E X T R A O R D I N A R I O
TOMO LIII LA PAZ, BAJA CALIFORNIA SUR, 21 DE AGOSTO DE 2026 No. 66

BOLETÍN OFICIAL

DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

LAS LEYES Y DEMÁS DISPOSICIONES SUPERIORES SON OBLIGATORIAS POR EL HECHO DE PUBLICARSE EN ESTE PERIÓDICO.	D I R E C C I O N : SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO	CORRESPONDENCIA DE SEGUNDA CLASE REGISTRO DGC-No. 0140883 CARACTERÍSTICAS 315112816

INDICE

PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

DECRETO 3300 Se expide la Ley de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente del Estado de Baja California Sur. ---- **1**

PODER EJECUTIVO

VÍCTOR MANUEL CASTRO COSÍO, GOBERNADOR DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR, A SUS HABITANTES HACE SABER:

QUE EL H. CONGRESO DEL ESTADO, SE HA SERVIDO DIRIGIRME EL SIGUIENTE:

DECRETO 3300

EL H. CONGRESO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

D E C R E T A:

SE EXPIDE LA LEY DE EQUILIBRIO ECOLÓGICO Y LA PROTECCIÓN AL AMBIENTE DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR.

ÚNICO.- Se expide la Ley de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente del Estado de Baja California Sur, para quedar como sigue:

LEY DE EQUILIBRIO ECOLÓGICO Y LA PROTECCIÓN AL AMBIENTE DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR.

TÍTULO PRIMERO
DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1°. La presente Ley tiene por objeto regular la preservación y restauración del equilibrio ecológico, así como a la protección al ambiente, en el territorio y las zonas sobre las que el estado ejerce su soberanía y jurisdicción. Sus disposiciones son de orden público e interés social y deberán:

I. Garantizar la protección amplia al derecho humano a un medio ambiente sano y la posibilidad de sus habitantes de gozar de un ambiente ecológicamente equilibrado para su desarrollo, salud y bienestar.

II. Reconocer y garantizar los derechos de la naturaleza, así como mejorar la calidad ambiental de los ecosistemas en el Estado;

III. Fomentar y garantizar los derechos de acceso a la información, participación ciudadana en los procesos de toma de decisiones y acceso a la justicia en asuntos ambientales de todas las personas en el Estado;

IV. Salvaguardar el patrimonio natural y ambiental del Estado;

IV. Garantizar el mantenimiento y la recuperación de la funcionalidad de los ecosistemas, así como la conservación, el manejo sustentable y la valoración de la biodiversidad y de los servicios ambientales;

V. Establecer los principios y lineamientos para la formulación, conducción y evaluación de la política ambiental estatal y municipal, asegurando que ésta garantice la protección, conservación, mejoramiento, aprovechamiento sustentable y, en su caso, la mitigación, restauración y compensación de los impactos ambientales;

VI. Establecer las atribuciones y responsabilidades de las autoridades de la Administración Pública Estatal y de los municipios en las materias objeto de esta ley;

VII. Establecer los mecanismos de inspección y vigilancia de los ecosistemas, así como regular el régimen de responsabilidad ambiental, preponderando la reparación del daño, y subsidiariamente, la compensación;

VIII. Establecer las medidas de control y seguridad para garantizar el cumplimiento de esta Ley; y

IX. Definir las bases para la formulación, expedición, ejecución, evaluación y modificación de los programas de ordenamiento ecológico.

Artículo 2°. Para la formulación y conducción de la política ambiental y sus instrumentos, así como para elaboración de reglamentos, normas y demás instrumentos previstos en esta Ley, en materia de preservación, conservación, protección, mejoramiento, mitigación, restauración, o compensación del equilibrio ecológico, el Estado y los municipios deberán tomar en cuenta los principios reconocidos en la Ley General, así como los siguientes:

I. In dubio Pro Natura: En caso de cualquier proceso de toma de decisiones o conflicto ambiental en el que los daños o riesgos no puedan dilucidarse por falta de información, las autoridades Estatales y Municipales deberán preferir aquella interpretación que favorezca la conservación del medio ambiente, así como a tomar todas las medidas necesarias para su protección.

II. Precaución: Cuando haya peligro de daño grave o irreversible, la falta de certeza científica absoluta no deberá utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas eficaces para impedir la degradación del medio ambiente. Ante la duda en el

actuar o proceder, se ha de favorecer el medio ambiente, los recursos naturales y la naturaleza.

III. Prevención: Cuando la relación de causa efecto entre la actividad y el daño ya no es supuesta, sino determinada y cierta, deberán aplicarse todas las medidas necesarias y posibles para prevenir, vigilar y evitar el deterioro ambiental.

IV. No regresión: Las decisiones, normas y autorizaciones no deberán implicar una disminución injustificada en el nivel de protección ambiental previamente alcanzado, salvo que exista una justificación estricta basada en el interés público y derechos humanos.

V. Progresividad: El Estado deberá adoptar medidas continuas y progresivas para mejorar la protección del ambiente, incrementando el nivel de tutela de los ecosistemas y de los derechos ambientales de las personas.

VI. Participación pública efectiva y segura: Las personas, comunidades y organizaciones sociales tienen derecho a participar de manera informada, oportuna y significativa desde las etapas iniciales de los procesos de toma de decisiones, debiendo garantizar su incidencia real estos procesos, así como a defender al medio ambiente.

El Estado y los municipios garantizarán mecanismos para que todas las personas puedan participar, denunciar y defender al medio ambiente de forma libre, efectiva y segura, protegiendo a las personas defensoras de derechos humanos en asuntos ambientales frente a cualquier amenaza, restricción o represalia, conforme a los estándares de derechos humanos.

VII. Máxima publicidad: Toda la información relacionada con asuntos ambientales deberá ser accesible, y difundirse de forma completa y oportuna, salvo las excepciones estrictamente previstas en la legislación en materia de transparencia, acceso a la información pública y protección de datos personales.

VIII. Responsabilidad ambiental: Quien cause daño al ambiente estará obligado a prevenirlo, mitigarlo, repararlo o compensarlo, asumiendo los costos correspondientes conforme a la legislación aplicable.

IX. Equidad intergeneracional: Las decisiones ambientales deberán garantizar que las generaciones futuras puedan disfrutar de un ambiente sano y de los recursos naturales en condiciones equivalentes a las actuales.

X. Enfoque ecosistémico: Las decisiones que influyan en el medio ambiente deberán considerar a los ecosistemas de manera integral, atendiendo sus interacciones, conectividad y funcionamiento dentro de su contexto territorial.

Artículo 3°. Para efectos de la aplicación de la política ambiental en el Estado se considera de utilidad e interés público:

I. Garantizar el derecho de toda persona en el Estado a vivir en un ambiente sano para su desarrollo, salud y bienestar, así como los derechos de la naturaleza, bajo el estándar de protección que establezcan la Constitución Política Federal y Estatal así como los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, dentro del ámbito de competencia Estatal y Municipal;

II. El ordenamiento ecológico del territorio del Estado, en los casos previstos por esta ley, y las demás aplicables;

III. La protección, preservación, restauración, conservación, mejoramiento, aprovechamiento sustentable y vigilancia de los recursos naturales y los ecosistemas en el Estado, especialmente en las zonas destinadas a la conservación, humedales, sitios de recarga de acuíferos, dunas, ecosistemas frágiles, aquellos sitios de valor natural o cultural, así como aquellos procesos biológicos que prestan servicios ambientales de importancia para la sociedad;

IV. El establecimiento, protección, preservación, mejoramiento y vigilancia de áreas naturales protegidas de jurisdicción estatal o municipal y de las zonas de restauración ecológica;

V. Prevenir, controlar y remediar los daños causados por la contaminación del aire, agua y suelo, en el territorio del Estado, en aquellos casos que no sea competencia de la Federación;

VI. Conservar y restaurar el equilibrio ecológico, de manera que la obtención de beneficios económicos y las actividades sociales se generen en un esquema que garantice el desarrollo sustentable y la calidad ambiental;

VII. Establecer las medidas de control, de seguridad y las sanciones administrativas que correspondan, para garantizar el cumplimiento y la aplicación de esta ley y de las disposiciones que de ella se deriven;

VIII. Establecer los mecanismos de coordinación, promoción y concertación entre autoridades estatales y municipales, entre éstas y los sectores social y privado, así como con personas y grupos sociales, en materia ambiental;

IX. La regulación de la responsabilidad por daños al ambiente y el establecimiento los mecanismos adecuados para garantizar la incorporación de los costos ambientales en los procesos productivos;

X. El cuidado de los sitios necesarios para asegurar el mantenimiento e incremento de los recursos genéticos de la flora y fauna silvestre, terrestre y acuática, frente al peligro de deterioro grave o extinción, cuando la competencia recaiga en el Estado o los Ayuntamientos;

XI. La evaluación del impacto y riesgo ambiental de las obras o actividades que se pretendan realizar y no sean competencia de la Federación;

XII. La evaluación y vigilancia del cumplimiento de las disposiciones legales vigentes.

XIII. Garantizar el derecho de la ciudadanía a acceder a la información, a participar en los procesos de toma de decisiones para la preservación del patrimonio natural y la protección al ambiente, así como facilitar el acceso a la justicia en asuntos ambientales, bajo el estándar de protección que establezca la Constitución Federal y los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, dentro del ámbito de competencia Estatal y Municipal;

XIV. La prevención y el control de emergencias y contingencias ambientales, garantizando la participación ciudadana;

XV. Regular y vigilar los sistemas de recolección, transporte, almacenamiento, manejo, tratamiento y disposición final de los residuos sólidos urbanos y de manejo especial;

XVI. La formulación y ejecución de acciones de mitigación y adaptación al cambio climático dentro de su respectivo ámbito de competencia, conforme a la Ley General de la materia y la Ley de Cambio Climático del Estado de Baja California Sur.

XVII. La protección, ordenamiento y gestión del paisaje como un elemento cultural, ambiental y social que constituyen un recurso fundamental para la actividad económica y la consolidación de la identidad sudcaliforniana.

XVIII. Las modalidades a la propiedad pública y privada, con el objeto de establecer limitaciones y restricciones a la afectación de los recursos naturales y al medio ambiente.

XIX. Contribuir al cumplimiento de los compromisos internacionales y las metas nacionales en materia ambiental, climática y de desarrollo sostenible.

XX. Diseñar políticas públicas que consideren los peligros, los riesgos y la vulnerabilidad ante el cambio climático del Estado y sus municipios.

XXI. Las demás causas de utilidad pública que establezcan las leyes generales, federales y estatales de las materias afines a esta Ley.

Artículo 4°. Para los efectos de esta ley, se tomarán las definiciones la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, la Ley General de Vida Silvestre, la Ley de Aguas Nacionales y la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable. Y las siguientes:

I. Actividades riesgosas: Las que pueden generar efectos contaminantes en los ecosistemas o dañar la salud y no son consideradas por la Federación como altamente riesgosas;

II. Aprovechamiento sustentable: La utilización de los recursos naturales en forma que se respete la integridad funcional y las capacidades de carga de los ecosistemas de los que forman parte dichos recursos, por periodos indefinidos, sin que sea necesaria la implementación de medidas de mitigación o remediación;

III. Área verde: Toda superficie cubierta de vegetación natural o inducida que se localice en el Estado, generalmente localizada en los espacios urbanos y utilizados como lugar de esparcimiento y recreo por los habitantes que las circundan;

IV. Áreas de Fragilidad Ecológica: Zonas que por sus características, son susceptibles de verse afectadas o poseen poca capacidad de asimilación frente a perturbaciones físicas, meteorológicas o inducidas por el hombre;

V. Auditoría ambiental: Revisión sistemática, documentada, periódica y objetiva de los procesos de una empresa, organización, actividad, instalación, construcción o sitio, respecto de la contaminación y el riesgo ambiental que generan, para verificar el cumplimiento de la normatividad ambiental aplicable, de los parámetros internacionales y de buenas prácticas de operación e ingeniería, con base en los requerimientos establecidos en leyes, normas, reglamentos y criterios ambientales y ecológicos aceptados, y en su caso, las medidas preventivas y correctivas necesarias para proteger al ambiente; así como, cuando sea procedente, aplicar las sanciones que la ley establece;

VI. Autorregulación: Incorporación voluntaria a procesos que fomentan el cumplimiento a la legislación y normatividad ambiental vigente de las personas, productores, empresas u organizaciones, conviniendo la ejecución de un conjunto de actividades complementarias de buenas prácticas que propician la mejora continua y fortalecen el Desempeño Ambiental, cuya evaluación podrá efectuarse a través de la Auditoría Ambiental;

VII. Boletín Oficial: El Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Baja California Sur;

VIII. Calidad del aire: Composición química del aire en el que sus elementos no rebasan los límites máximos permisibles y garantizan condiciones atmosféricas adecuadas para el desarrollo pleno de los seres vivos, en apego con las disposiciones de la Organización Mundial de Salud, la Ley General de Cambio Climático, la Ley General, y sus respectivos reglamentos en materia de auditorías ambientales, prevención y control de la contaminación atmosféricas, registro de emisiones y transferencia de contaminantes;

IX. Capacidad de carga: Estimación de la tolerancia de un ecosistema al uso de sus componentes, tal que no rebase su capacidad de recuperarse en el corto plazo sin la aplicación de medidas de restauración o recuperación para restablecer el equilibrio ecológico.

X. Capacidad de carga turística: Determinación del límite máximo de un sitio para llevar a cabo actividades u obras de uso turístico, a efecto de asegurar el equilibrio del entorno natural.

XI. Contaminación: La presencia en el ambiente de uno o más contaminantes o de cualquier combinación de ellos;

XII. Contaminante: Toda materia o energía en cualesquiera de sus estados físicos, formas y cantidad, que al incorporarse o actuar en la atmósfera, agua, suelo, flora, fauna o cualquier elemento natural, altere o modifique su composición y condición natural;

XIII. Contaminación Visual: Alteración de las condiciones cuantitativas y cualitativas de la imagen de un paisaje natural o urbano, causada por cualquier elemento funcional o simbólico, que tenga carácter comercial, propagandístico o de servicios, cuando rebasen los parámetros establecidos en esta ley y demás disposiciones legales aplicables;

XIV. Contaminación acústica. La presencia en el ambiente de sonidos molestos e intempestivos que rebasen los límites máximos permisibles señalados en las normas oficiales que para el efecto emitan las autoridades competentes; o aquel que por su intensidad, duración o frecuencia, implique daño, riesgo o perjudique el bienestar de las personas, con independencia de cuál sea la fuente que los origine;

XV. Contingencia ambiental: Situación de riesgo, derivada de actividades humanas o fenómenos naturales, que puede poner en peligro la integridad de uno o varios ecosistemas;

XVI. Daño Ambiental: Toda pérdida, deterioro o alteración significativa que modifique cualquiera de los elementos que conforman un ecosistema, un recurso biológico o los bienes y valores colectivos que lo integran, o en los que condicionan la salud o la calidad de vida de la población, como resultado de la actividad humana, en contravención a esta ley, su reglamento, normas oficiales y demás disposiciones legales que resulten aplicables;

XVII. Desarrollo Sustentable: El proceso evaluable mediante criterios e indicadores del carácter ambiental, económico y social que tiende a mejorar la calidad de vida y la productividad de las personas, que se funda en medidas apropiadas de preservación del equilibrio ecológico, protección del ambiente y aprovechamiento de recursos naturales, de manera que no se comprometa la satisfacción de las necesidades de las generaciones futuras;

XVIII. Desequilibrio ecológico: La alteración de las relaciones de interdependencia entre los elementos naturales que conforman el ambiente, que afecta negativamente la existencia, transformación y desarrollo de la biodiversidad;

XIX. Dunas: Formaciones arenosas de origen eólico que se desarrollan a lo largo de cualquier costa donde haya suficiente sustrato suelto y que sea susceptible de ser transportado por la acción del viento.

XX. Ecosistema: La unidad funcional básica de interacción de los organismos vivos entre sí y de éstos con el ambiente, en un espacio y tiempo determinados.

XXI. Ecosistemas costeros: Las playas, las dunas costeras, los acantilados, franjas intermareales; los humedales costeros tales como las lagunas interdunarias, las lagunas costeras, los esteros, las marismas, los pantanos, las ciénegas, los manglares, los oasis, los pastizales, los palmares; los arrecifes de coral; los ecosistemas formados por comunidades de macroalgas y de pastos marinos, fondos marinos o bentos y las costas rocosas. Estos se caracterizan porque se localizan en la zona costera pudiendo comprender porciones marinas, acuáticas y/o terrestres; que abarcan en el mar a partir de una profundidad de menos de 200 metros, hasta 100 km tierra adentro o 50 m de elevación.

XXII. Equilibrio ecológico: La relación de interdependencia entre los elementos que conforman el ambiente que hace posible la existencia, transformación y desarrollo del hombre y demás seres vivos;

XXIII. Estudio de Riesgo: Documento mediante el cual se da a conocer a partir del análisis de las acciones proyectadas para el desarrollo de una obra o actividad, los riesgos que éstas representan para el equilibrio ecológico, la seguridad de las personas o el ambiente, así como las medidas técnicas preventivas, correctivas o de seguridad tendentes a mitigar, minimizar o controlar los efectos adversos al equilibrio ecológico en caso de un posible accidente, durante la ejecución u operación de la obra o actividad de que se trate;

XXIV. Evaluación de la Manifestación de Impacto Ambiental: Procedimiento a través del cual se evalúa la procedencia ambiental de proyectos específicos, así como las condiciones a que se sujetarán los mismos para la realización de las obras o actividades, públicas o privadas, que puedan causar desequilibrio ecológico o rebasar los límites y condiciones establecidos en las disposiciones aplicables para proteger el ambiente, y preservar y restaurar los ecosistemas, a fin de evitar o reducir al mínimo sus efectos negativos;

XXV. Fauna silvestre: Las especies animales que subsisten sujetas a los procesos de selección natural y que se desarrollan libremente, incluyendo sus poblaciones menores que se encuentran bajo control del hombre, así como los animales

domésticos que por abandono se tornen salvajes y por ello sean susceptibles de captura y apropiación;

XXVI. Fondo Estatal Ambiental: Al Fideicomiso público de administración e inversión, para la captación y canalización de recursos, para incentivar y dar apoyo técnico y financiero para la protección, restauración, remedición y regeneración de los ecosistemas, así como la prevención, mitigación y adaptación frente al cambio climático, establecido en el artículo 87 de la Ley de Cambio Climático del Estado de Baja California Sur.

XXVII. Flora silvestre: Las especies vegetales así como los hongos, que subsisten sujetas a los procesos de selección natural y que se desarrollan libremente, incluyendo las poblaciones o especímenes de estas especies que se encuentran bajo control del hombre;

XXVIII. Impacto ambiental: Modificación del ambiente ocasionada por la acción del hombre o de la naturaleza;

XXIX. Inventario Estatal: Inventario Estatal de Emisiones de Compuestos y Gases de Efecto Invernadero.

XXX. Ley: La Ley de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente del Estado de Baja California Sur.

XXXI. Ley Estatal de Cambio Climático: La Ley de Cambio Climático del Estado de Baja California Sur.

XXXII. Ley General: La Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente;

XXXIII. Límite de cambio aceptable: Determinación de la intensidad de uso o volumen aprovechable de recursos naturales en una superficie determinada, a través de un proceso que considera las condiciones deseables, en cuanto al grado de modificación del ambiente derivado de la intensidad de impactos ambientales que se consideran tolerables, en función de los objetivos de conservación y aprovechamiento, bajo medidas de manejo específicas. Incluye el proceso permanente de monitoreo y retroalimentación que permite la adecuación de las medidas de manejo para el mantenimiento de las condiciones deseables, cuando las modificaciones excedan los límites establecidos.

XXXIV. Manejo de residuos sólidos no peligrosos: conjunto de operaciones de recolección, transporte, almacenamiento, reciclaje, tratamiento o disposición final de los mismos;

XXXV. Manifestación del impacto ambiental: El documento mediante el cual se da a conocer, con base en estudios, el impacto ambiental, significativo y potencial que generaría una obra o actividad, así como la forma de evitarlo o atenuarlo en caso de que sea negativo;

XXXVI. Material peligroso: Elementos, substancias, compuestos, residuos o mezclas de ellos que, independientemente de su estado físico, represente un riesgo para el ambiente, la salud o los recursos naturales, por sus características corrosivas, reactivas, explosivas, tóxicas, inflamables o biológico–infecciosas;

XXXVII. Paisaje: Cualquier parte del territorio tal como la percibe la población, cuyo carácter sea el resultado de acción y la interacción de factores naturales o humanos;

XXXVIII. Relleno sanitario: Obra de infraestructura que involucra métodos y obras de ingeniería para la disposición final de los residuos sólidos urbanos y de manejo especial, con el fin de controlar a través de la compactación e infraestructura adicionales los impactos ambientales;

XXXIX. Registro Estatal de Emisiones: El Registro Estatal de emisiones de gases y compuestos de efecto invernadero;

XL. Registro Estatal de los proyectos de captura de carbono: Se integrará con la información relativa a los proyectos establecidos en el Estado y que son susceptibles a la emisión de certificados de bonos de carbono genérico o específicamente carbono azul;

XLI. Reglamento: El de la presente Ley;

XLII. Secretaría: La de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales del Estado de Baja California Sur;

XLIII. Servicios ambientales: los beneficios tangibles e intangibles, generados por los ecosistemas o sus elementos, cuyos valores o beneficios son económicos, ecológicos o socioculturales y que inciden directamente en la protección y mejoramiento del medio ambiente, propiciando una mejor calidad de vida de los habitantes y de la biodiversidad, que justifican la necesidad de desarrollar acciones para promover la preservación, recuperación y uso racional de aquellos elementos relevantes para la generación de estos servicios en beneficio de las generaciones presentes y futuras; y

XLIV. Sistema de Dunas: Se conforma de varios elementos: dunas embrionarias o incipientes, primarias, secundarias y terciarias, cordones de dunas y playa. Donde se

llevan a cabo interacciones ecológicas que permiten el funcionamiento de todo el sistema.

XLV. Zona Intermedia de Salvaguardia: Espacio en torno a los centros identificados con actividades altamente riesgosas en los cuales no se permitirán los usos habitacionales, comerciales u otros que pudieran poner en riesgo a la población y que por consiguiente serán sujetas de la definición de lineamientos y estrategias en su localización por el ordenamientos ecológico del territorio.

Artículo 5°. A falta de disposición expresa en esta Ley, se aplicarán de manera supletoria y en lo conducente, las disposiciones legales contenidas en la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, la Ley General de Vida Silvestre, la Ley de Aguas Nacionales y la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable y demás disposiciones aplicables.

TITULO SEGUNDO
DE LAS AUTORIDADES AMBIENTALES Y SUS ÁMBITOS DE COMPETENCIA.

CAPÍTULO I
De las Autoridades Ambientales

Artículo 6°. Todas las autoridades Estatales y Municipales, en su ámbito de sus respectivas competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar el derecho humano al medio ambiente sano así como los derechos de la naturaleza, de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad.

Artículo 7°. Son autoridades ambientales dentro de sus respectivos ámbitos de competencia:

I. La persona Titular del Poder Ejecutivo del Estado;

II. La Secretaría;

III. Los Ayuntamientos; y

IV. Las dependencias o unidades administrativas municipales que determine cada Ayuntamiento, de acuerdo con su reglamentación interna.

Artículo 8°. Las autoridades municipales y estatales competentes en materia de preservación y restauración del equilibrio ecológico y protección al ambiente ejercerán sus

atribuciones de conformidad con la distribución de competencia establecida en esta Ley y las demás disposiciones jurídicas aplicables.

Artículo 9°. Todas las autoridades ambientales, dentro de su respectivo ámbito de competencia, están obligadas a:

I. Promover y garantizar el acceso a la información pública, a la participación ciudadana y a la justicia ambiental, en la gestión ambiental;

II. Fomentar la protección al ambiente y la preservación y restauración del equilibrio ecológico;

III. Proteger, conservar, restaurar y vigilar la biodiversidad, así como los servicios ambientales;

IV. Coordinar e implementar acciones que impulsen la mitigación de emisiones de gases y compuestos de efecto invernadero, la adaptación al cambio climático y la construcción de resiliencia en materia de la presente Ley y de conformidad con lo normado en la Ley Estatal de Cambio Climático;

V. Fomentar y hacer un uso eficiente y sustentable de los recursos naturales;

VI. Adoptar medidas para garantizar la recarga de los acuíferos, la conservación de los bienes naturales, el incremento de áreas verdes, la protección de la atmósfera, la recuperación del suelo y la resiliencia ante fenómenos naturales, incorporando el enfoque de cuenca;

VII. Desarrollar e impulsar una política educativa e informativa sobre el consumo sustentable, la importancia de las áreas verdes y la biodiversidad, el ahorro, el uso eficiente del agua y la energía, la acción climática, así como el manejo adecuado de los residuos y su impacto al medio ambiente bajo un contexto de cambio climático;

VIII. Garantizar el derecho de acceso a la información pública sobre el medio ambiente y establecer mecanismos de participación y consulta ciudadana en las regulaciones y programas ambientales;

IX. Promover, con perspectiva de género, el desarrollo rural, la producción agropecuaria, agroindustrial, silvícola, acuícola y artesanal, proyectos de turismo alternativo en apoyo de

los núcleos agrarios y la pequeña propiedad rural, así como el debido aprovechamiento de los recursos naturales y la preservación del suelo de conservación;

X. Fomentar y formular políticas y programas para garantizar la soberanía alimentaria, que permitan el cultivo, uso y comercialización de los productos que generen mediante prácticas orgánicas y agroecológicas; y

XI. Promover, alinear y ejecutar en el ámbito de sus competencias, políticas para reducir la contaminación ambiental y la huella de carbono, adaptación al cambio climático y sus impactos en la salud de la población, así como participar en la ejecución de acciones contenidas en los programas de gestión ambiental y de contingencias ambientales.

CAPÍTULO II
De las Atribuciones del Estado

Artículo 10. Corresponden al Gobernador del Estado las siguientes atribuciones:

I. Expedir y conducir la política ambiental en el Estado, en congruencia con la política federal, los planes y programas nacionales de desarrollo y ordenamiento ecológico, así como con la legislación aplicable en la materia;

II. Celebrar convenios, acuerdos, contratos y demás actos e instrumentos jurídicos para la coordinación y concertación de acciones con autoridades federales, estatales y municipales, así como con los sectores social y privado, en materia de protección, conservación, aprovechamiento, consumo y producción y aprovechamiento sustentable, mejoramiento y restauración del ambiente en su respectivo ámbito de competencia;

III. Expedir los decretos de creación o modificación de las áreas naturales protegidas de competencia estatal;

IV. Determinar los parques urbanos, áreas verdes, unidades de gestión ambiental y áreas de valor ambiental, comprendidas dentro de la jurisdicción estatal;

V. Expedir los reglamentos, normas técnicas y ambientales estatales así como los demás ordenamientos necesarios para la instrumentación de la presente Ley, dentro del ámbito de la competencia estatal;

VI. Las demás que le confieren ésta y otras leyes.

Artículo 11. Corresponden al Estado, por conducto de la Secretaría, las siguientes atribuciones:

I. Formular, conducir, ejecutar y evaluar la política ambiental en el Estado, en congruencia con la política federal, los planes y programas nacionales de desarrollo y ordenamiento ecológico, y demás disposiciones jurídicas aplicables;

II. Formular, expedir y ejecutar programa de ordenamiento ecológico regional del estado, en las escalas necesarias para la planeación estatal y municipal del uso sustentable del territorio en las diferentes regiones de la entidad, en coordinación con la federación y los gobiernos municipales, en sus respectivas esferas de competencia, y asegurarse que los ordenamientos ecológicos locales que al efecto expidan los gobiernos municipales, sean congruentes con el ordenamiento ecológico regional del estado;

III. Proponer la normatividad reglamentaria y criterios ambientales estatales, que deberán observarse en la aplicación de la política ambiental del estado, los ordenamientos ecológicos regionales, la prevención y disminución de la contaminación ambiental de la entidad, la protección ambiental de las áreas naturales de jurisdicción estatal y las aguas concesionadas por la federación, con la participación que, en su caso, corresponda a los gobiernos municipales;

IV. Garantizar la participación de la ciudadanía, organizaciones sociales, comunidades indígenas y comunidades originarias o equiparables, ejidos, sector privado e instituciones académicas, en el diseño, ejecución, vigilancia y evaluación de las políticas, programas, planes, acciones o cualquier proceso de toma de decisiones ambientales dentro de su respectivo ámbito de competencia;

V. Ordenar, ejecutar y evaluar acciones para prevenir daños ambientales, así como proteger, preservar, restaurar y fortalecer el equilibrio y disminuir la fragilidad ambiental en el estado, en coordinación con la federación y los gobiernos municipales, según sea necesario;

VI. Coordinar los estudios y acciones para la creación de áreas naturales protegidas de acuerdo a lo dispuesto por esta ley, con la intervención que corresponda a otras dependencias y los gobiernos municipales, participando en las acciones que deban

realizarse, conforme a sus propios acuerdos y resoluciones, con la concurrencia de los dueños, poseedores y habitantes del área en estudio, así como reconocer y emitir certificados de áreas destinadas voluntariamente a la conservación, así como proponer se decrete su creación al Gobernador del Estado;

VII. Determinar y dictaminar la viabilidad de las propuestas de nuevas áreas naturales protegidas de interés estatal y proponer la emisión del decreto correspondiente, en los términos previstos por esta ley;

VIII. Regular, administrar, conservar, mejorar y vigilar las áreas naturales protegidas de jurisdicción estatal, así como de aquellas que no estén expresamente reservadas a la federación los municipios, garantizando la preservación de su biomasa y biodiversidad, en los términos de la Ley General y la Ley General de Vida Silvestre;

IX. Elaborar en el ámbito de su respectiva competencia, programas y protocolos para la prevención y control de contingencias ambientales y coordinarse con autoridades federales y municipales, para su aplicación y cumplimiento;

X. Declarar las contingencias o emergencias ambientales y coordinar los protocolos para su atención oportuna;

XI. Evaluar el impacto ambiental de aquellas obras y actividades que no estén expresamente reservadas a la federación o de los gobiernos municipales y emitir los dictámenes correspondientes, así como, establecer los requisitos para fungir como prestador de servicios en el estado en materia de impacto y riesgo ambiental;

XII. Formular programas para promover e incentivar el uso de tecnologías y estrategias apropiadas para el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales de la entidad y difundirlos en los distintos sectores;

XIII. Prevenir, controlar y reducir la contaminación de la atmósfera, suelo y aguas, por fuentes fijas y móviles que no estén reservadas a la federación o a los municipios, y, así como vigilar su cumplimiento;

XIV. Promover el tratamiento y reuso de las aguas residuales, como condición fundamental para el aprovechamiento de los recursos hidráulicos del Estado.

XV. Formular, ejecutar y evaluar la política estatal en materia de cambio climático, así como acciones de mitigación y adaptación ante estos efectos, en términos de la Ley General, La Ley Estatal de Cambio Climático y demás disposiciones aplicables.

XVI. Establecer y operar los sistemas de monitoreo de la contaminación atmosférica, en el ámbito estatal en términos de las normas oficiales mexicanas expedidas para tal efecto, así como reportar los resultados al Sistema Nacional de Información de la Calidad del Aire en coordinación con los municipios;

XVII. Integrar y mantener actualizado el Inventario Estatal por fuentes fijas y móviles, en el ámbito de su competencia, en coordinación con los municipios;

XVIII. Establecer y operar sistemas de verificación de emisiones de contaminantes a la atmósfera de los vehículos automotores que circulen en centros de población del municipio, y retirar de la circulación a aquellos cuyos niveles de emisión rebasen los límites máximos permisibles que determinen los reglamentos y normas técnicas ecológicas correspondientes.

XIX. Formular, conducir y revisar la política estatal en materia de residuos sólidos urbanos y de manejo especial, de conformidad con la Ley de Prevención y Gestión Integral de Residuos y Economía Circular del Estado de Baja California Sur.

XX. Regular las obras, instalaciones, equipos y acciones para el manejo y disposición final de los residuos sólidos que no sean peligrosos conforme a esta ley, la Ley de Prevención y Gestión Integral de Residuos y Economía Circular del Estado de Baja California Sur y sus disposiciones reglamentarias, en coordinación con los municipios;

XXI. Prevenir, controlar y regular el aprovechamiento de sustancias no reservadas a la Federación, así como los residuos de manejo especial, promoviendo su reducción, valorización y disposición final adecuada.

XXII. Prevenir, controlar y regular las actividades que no sean consideradas altamente riesgosas para el ambiente, de conformidad con lo dispuesto en la presente Ley, la Ley de Prevención y Gestión Integral de Residuos y Economía Circular del Estado de Baja California Sur y la Ley General.

XXIII. Coordinarse con los gobiernos municipales para la adecuada recolección, traslado, tratamiento, y disposición final de baterías y residuos electrónicos, conforme a las normas oficiales mexicanas de la materia;

XXIV. Promover, crear, construir, operar y supervisar el establecimiento o instalación de plantas dedicadas a la elaboración de composta con los residuos orgánicos recolectados y previamente clasificados y/o separados por el servicio municipal de aseo, asegurando que solo se traten aquellos no aptos para consumo humano o tras agotar medidas contra el desperdicio alimentario;

XXV. Prevenir, reducir, controlar y regular la contaminación generada por ruido, vibraciones, energía térmica, lumínica, radiaciones electromagnéticas y olores perjudiciales provenientes de fuentes que no se encuentren expresamente reservadas a la federación o a los municipios.

XXVI. Coadyuvar con la Federación en la gestión de los recursos hídricos y forestales dentro del territorio estatal, promoviendo la restauración de cuencas y ecosistemas degradados, así como fomentando acciones para la recarga de acuíferos;

XXVII. Formular, ejecutar y evaluar programas permanentes de educación, cultura y difusión en materia ambiental, promoviendo la participación de los sectores social y privado;

XXVIII. Formular, conducir y evaluar el Sistema Estatal de Información Ambiental y de Recursos Naturales, garantizando el acceso público a la información, bajo el principio de máxima publicidad;

XXIX. Realizar auditorías ambientales y supervisar su ejecución, con el apoyo de los gobiernos municipales;

XXX. Establecer medidas de control y seguridad, así como realizar actos de inspección y vigilancia para verificar el cumplimiento de las leyes generales, la presente norma, sus reglamentos, las normas oficiales mexicanas, las normas técnicas estatales, programas de manejo, ordenamientos ecológicos, y demás disposiciones ambientales, dentro de su respectivo ámbito de competencia;

XXXI. Aplicar las sanciones administrativas que correspondan por infracciones a la presente norma, sus reglamentos, las normas oficiales mexicanas, las normas técnicas

estatales, programas de manejo, ordenamientos ecológicos, y demás disposiciones ambientales, dentro de su respectivo ámbito de competencia;

XXXII. Posponer, promover y otorgar incentivos y estímulos en favor de los particulares que fomenten el desarrollo sustentable y contribuyan a la disminución de la contaminación y el mejoramiento de la calidad ambiental;

XXXIII. Proponer las contribuciones correspondientes y, en su caso, el monto de las mismas, las cuales deberán destinarse para llevar a cabo la gestión ambiental que le compete;

XXXIV. Proponer la regulación, tramitar y resolver denuncias en el ámbito de su competencia;

XXXV. Formular denuncias ante el Ministerio Público por actos u omisiones que pudieran constituir delitos ambientales;

XXXVI. Formular todo tipo de análisis, recomendaciones u opiniones a las autoridades federales, estatales o municipales, con el propósito de promover el cumplimiento de la legislación ambiental;

XXXVII. Informar periódicamente a la comunidad sobre el estado del medio ambiente en su jurisdicción.

XXXVIII. Atender los asuntos que afecten el equilibrio ecológico de dos o más municipios, así como resolver los demás asuntos que no estén reservados a la Federación y a los municipios;

XXXIX. Crear, administrar y aplicar el Fondo Estatal Ambiental.

XL. Formular y proponer al Gobernador del Estado la expedición de reglamentos, normas técnicas estatales, decretos, ordenamientos y demás disposiciones administrativas para proveer el óptimo cumplimiento de la legislación ambiental;

XLI. Proponer al Gobernador la celebrar convenios o acuerdos de coordinación con la Federación y los municipios, en los términos de la Ley General; y

XLII. Las demás que resulten necesarias para preservar y restaurar el equilibrio ecológico y la protección del medio ambiente dentro de su territorio, así como para el cumplimiento de las leyes generales, la presente norma, sus reglamentos, las normas

oficiales mexicanas, las normas técnicas estatales, programas de manejo, ordenamientos ecológicos, y demás disposiciones ambientales, dentro de su respectivo ámbito de competencia.

CAPÍTULO III
De las Atribuciones de los Gobiernos Municipales.

Artículo 12. Los Municipios cuentan con las siguientes atribuciones:

I. Formular, conducir, ejecutar y evaluar la política ambiental del municipio, en congruencia con la política federal y estatal, los programas de ordenamiento ecológico nacionales y regionales, así como con la legislación general, federal y estatal aplicable;

II. Regular, formular, expedir, ejecutar y vigilar los programas de ordenamiento ecológico local del territorio, en congruencia con los ordenamientos estatal y federal, así como regular y vigilar el uso y cambio de uso de suelo conforme a las disposiciones federales y estatales en la materia, con la participación de la ciudadanía;

III. Garantizar la participación de la ciudadanía, organizaciones sociales, comunidades indígenas y comunidades originarias o equiparables, ejidos, sector privado e instituciones académicas, en el diseño, ejecución, vigilancia y evaluación de las políticas, programas, planes, acciones o cualquier proceso de toma de decisiones ambientales dentro de su respectivo ámbito de competencia;

IV. Decretar, regular, administrar, conservar, mejorar y vigilar las áreas naturales protegidas de competencia municipal, parques urbanos, áreas verdes, y jardines públicos, así como colaborar con el Estado en la administración de áreas protegidas estatales previo convenio de coordinación;

V. Evaluar el impacto ambiental de aquellas obras y actividades dentro de su respectivo ámbito de competencia, que se realicen íntegramente dentro del territorio municipal que puedan alterar el equilibrio ecológico o el ambiente respectivo, condicionando el otorgamiento de autorizaciones para uso del suelo o de las licencias de construcción u operación, al resultado satisfactorio de dicha evaluación;

VI. Aplicar los criterios ecológicos generales para la protección a la atmósfera, en las declaraciones de usos, destinos, reservas, y previsiones, así como definir las zonas

en las que sea permitida la instalación de industrias, en su respectivo ámbito de competencia;

VII. Prevenir, reducir y controlar la contaminación atmosférica, así como de ruido, vibraciones, energía térmica, lumínica, radiaciones electromagnéticas, contaminación visual y olores perjudiciales, generada en zonas o fuentes fijas o móviles sujetas a la competencia municipal;

VIII. Establecer y en su caso, operar programas de mitigación de contaminación de la atmósfera municipales, para reducir los niveles de emisión de contaminantes a la atmósfera de los vehículos automotores, incluido el transporte público en materia de su competencia;

IX. Promover la coordinación con las autoridades federales y estatales para la reducción de emisiones provenientes de vehículos de servicio público federal o estatal en lo relativo a vías de comunicación, así como para la instalación y operación de equipos de control de emisiones, en su respectivo ámbito de competencia;

X. Integrar y mantener actualizado el Inventario Estatal de fuentes fijas y móviles de contaminación, en el ámbito de su competencia;

XI. Establecer y operar los sistemas de monitoreo de contaminación en el municipio, así como integrar los resultados de este, al sistema de información nacional a cargo de la secretaría de desarrollo urbano y ecología;

XII. Regular, conducir, ejecutar y evaluar las acciones necesarias para el transporte, almacenamiento, manejo, tratamiento y disposición final de los residuos sólidos urbanos, así como implementar acciones para la prevención, control, reducción, valorización y disposición final adecuada, aplicando las disposiciones en materia de economía circular, dentro de su respectivo ámbito de competencia;

XIII. Prevenir, reducir, controlar y vigilar la contaminación de las aguas que se descarguen en los sistemas de drenaje y alcantarillado, así como de las aguas nacionales que tengan asignadas, en los términos de esta ley y las disposiciones reglamentarias aplicable;

XIV. Dictaminar y, en su caso, autorizar las solicitudes de autorización que se presenten para descargar aguas residuales en los sistemas de drenaje y alcantarillado que

administren, estableciendo condiciones particulares de descarga en dicho sistema, de conformidad con la normatividad aplicable, así como de requerir la instalación de sistemas de tratamiento cuando no se satisfagan las normas oficiales mexicanas o, en su caso, la normatividad estatal que al efecto se expida;

XV. Promover el tratamiento y reuso de aguas residuales, en coordinación con el Gobierno Federal y Estatal;

XVI. Llevar y actualizar el registro municipal de las descargas a las redes de drenaje y alcantarillado que administren, el cual será integrado al registro estatal y nacional de descargas;

XVII. Expedir la normatividad correspondiente en materia de contaminación visual;

XVIII. Garantizar que los servicios de limpia, mercados, centrales de abasto, panteones, rastros, transporte local y demás servicios municipales, operen bajo criterios de preservación del equilibrio ecológica, reduciendo al máximo posible sus impactos sobre el medio ambiente;

XIX. La formulación, ejecución y evaluación del Programa Municipal de Protección al Ambiente, con la participación de la ciudadanía;

XX. Expedir las autorizaciones, licencias, permisos, concesiones y demás trámites que en esta Ley se establecen como de su competencia;

XXI. Formular, conducir, evaluar y vigilar programas permanentes de educación, cultura y difusión en materia ambiental, promoviendo la participación de los sectores social y privado;

XXII. Formular todo tipo de análisis, recomendaciones u opiniones a las autoridades federales, estatales o municipales, con el propósito de promover el cumplimiento de la legislación ambiental;

XXIII. Establecer medidas de control y seguridad, así como realizar actos de inspección y vigilancia para verificar el cumplimiento de las leyes generales, la presente norma, sus reglamentos, las normas oficiales mexicanas, las normas técnicas estatales, programas de manejo, ordenamientos ecológicos, y demás disposiciones ambientales, dentro de su respectivo ámbito de competencia;

XXIV. Aplicar las sanciones administrativas que correspondan por infracciones a la presente norma, sus reglamentos, las normas oficiales mexicanas, las normas técnicas estatales, programas de manejo, ordenamientos ecológicos, y demás disposiciones ambientales, dentro de su respectivo ámbito de competencia;

XXV. Promover y otorgar incentivos y estímulos en favor de los particulares que fomenten el desarrollo sustentable y contribuyan a la disminución de la contaminación y el mejoramiento de la calidad ambiental;

XXVI. Establecer las contribuciones correspondientes, las cuales deberán destinarse para llevar a cabo la gestión ambiental que le compete;

XXVII. Regular, tramitar y resolver denuncias en el ámbito de su competencia;

XXVIII. Formular las denuncias correspondientes por actos u omisiones que pudieran constituir delitos ambientales;

XXIX. Coordinarse y colaborar con el Gobierno del Estado en:

a) La ejecución y evaluación de acciones para prevenir daños ambientales, así como proteger, preservar, restaurar y fortalecer el equilibrio y disminuir la fragilidad ambiental en el municipio;

b) La evaluación de obras o actividades de competencia estatal cuando se ubiquen en su territorio, y emitir las opiniones correspondientes;

c) La atención de los asuntos que afecten el equilibrio ecológico de dos o más municipios y que generen efectos ambientales en su circunscripción territorial;

d) Emergencias y contingencias ambientales conforme a las políticas y programas de protección civil y de cambio climático que al efecto se establezcan;

e) Conformación y actualización del Sistema Estatal de Información Ambiental y de Recursos naturales;

f) Participar, en el ámbito de sus competencias, en la formulación y ejecución de los programas especiales que se propongan para la restauración del equilibrio ecológico, en aquellas zonas y áreas del estado, que presentan graves desequilibrios;

g) Elaborar los informes sobre las condiciones del ambiente en la entidad; y

h) Demás asuntos de competencia Estatal, que puedan afectar al medio ambiente o servicios ambientales dentro de su jurisdicción territorial.

XXX. Formular todo tipo de análisis, recomendaciones u opiniones a las autoridades federales, estatales o municipales, con el propósito de promover el cumplimiento de la legislación ambiental;

XXXI. Informar periódicamente a la comunidad sobre el estado del medio ambiente en su jurisdicción.

XXXII. Expedir o modificar los bandos de policía y buen gobierno, reglamentos, circulares y disposiciones administrativas necesarias para el cumplimiento de la presente Ley y la preservación del equilibrio ecológico en su territorio;

XXXIII. Celebrar convenios o acuerdos de coordinación o de concertación con la federación, gobierno del estado, con otros municipios, con personas físicas o morales, y con los sectores social y privado para realizar acciones en la materia objeto de esta ley y vigilar el cumplimiento de la misma; y

XXXIV. Las demás que resulten necesarias para preservar y restaurar el equilibrio ecológico y la protección del medio ambiente dentro de su territorio, así como para el cumplimiento de las leyes generales, la presente norma, sus reglamentos, las normas oficiales mexicanas, las normas técnicas estatales, programas de manejo, ordenamientos ecológicos, y demás disposiciones ambientales, dentro de su respectivo ámbito de competencia.

CAPÍTULO IV
De la Coordinación Intersectorial

Artículo 13. Las autoridades ambientales trabajarán desde su respectivo ámbito de competencia, de forma coordinada, concertada y corresponsable con la sociedad, así como con las autoridades de los distintos niveles de gobierno, en la planeación, ejecución y promoción de acciones para la protección, conservación, preservación, restauración y aprovechamiento sustentable del medio ambiente.

Artículo 14. La persona Titular del Poder Ejecutivo Estatal, a través de la Secretaría y los órganos desconcentrados de la administración pública, podrá celebrar acuerdos o convenios de coordinación la Federación, otros Estados o los Ayuntamientos de éstos, así como con los Ayuntamientos del Estado, para la realización de acciones conjuntas o para la delegación de atribuciones que la Ley les otorga.

Artículo 15. El Estado, con la participación que en su caso les corresponda a los Ayuntamientos, podrá celebrar convenios con la federación para asumir además de las facultades previstas y concedidas en el Artículo 11 de la Ley General, las siguientes facultades:

I. La administración y vigilancia de las áreas naturales protegidas de competencia de la Federación, así como sitios ramsar, conforme a lo establecido en el programa de manejo respectivo y demás disposiciones del presente ordenamiento;

II. El control de los residuos peligrosos considerados de baja peligrosidad conforme a las disposiciones de la Ley General;

III. La evaluación del impacto ambiental de las obras o actividades de competencia estatal o municipal , con excepción de las obras o actividades siguientes:

a) Obras hidráulicas, así como vías generales de comunicación, oleoductos, gasoductos, carboductos y poliductos;

b) Industria del petróleo, petroquímica, del cemento, siderúrgica y eléctrica;

c) Exploración, explotación y beneficio de minerales y sustancias reservadas a la Federación en los términos de las Leyes Minera y Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional en Materia Nuclear;

d) Instalaciones de tratamiento, confinamiento o eliminación de residuos peligrosos, así como residuos radiactivos;

e) Aprovechamientos forestales en selvas tropicales y especies de difícil regeneración;

f) Cambios de uso de suelo de áreas forestales, así como en selvas y zonas áridas;

g) Proyectos inmobiliarios que afecten los ecosistemas costeros;

h) Obras y actividades en humedales, ecosistemas costeros, lagunas, ríos, lagos y esteros conectados con el mar, así como en sus litorales o zonas federales, e

i) Obras en áreas naturales protegidas de competencia de la Federación y actividades que por su naturaleza puedan causar desequilibrios ecológicos graves; así como actividades que pongan en riesgo el ecosistema.

IV. La protección y preservación del suelo, la flora y fauna silvestre, terrestre y los recursos forestales;

V. El control de acciones para la protección, preservación y restauración del equilibrio ecológico y la protección al ambiente en la zona federal marítimo terrestre, así como en la zona federal de los cuerpos de agua considerados como nacionales;

VI. La prevención y control de la contaminación de la atmósfera, proveniente de fuentes fijas y móviles de jurisdicción federal y, en su caso, la expedición de las autorizaciones correspondientes;

VII. La prevención y control de la contaminación ambiental originada por ruido, vibraciones, energía térmica, luz intrusa, radiaciones electromagnéticas y olores perjudiciales para el equilibrio ecológico y el ambiente, proveniente de fuentes fijas y móviles de competencia federal y, en su caso, la expedición de las autorizaciones correspondientes;

VIII. La realización de acciones operativas tendientes a cumplir con los fines previstos en este ordenamiento, y

IX. La inspección y vigilancia del cumplimiento de esta Ley y demás disposiciones que de ella deriven.

En contra de los actos que emita el gobierno del Estado o en su caso los Ayuntamientos de la entidad en ejercicio de las facultades que asuman de conformidad con este precepto respecto de los particulares, procederán los recursos y medios de defensa establecidos en el Capítulo V del Título Sexto de la Ley General.

Artículo 16. Sin menoscabo de lo previsto en el Artículo 12 de la Ley General, los convenios o acuerdos que suscriba el Estado con la Federación, el Estado con otros Estados o los

Ayuntamientos de éstos, y con los de la propia entidad, para los propósitos a los que se refiere el artículo anterior, deberán ajustarse a las siguientes bases:

I. Definirán con precisión las materias y actividades que constituyan el objeto del convenio o acuerdo;

II. Deberá de ser congruente el propósito de los convenios o acuerdos de coordinación con las disposiciones de los Planes de Desarrollo Nacional, Estatal y Municipal, así como con sus respectivas políticas ambientales;

III. Describirán los bienes y recursos que aporten las partes, señalando cuál será su destino específico y su forma de administración;

IV. Especificarán la vigencia del convenio o acuerdo, sus formas de terminación y resolución de controversias y, en su caso, de prórroga;

V. Definirán el órgano u órganos que llevarán a cabo las acciones que resulten de los convenios o acuerdos incluyendo las de evaluación, y

VI. Contendrán las demás estipulaciones que las partes consideren necesarias para el correcto cumplimiento del convenio o acuerdo. Los convenios o acuerdos deberán ser publicados en el Boletín Oficial.

En los acuerdos y convenios de coordinación que se celebren, se establecerán condiciones que faciliten la descentralización de facultades y recursos financieros, para el mejor cumplimiento de las disposiciones legales aplicables.

Artículo 17. En el alcance de sus atribuciones respecto de las zonas marinas mexicanas, la zona federal marítimo terrestre y demás bienes nacionales, el Estado y los municipios deberán actuar de manera coordinada, junto con la federación, para proteger los ecosistemas marino-costeros.

Son obligaciones concurrentes del Estado y los municipios, en el ámbito de sus atribuciones:

I. Prevenir y controlar fuentes terrestres de contaminación que afecten ecosistemas marinos y costeros;

II. Establecer medidas de adaptación climática, protección costera y restauración ecológica;

III. Coadyuvar con la Federación en inspección, vigilancia, monitoreo, educación ambiental y atención de contingencias; y

IV. Celebrar convenios de coordinación para el manejo integral de la zona costera, considerando el vínculo de los ecosistemas e impactos de las actividades humanas tanto en la zona terrestre como marina.

Las autoridades estatales y municipales deberán incorporar el enfoque de cuenca, conectividad ecológica y manejo integrado de zonas costeras en toda decisión que pueda afectar estas áreas.

TITULO TERCERO
De la Política Ambiental

CAPÍTULO I
De las Disposiciones Generales de la Política Ambiental

Artículo 18. Esta Ley, sus reglamentos, las normas técnicas ambientales, los reglamentos y disposiciones administrativas municipales, así como los planes, programas y acciones que deriven de esta norma, forman parte de los instrumentos de política ambiental que rige en el estado de Baja California Sur y sus municipios.

En la formulación y ejecución de las acciones a cargo de las dependencias y entidades de la administración pública estatal y municipal, así como en el ejercicio de sus atribuciones para regular, promover o restringir las actividades de los particulares, se observarán con carácter obligatorio los lineamientos de política ambiental establecidos en esta norma.

Artículo 19. Para la formulación, conducción, aplicación y evaluación de la política ambiental y sus instrumentos, las autoridades estatales y municipales observarán los siguientes criterios:

I. Prioridad ambiental y tutela de la naturaleza: Garantizar la prevalencia de la integridad funcional de los ecosistemas y sus procesos biológicos, priorizando siempre la medida, acción o interpretación que otorgue la protección más amplia al medio ambiente, siempre y cuando esto no afecte los derechos de identidad cultural, usos y costumbres de las comunidades indígenas, originarias o equiparables;

II. Resiliencia climática e intergeneracionalidad: La gestión de los recursos naturales deberá asegurar que se mantenga el equilibrio ecológico y la calidad de vida de las generaciones presentes y futuras, mediante acciones de mitigación, adaptación y demás que fomenten la resiliencia ante los efectos del cambio climático.

III. Supremacía del Interés Público: Ningún interés particular o beneficio económico privado podrá anteponerse al derecho humano a un medio ambiente sano, ni a las medidas reconocidas para garantizar su protección.

IV. Primacía de la prevención: Privilegiar la prevención sobre la restauración, y esta última a la compensación. Las autoridades ambientales deberá actuar de oficio para evitar el daño o deterioro ambiental, considerando la prevención como el mecanismo más eficaz para salvaguardar el patrimonio natural del Estado.

V. Corresponsabilidad y externalidades: Obligar a quien realice obras o actividades que afecten o puedan afectar el ambiente a prevenir, minimizar y reparar los daños causados, así como a asumir los costos y la responsabilidad total de las afectaciones directas e indirectas, evitando su propagación.

VI. Aprovechamiento sustentable y regenerativo: Asegurar que el uso de recursos naturales renovables sea proporcional a su tasa de renovación, así como la sustitución progresiva de los recursos no renovables para evitar su agotamiento.

VII. Enfoque Ecosistémico y de paisaje: Considerar los servicios ambientales y la conectividad de los ecosistemas, así como el valor del paisaje como patrimonio social, cultural y recurso fundamental de la identidad sudcaliforniana.

VIII. Justicia Ambiental y Social: Orientar la política ambiental a la erradicación de la pobreza y a garantizar la soberanía alimentaria, así como a una distribución equitativa de los beneficios y cargas ambientales de las obras y actividades que se lleven a cabo en el territorio, respetando los derechos, saberes y formas de vida de las comunidades indígenas, originarias o equiparables.

IX. Congruencia y rigor técnico: Considerar criterios de fragilidad, vulnerabilidad, capacidad de carga de los ecosistemas y límites de cambio aceptable en los instrumentos y procesos de toma de decisiones sobre actividades económicas, industriales, urbanización y asentamientos humanos, conforme a las mejores técnicas y metodologías existentes.

X. Corresponsabilidad institucional: Ninguna autoridad podrá excusarse de actuar ante un riesgo o daño ambiental. Ante el conocimiento de una hecho u omisión que afecte o pueda afectar recursos o servicios ambientales fuera de su ámbito de competencia, deberá dar aviso de inmediato a la autoridad competente, crear y activar los mecanismos de coordinación necesarios para atender la problemática y, en su caso, denunciar ante las instancias federales o locales correspondientes;

XI. Responsabilidad fuera de la jurisdicción: Asegurar que las actividades que se realicen dentro del territorio estatal o municipal no afecten los ecosistemas fuera de su jurisdicción, otorgando especial protección a los corredores biológicos y a las especies migratorias que transiten dentro del territorio, o que puedan verse afectadas por las actividades que ocurran dentro del mismo;

XII. Gobernanza, coordinación y concertación sectorial: Articular de forma transversal las políticas económicas, turísticas, agropecuarias, industriales, urbanas y de asentamientos humanos con los objetivos de esta Ley, fomentando la participación y coordinación con los sectores público, privado y social.

XIII. Participación social y democracia ambiental: Garantizar que toda persona tenga acceso a información ambiental completa, oportuna y en formatos accesibles, así como a participar de forma libre, previa, informada e inclusiva, desde las etapas iniciales de los procesos de creación de instrumentos de política ambiental o de toma de decisiones ambientales que deriven de la presente Ley, fortaleciendo los mecanismos administrativos y judiciales para facilitar el acceso a la justicia ambiental, priorizando que las resoluciones que se dicten resuelvan la cuestión de fondo planteada.

XIV. Gestión integral de la contaminación: Priorizar la prevención y reducción de la contaminación del aire, agua y suelo, la remediación de sitios contaminados y la transición hacia modelos de economía circular, asegurando que el crecimiento de los asentamientos humanos no rebase la capacidad de regeneración y asimilación de los ecosistemas locales.

XV. No transferencia de impactos: Evitar que las medidas y decisiones de gestión ambiental trasladen contaminantes o impactos negativos entre los diversos ecosistemas, elementos naturales, especies o servicios ambientales.

XVI. Derecho a la ciudad, calidad de vida y justicia hídrica: Sujetar todo crecimiento urbano o industrial a la disponibilidad real de los recursos hídricos,a la capacidad de carga de los ecosistemas dentro del territorio y a los límites de cambio aceptables, priorizando el uso del recurso hídrico para consumo humano y doméstico sobre cualquier otro uso, así como garantizando la protección de los sitios de recarga de acuíferos.

XVII.

CAPÍTULO II
De los Instrumentos de Política Ambiental

SECCIÓN I
De la Planeación Ambiental

Artículo 20.- Para cumplir con los objetivos de la conservación permanente del equilibrio de los ecosistemas, en el Plan Estatal de Desarrollo se observarán las siguientes estrategias generales, de conformidad con esta ley y las demás disposiciones aplicables:

I. Estrategia de desarrollo regenerativo y sustentable: Planificar con base en el ordenamiento ecológico del territorio a escalas que permitan la gestión municipal efectiva, priorizar la conversión de sistemas productivos que degraden los recursos hídricos y el suelo a sustentables, la transformación limpia de materias primas, el ahorro energético, el reciclaje de energía basado en el aprovechamiento sustentable de los residuos y la transición hacia una economía circular;

II. Estrategia de coordinación de los tres niveles de gobierno: Consolidar la coordinación entre la Federación, el Estado y los Municipios, en materia de protección al ambiente y normatividad actualizada, dinámica, justa, garantista y eficaz; y

III. Estrategia de protección ambiental: Rehabilitar, preservar y restaurar los ecosistemas como infraestructura natural vital; prevenir, atenuar y controlar la contaminación para garantizar el derecho a la salud ambiental; establecer modelos de desarrollo urbano basados en criterios ambientales, sujetos a la capacidad de carga de los ecosistemas y la disponibilidad real de los recursos hídricos, garantizando la calidad de vida de sus habitantes; impulsar la educación e investigación científica aplicada a la solución de emergencias ambientales locales; garantizar medidas de mitigación, adaptación y resiliencia ante los efectos del cambio climático.

IV. Estrategia de ordenamiento basado en límites ecológicos: Implementar estudios de capacidad de carga y límites de cambio aceptable para la autorización de obras o infraestructura en los nuevos centros de población, zonas conurbadas y, especialmente, en áreas naturales protegidas estatales y municipales, y en zonas de alta importancia ecológica, garantizando que el desarrollo no rebase los umbrales de resiliencia de los ecosistemas.

Artículo 21.-La Planeación del Desarrollo Estatal y Municipal, los programas de desarrollo urbano de los nuevos centros de población, las zonas conurbadas, en áreas naturales protegidas estatales y municipales y, especialmente en las zonas de alta importancia ecológica, deberán fundamentarse en estudios de capacidad de carga y límites de cambio aceptable para el establecimiento de obras o infraestructura turística y urbana. Asimismo, deberán considerar las autorizaciones de impacto ambiental sobre obras y actividades que pretendan llevarse a cabo dentro del polígono que pretenda abarcar el instrumento.

SECCIÓN II
Del Ordenamiento Ecológico

Artículo 22. Los ordenamientos ecológicos son los instrumentos de política ambiental y planeación territorial de utilidad e interés público, cuyo objeto es regular e inducir el uso del suelo, las actividades productivas, los asentamientos humanos y el aprovechamiento de los recursos naturales, de conformidad con la aptitud del territorio, la vocación natural de los ecosistemas, su capacidad de carga, sus límites de cambio aceptable,resiliencia, regeneración, conectividad ecológica y fragilidad ambiental, a fin de preservar, proteger, restaurar y mejorar el equilibrio ecológico y asegurar el bienestar de las generaciones presentes y futuras.

Su contenido es de observancia obligatoria para la elaboración, aplicación e interpretación de todas las disposiciones jurídicas en materia de equilibrio ecológico, desarrollo urbano, ordenamiento territorial, asentamientos humanos, actividades económicas o productivas, actividades turísticas y demás actividades que puedan incidir en la gestión de los recursos naturales u ocasionar un impacto negativo en el medio ambiente.

Artículo 23. El ordenamiento ecológico del territorio buscará alcanzar, al menos, los siguientes fines:

I. Prevenir y resolver conflictos ambientales derivados de la concurrencia o incompatibilidad de usos, obras y actividades en el territorio;

II. Determinar las bases ambientales para la localización, permanencia, ampliación, modificación o reubicación de obras, actividades productivas, de servicios y asentamientos humanos;

III. Proteger los ecosistemas, la biodiversidad, los bienes y servicios ambientales, las cuencas, subcuencas, microcuencas, acuíferos, humedales, manglares, dunas costeras, salitrales, zonas de recarga, corredores biológicos, zonas donde se generen servicios ambientales relevantes para la biodiversidad marina y costera, y demás áreas ambientalmente relevantes o de atención prioritaria;

IV. Favorecer los usos del suelo y del territorio que generen menor impacto ambiental y mayor beneficio colectivo, social y ecológico;

V. Incorporar medidas de adaptación y mitigación frente al cambio climático, así como de reducción de vulnerabilidades socioambientales, fortaleciendo la resiliencia climática y la soberanía alimentaria;

VI. Establecer criterios de regulación ecológica que deban observarse en la elaboración, ejecución y actualización de los instrumentos de ordenamiento territorial y desarrollo urbano;

VII. Reconocer y proteger las relaciones ecológicas, culturales, bioculturales, territoriales y de subsistencia de las comunidades indígenas, originarias o equiparables con su entorno.

Artículo 24. El ordenamiento ecológico en el Estado se llevará a cabo conforme a las disposiciones de la Ley General, mediante los siguientes programas:

I. Programa de ordenamiento ecológico regional, que estará a cargo del Gobierno del Estado y abarca todo su territorio; y

II. Programa de ordenamiento ecológico local, que será elaborado por los gobiernos municipales dentro de sus respectivos ámbitos de competencia.

Cuando una región ecológica comprenda total o parcialmente el territorio de dos o más municipios, o cuando existan procesos ecológicos, cuencas, corredores biológicos, riesgos o conflictos ambientales que rebasen el ámbito municipal, podrán formularse programas regionales de carácter interestatal o intermunicipal mediante los convenios de coordinación correspondientes.

Artículo 25. Corresponde al Gobierno del Estado en materia de ordenamiento ecológico:

I. Formular, expedir, ejecutar, evaluar y, en su caso, modificar el Programa de Ordenamiento Ecológico Regional del Estado;

II. Brindar apoyo técnico y metodológico a los municipios para la formulación, ejecución, evaluación y modificación de los Programas de Ordenamiento Ecológico Local;

III. Emitir el dictamen de congruencia de los Programas de Ordenamiento Ecológico Local respecto de los instrumentos federales, estatales y regionales aplicables;

IV. Promover la celebración de convenios de coordinación con la Federación, municipios y otras entidades federativas;

V. Integrar, administrar y actualizar la bitácora ambiental estatal del ordenamiento ecológico; y

VI. Emitir lineamientos, criterios técnicos y metodologías para asegurar la calidad, comparabilidad, integridad y actualización de la información utilizada en los procesos de ordenamiento ecológico.

Artículo 26. Corresponde a los Ayuntamientos en materia de ordenamiento ecológico:

I. Formular, aprobar, expedir, ejecutar, evaluar y, en su caso, modificar los Programas de Ordenamiento Ecológico Local;

II. Garantizar la congruencia de dichos programas con los instrumentos federales, estatales y regionales aplicables;

III. Incorporar sus determinaciones en la planeación municipal, los instrumentos de ordenamiento territorial y desarrollo urbano, la obra pública, las autorizaciones de uso

de suelo y demás actos administrativos que incidan en el territorio y en el uso y aprovechamiento de los recursos naturales;

IV. Participar en los procesos regionales que comprendan su territorio o afecten procesos ecológicos de interés común; y

V. Mantener una bitácora ambiental municipal.

Artículo 27. El Programa de Ordenamiento Ecológico Regional podrá abarcar la totalidad o una parte del territorio del Estado y tendrá por objeto:

I. Regionalizar ecológicamente el territorio;

II. Identificar zonas de atención prioritaria y conflictos ambientales;

III. Establecer los criterios, lineamientos y estrategias ecológicas para la preservación, protección, restauración y aprovechamiento sustentable de los recursos naturales;

IV. Determinar criterios para la localización, densificación, expansión, reconversión o reubicación de actividades productivas, infraestructura y asentamientos humanos;

V. Los lineamientos para su ejecución, seguimiento, evaluación y modificación.

Artículo 28. Los Programas de Ordenamiento Ecológico Local tendrán por objeto:

I. Determinar las áreas ecológicas del municipio o de la zona que materia del instrumento;

II. Regular los usos del suelo fuera de los centros de población, para proteger el ambiente, así como para preservar, restaurar y aprovechar sustentablemente los recursos naturales y los servicios ambientales;

III. Establecer criterios de regulación ecológica para la protección, preservación, restauración y aprovechamiento sustentable de los recursos naturales dentro de los centros de población, mismos que deberán incorporarse en los instrumentos de desarrollo urbano, ordenamiento territorial, vivienda e infraestructura;

IV. Definir límites ambientales al crecimiento urbano y a la expansión de las áreas urbanizables; y

V. Determinar medidas específicas de protección, restauración, conectividad y adaptación climática a escala local.

Artículo 29. Los programas de ordenamiento ecológico regionales y locales, deberán contener como mínimo:

I. La delimitación precisa del área de estudio y del ámbito territorial de aplicación;

II. La descripción de sus atributos físicos, bióticos, climáticos, hidrológicos, paisajísticos, sociales, culturales y económicos,

III. La descripción y análisis del vínculo con los ecosistemas dentro de su jurisdicción, con los ecosistemas marinos y costeros;

IV. El diagnóstico ambiental del territorio y de los conflictos socioambientales existentes o previsibles;

V. El análisis de aptitud del territorio, considerando la capacidad de carga, los límites de cambio aceptable, fragilidad ambiental, conectividad ecológica y riesgos ambientales y climáticos, conforme a las mejores técnicas y metodologías existentes;

VI. La definición de unidades de gestión ambiental;

VII. Los lineamientos ecológicos por unidad de gestión;

VIII. Las estrategias ecológicas que incluyan acciones, responsables y plazos para su cumplimiento y mecanismos de coordinación;

IX. Los criterios de regulación ecológica aplicables para la preservación, protección, restauración y aprovechamiento sustentable de los recursos naturales que se localicen en la zona de que se trate.

X. Los indicadores de cumplimiento, efectividad e impacto;

XI. El sistema de monitoreo, seguimiento y evaluación; y

XII. Las reglas para su revisión, actualización y modificación.

Artículo 30. Además de los requisitos previstos en el artículo anterior, los ordenamientos ecológicos locales deberán contener:

I. Los usos del suelo aplicables fuera de los centros de población, con el propósito de proteger el ambiente y preservar, restaurar y aprovechar de manera sustentable los recursos naturales respectivos; y

II. Establecer los criterios de regulación ecológica para la protección, preservación, restauración y aprovechamiento sustentable de los recursos naturales dentro de los centros de población, mismos que deberán ser considerados en los planes o programas de desarrollo urbano correspondientes.

Artículo 31. En la formulación, evaluación, ejecución, actualización y modificación del ordenamiento ecológico deberán considerarse, por lo menos, los siguientes criterios:

I. La naturaleza, características y distribución de los ecosistemas existentes en el territorio de su competencia;

II. La vocación natural y la aptitud territorial de cada zona o región, en función de sus elementos naturales, recursos, procesos ecológicos, distribución de la población y actividades económicas predominantes;

III. La capacidad de carga, amortiguamiento y regeneración de los ecosistemas, así como su fragilidad, resiliencia y conectividad;

IV. El estado de conservación, deterioro, fragmentación o restauración de los ecosistemas, elementos naturales y biodiversidad;

V. Los desequilibrios existentes en los ecosistemas por efecto de asentamientos humanos, cambio de uso del suelo, contaminación, especies exóticas invasoras y ferales, actividades económicas, infraestructura, fenómenos naturales o antropogénicos, y cambio climático;

VI. El equilibrio que debe existir entre los asentamientos humanos y sus condiciones ambientales, así como los límites ecológicos al crecimiento urbano;

VII. El impacto ambiental, acumulativo, sinérgico, residual y climático de nuevos asentamientos humanos, vías de comunicación, obras y actividades públicas o privadas;

VIII. Las cuencas hidrográficas e hidrológicas, acuíferos, zonas de recarga y el enfoque de cuenca en la planeación y gestión ambiental;

IX. Las áreas naturales protegidas, sus áreas de influencia y demás zonas sujetas a regímenes especiales de protección, así como las disposiciones de sus decretos y programas de manejo;

X. Medidas para la protección de zonas adyacentes a manglares, dunas costeras y salitrales;

XI. Los objetivos de descarbonización, adaptación, mitigación y resiliencia al cambio climático y reducción de riesgos socioambientales, así como medidas para su atención;

XII. Soluciones basadas en la naturaleza y demás medidas que fortalezcan la resiliencia de los ecosistemas y de la población;

XIII. El patrimonio natural, biocultural y paisajístico del Estado;

XIV. Las relaciones culturales, ancestrales, espirituales y de subsistencia de los pueblos y comunidades en el territorio;

XV. Las observaciones, propuestas y evidencia técnica y comunitaria aportadas por la ciudadanía durante los procesos participativos; y

XVI. La congruencia con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte y la Ley General, así como los diversos instrumentos de política ambiental.

Artículo 32. Las determinaciones de los programas de ordenamiento ecológico serán obligatorias para las dependencias y entidades de la administración pública estatal y municipal, en el ámbito de sus respectivas competencias, y deberán ser observadas, al menos en:

I. La planeación y ejecución de obra pública;

II. La formulación y actualización de programas sectoriales, territoriales, urbanos, de infraestructura, hídricos, climáticos, sobre gestión de la contaminación y economía circular;

III. El otorgamiento de autorizaciones, licencias, permisos, concesiones, asignaciones, cambios de uso del suelo, compatibilidades territoriales y demás actos administrativos que incidan en el territorio;

IV. La definición de reservas territoriales, destinos y usos del suelo;

V. V. Los programas, subsidios, incentivos y financiamientos públicos; y

VI. Los demás actos de autoridad que puedan generar impactos ambientales significativos.

Artículo 33. El ordenamiento ecológico y los instrumentos de ordenamiento territorial y desarrollo urbano deberán interpretarse y aplicarse de manera armónica y complementaria, bajo el principio de prevalencia de la protección ambiental.

Los programas de desarrollo urbano no podrán prever expansiones urbanas, densificaciones, cambios de uso del suelo o infraestructura incompatibles con los programas de ordenamiento ecológico vigentes.

Ninguna autoridad estatal o municipal podrá autorizar obras, usos o actividades incompatibles con los lineamientos y estrategias ecológicas vigentes, salvo que atienda a una medida de urgente aplicación ante la existencia de un riesgo de deterioro grave, irreversible o incierto para los ecosistemas, los servicios ambientales o la población.

SECCIÓN III
Del Proceso de Creación del Ordenamiento Ecológico

Artículo 34. Cuando se pretenda crear programas de ordenamiento ecológico regional que abarquen el territorio de dos o más entidades federativas, uno o municipios, o incidan en materias sujetas a competencia concurrente, las autoridades competentes deberán suscribir convenios de coordinación, a efecto de definir de manera clara y obligatoria las bases, responsabilidades, mecanismos de participación, procedimientos de consulta, e instrumentos de seguimiento para su formulación, expedición, ejecución, evaluación y modificación, en el ámbito de sus respectivas competencias.

Artículo 35. Los ayuntamientos, en ejercicio de su autonomía constitucional, tendrán a su cargo la formulación, aprobación, expedición, ejecución, evaluación y modificación de los programas de ordenamiento ecológico local, en los términos previstos por esta Ley y demás disposiciones aplicables.

Sin perjuicio de dicha autonomía, los municipios podrán suscribir convenios de coordinación con la Federación, el Estado u otros municipios, con el propósito de garantizar la congruencia y compatibilidad de los programas de ordenamiento ecológico local con los instrumentos de política ambiental y territorial de los demás órdenes de gobierno, bajo los principios de coordinación, concurrencia y protección más amplia del medio ambiente.

Artículo 36. Los convenios de coordinación que establezcan, por lo menos:

I. El objeto del convenio;

II. El tipo de ordenamiento ecológico que pretende llevarse a cabo y su ámbito territorial;

III. Las autoridades participantes y sus obligaciones;

IV. Los mecanismos de coordinación técnica, administrativa y presupuestal;

V. Los mecanismos en que se garantizará el acceso a la información y participación ciudadana en cada etapa;

VI. El cronograma de actividades;

VII. Las acciones para integrar, mantener actualizada y publicar la bitácora ambiental; y

VIII. La vigencia, sus causas de terminación, solución de controversias y, en su caso, modificación y prórroga.

Artículo 37. En todo proceso de formulación, evaluación y modificación de programas regionales y locales se integrará un Comité de Ordenamiento Ecológico Territorial como órgano permanente de participación social, concertación, colaboración, transparencia y rendición de cuentas.

Artículo 38. Los comités se integrarán, al menos, por representantes de:

I. La Secretaría estatal competente, cuando participe conforme a sus atribuciones o en el marco de convenios de coordinación;

II. Representante de los municipios involucrados;

III. Representantes de los tres órdenes de gobierno con competencia preferentemente en materia ambiental, o en su caso, territorial, hídrica, forestal, urbana, o climática, cuando participen conforme a sus atribuciones o en el marco de convenios de coordinación;

IV. Representantes de al menos tres Instituciones académicas y de investigación;

V. Representantes de al menos tres organizaciones de la sociedad civil con experiencia en materia ambiental o territorial;

VI. Representantes de al menos tres sectores productivos relevantes en la región; y

VII. Representantes de al menos tres comunidades indígenas, originarias o equiparables, que habiten dentro del polígono donde pretende regir el programa o que pudieran verse afectados con el mismo.

La integración y funcionamiento de los comités deberá garantizar representación equilibrada, pluralidad, paridad de género, inclusión territorial y publicidad de sus acuerdos. Las opiniones técnicas del comité deberán ser consideradas y respondidas de manera fundada y motivada por la autoridad competente.

Artículo 39. Todo proceso de ordenamiento ecológico contará con una bitácora ambiental pública, digital, accesible, gratuita y actualizada, en la que se integrarán, por lo menos:

I. Cronograma del proceso y calendario de actividades, donde se informe en qué etapa se encuentra el procedimiento, así como la fecha, lugar y hora de las reuniones que se pretendan llevar a cabo;

II. Los estudios técnicos, cartográficos, fotografías, imágenes, opiniones y demás documentos que se generen e integren al expediente durante la elaboración del programa;

III. Las listas de asistencia, minutas y, en su caso, las grabaciones de las reuniones que se lleven a cabo durante el proceso;

IV. Las convocatorias, observaciones y respuestas derivadas de la consulta pública;

V. Los indicadores, reportes de monitoreo y evaluaciones del proceso; y

VI. Las determinaciones de aprobación, modificación, actualización o rechazo del proyecto.

La omisión de publicar información sustantiva del proceso generará la reposición de la etapa correspondiente, cuando dicha omisión afecte al derecho de participación ciudadana de cualquier persona dentro del territorio.

Artículo 40. La formulación de los programas de ordenamiento ecológico comprenderá, al menos, las siguientes etapas:

I. Caracterización;

II. Diagnóstico;

III. Pronóstico;

IV. Propuesta;

V. Consulta pública;

VI. Dictamen técnico y jurídico;

VII. Aprobación y expedición;

VIII. Publicación; y

IX. Ejecución, seguimiento, evaluación y, en su caso, modificación.

Artículo 41. La etapa de caracterización tendrá por objeto describir el estado de los componentes natural, social, económico, climático, cultural y territorial del área de estudio y deberá incluir, por lo menos:

I. La delimitación del área de estudio, considerando actividades sectoriales, ecosistemas, servicios ambientales, cuencas, unidades geomorfológicas, límites político-administrativos, procesos ecológicos y áreas de atención prioritaria;

II. La identificación y descripción de atributos ambientales relevantes;

III. El inventario de usos y coberturas del suelo, recursos naturales, infraestructura, actividades sectoriales y asentamientos humanos;

IV. La identificación de comunidades indígenas, originarias o equiparables, núcleos agrarios, así como comunidades vulnerables; y

V. La integración cartográfica, geoespacial y documental necesaria para las etapas subsecuentes.

Artículo 42. La etapa de diagnóstico tendrá por objeto analizar el estado, tendencias, presiones, incompatibilidades y conflictos ambientales del territorio, así como determinar la aptitud del territorio para los distintos usos y actividades, considerando:

I. La oferta y demanda de recursos naturales;

II. El mantenimiento de bienes y servicios ambientales;

III. La conservación y mejoramiento de ecosistemas y biodiversidad;

IV. La fragilidad ambiental, capacidad de carga, los límites de cambio aceptable y resiliencia;

V. Los sitios prioritarios para conservar, proteger o restaurar, de acuerdo con su estatus de protección, conservación, degradación o contaminación, su vulnerabilidad ante el cambio climático, así como por la presencia de especies amenazadas o en peligro de extinción, o de recursos naturales importantes;

VI. La vulnerabilidad al cambio climático y a riesgos naturales o antrópicos; y

VII. Las desigualdades socioambientales y territoriales.

Artículo 43. La etapa de pronóstico tendrá por objeto examinar la evolución probable de los conflictos ambientales y de las condiciones del territorio bajo distintos escenarios, considerando, entre otros:

I. El deterioro de bienes y servicios ambientales;

II. La pérdida de cobertura vegetal, degradación de ecosistemas y afectación a especies;

III. Los efectos del cambio climático;

IV. Las tendencias de crecimiento poblacional y expansión urbana;

V. Las demandas de infraestructura, equipamiento y servicios;

VI. Los impactos ambientales acumulativos considerando sus causas y efectos en tiempo y lugar; y

VII. Los escenarios de conservación, restauración, aprovechamiento sustentable o deterioro.

Artículo 44. La etapa de propuesta tendrá por objeto generar el modelo de ordenamiento ecológico del territorio, en el cual se incluirán las unidades de gestión ambiental, así como los lineamientos y estrategias ecológicas que se propone aplicar.

Los lineamientos y estrategias deberán contener criterios específicos para la regulación ambiental de los asentamientos humanos, la preservación, conservación, protección y restauración de los ecosistemas, la adaptación climática, la prevención de riesgos y la compatibilización con otros instrumentos de política pública ambiental.

Artículo 45. Concluidas las etapas de caracterización, diagnóstico, pronóstico y propuesta, la autoridad competente someterá el proyecto de programa a consulta pública, misma que debe realizarse de forma previa, libre e informada, por un plazo no menor de sesenta días hábiles ni mayor a ciento veinte días hábiles.

Artículo 46. La consulta pública deberá garantizar, por lo menos:

I. La publicación de la convocatoria en el Boletín Oficial, portales institucionales y medios de amplia difusión, al menos 5 días hábiles previos a su inicio, donde se señale:

a) Las fechas de inicio y término de la consulta pública;

b) Lugares físicos y sitios electrónicos donde se podrá consultar la propuesta de ordenamiento ecológico del territorio, así como la bitácora ambiental;

c) Los lineamientos conforme a los cuales se desarrollará el proceso, así como los mecanismos para participar; y

d) Las fechas, horarios y lugares donde se llevarán a cabo las audiencias públicas o en su caso, el sitio oficial donde pueda consultarse esta información.

II. El acceso libre, gratuito y oportuno a la propuesta íntegra del programa de ordenamiento ecológico, incluyendo los estudios, mapas, bases metodológicas, el proyecto normativo y anexos que la conforman, tanto en las oficinas de las autoridades ambientales, como de forma digital en sus sitios oficiales;

III. El acceso libre, gratuito y oportuno a la bitácora ambiental, de forma digital en los sitios oficiales de las autoridades ambientales;

IV. Lineamientos claros que faciliten la participación ciudadana;

V. Mecanismos físicos y digitales para recibir observaciones;

VI. Audiencias públicas en las regiones directamente involucradas;

VII. Medidas de accesibilidad para personas con discapacidad y comunidades vulnerables, a fin de lograr su participación efectiva; y

VIII. Se responderán las observaciones que se realicen durante la consulta pública de forma fundada y motivada, y se notificarán a los interesados en breve término, ya sea personalmente o mediante los medios electrónicos que para tal efecto autorice;

IX. Elaboración y publicación de un informe de las observaciones que resulten procedentes, previo a la dictaminación y emisión del programa.

Artículo 47. Cuando la formulación, modificación o ejecución del programa pueda afectar directamente los derechos, territorios, recursos, formas de vida o patrimonio biocultural de comunidades vulnerables, indígenas, originarias o equiparables, la autoridad competente deberá realizar procesos de consulta previa, libre, informada y culturalmente adecuada, de conformidad con la Constitución, los tratados internacionales y la legislación aplicable. La falta o inadecuada consulta invalidará el procedimiento respectivo.

Artículo 48. Concluida la consulta pública, la autoridad competente integrará un dictamen técnico y jurídico que deberá:

I. Valorar la información generada en todas las etapas;

II. Analizar las observaciones presentadas y justificar su aceptación o rechazo;

III. Ajustar la propuesta de programa considerando las observaciones presentadas durante la consulta que hayan sido aceptadas;

IV. Verificar la congruencia del programa con el marco constitucional, convencional, legal y reglamentario aplicable;

V. Verificar que el programa adopte la alternativa de mayor protección ambiental compatible con los derechos humanos y el interés público; y

VI. Determinar la viabilidad de su expedición.

Artículo 49. A efecto de expedir el Programa de Ordenamiento Ecológico Regional mediante decreto del Titular del Poder Ejecutivo Estatal, se deberá cumplir con la emisión del dictamen técnico y jurídico por la Secretaría; la opinión del Comité de Ordenamiento Ecológico Territorial correspondiente; y la integración del expediente completo del proceso, incluyendo la consulta pública y sus resultados.

El decreto deberá publicarse íntegramente en el Boletín Oficial.

Artículo 50. Los Ayuntamientos podrán aprobar sus respectivos Programas de Ordenamiento Ecológico Local una vez que cumplan con la integración del expediente completo del proceso, incluyendo la consulta pública y sus resultados; la emisión del dictamen técnico y jurídico, por la dependencia municipal que determine cada Ayuntamiento y contar con la opinión del Comité de Ordenamiento Ecológico correspondiente; así como someter la propuesta de programa de ordenamiento ecológico a dictamen de congruencia ante la Secretaría.

Dichos programas deberán publicarse íntegramente en el Boletín Oficial.

Artículo 51. Los programas de ordenamiento ecológico deberán guardar congruencia con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, los programas federales aplicables, y, en su caso, con el Programa de Ordenamiento Ecológico Regional del Estado.

La Secretaría emitirá dictamen de congruencia de los programas de ordenamiento ecológico local dentro del plazo de noventa días hábiles contados a partir de la recepción completa del proyecto municipal. Si el dictamen no fuera favorable, deberá expresar de manera fundada, motivada, clara, técnica y exhaustiva las razones de incongruencia y las adecuaciones

recomendadas, respetando su autonomía y atribuciones legales conforme a su ámbito de competencia.

En caso de que la autoridad estatal no de respuesta dentro del plazo previsto en este artículo a la solicitud, se entenderá que la respuesta es favorable y que la propuesta de programa de ordenamiento ecológico local guarda congruencia con los instrumentos de política ambiental de los tres niveles de gobierno.

Artículo 52. Las dependencias y entidades estatales y municipales deberán ajustar sus programas operativos, presupuestos, obras y acciones conforme con el programa de ordenamiento ecológico vigente.

Artículo 53. En caso de duda técnica, científica, normativa o cartográfica sobre el alcance de una determinación del ordenamiento ecológico, deberá prevalecer la interpretación más favorable a la conservación, restauración y protección del equilibrio ecológico.

Artículo 54. La Secretaría y los ayuntamientos, en el ámbito de sus competencias, realizarán permanentemente el monitoreo, seguimiento y evaluación de los programas de ordenamiento ecológico, con base en indicadores ambientales, territoriales, climáticos y sociales, para medir el cumplimiento de sus objetivos, metas y lineamientos ecológicos, y determinar la efectividad del programa.

La evaluación del cumplimiento de las metas propuestas se realizará por lo menos cada dos años, y sus resultados deberán publicarse en la bitácora ambiental.

Artículo 55. El Programa de Ordenamiento Ecológico Regional del Estado deberá revisarse integralmente por lo menos cada seis años, durante el primer año del ejercicio constitucional de la administración estatal, sin perjuicio de revisiones extraordinarias cuando:

I. Existan cambios significativos en las condiciones ambientales;

II. Se presenten nuevos riesgos o conflictos socioambientales;

III. Exista información científica o técnica relevante no considerada;

IV. Se modifique sustancialmente el marco jurídico aplicable; o

V. Se advierte la insuficiencia del programa para proteger el ambiente o los derechos humanos;

Los Programas de Ordenamiento Ecológico Local deberán revisarse al menos en los plazos previstos para la actualización de los instrumentos municipales de ordenamiento territorial y desarrollo urbano, o antes cuando se actualicen los supuestos anteriores, sin que pueda exceder el plazo de seis años, contados a partir de su entrada en vigor.

Artículo 56. La modificación de los programas de ordenamiento ecológico deberá sujetarse a las mismas formalidades previstas para su formulación y expedición.

No procederán modificaciones que:

I. Reduzcan injustificadamente el nivel de protección ambiental alcanzado;

II. Fragmenten ecosistemas estratégicos o afecten su conectividad ecológica;

III. Comprometan la capacidad de carga, los límites de cambio aceptable establecidos o la resiliencia de los ecosistemas;

IV. Generen afectaciones significativas a los servicios ambientales;

V. Incrementen de manera no razonable los riesgos socioambientales; y

VI. Contravengan los tratados y metas internacionales de los que el Estado mexicano sea parte.

Toda modificación deberá justificarse técnica, científica y jurídicamente, bajo los principios de prevención, precaución, no regresión y máxima protección ambiental.

SECCIÓN IV
De los Instrumentos e Incentivos Económicos

Artículo 57. El Estado y los ayuntamientos, en el ámbito de sus respectivas competencias, diseñarán, desarrollarán y aplicarán instrumentos económicos que incentiven el cumplimiento de los objetivos de la política ambiental y mediante los cuales se buscará los objetivos previstos en el artículo 21 de la Ley General.

Artículo 58. Se consideran instrumentos económicos los mecanismos normativos, administrativos y financieros mediante los cuales las personas asumen los beneficios y

costos ambientales derivados de sus actividades, así como incentivando conductas favorables al ambiente.

Son instrumentos económicos:

I. Fiscales: Las contribuciones especiales y los estímulos fiscales que incentiven el cumplimiento de los objetivos de la política ambiental. En ningún caso estos instrumentos podrán establecerse con fines exclusivamente recaudatorios, debiendo destinarse a la protección, restauración y mejora del ambiente;

II. Financieros: Los créditos, las fianzas, los seguros de responsabilidad civil, los fondos y los fideicomisos, cuando sus objetivos estén dirigidos a la preservación, protección, restauración o aprovechamiento sustentable de los recursos naturales y el ambiente, así como al financiamiento de programas, proyectos, estudios e investigación científica y tecnológica para la preservación del equilibrio ecológico y protección al ambiente; y

III. De mercado: Las concesiones, autorizaciones, licencias, permisos sellos o distintivos que corresponden a volúmenes preestablecidos de emisiones de contaminantes en el aire, agua o suelo, o bien, que establecen los usos, limitaciones y modalidades en Áreas Naturales Protegidas y Áreas de Valor Ambiental o en zonas cuya preservación y protección se considere relevante desde el punto de vista ambiental, o que buscan informar a los consumidores sobre las ventajas ecológicas de productos o servicios, para distinguirlos dentro de un mercado ecológicamente responsable.

Artículo 59. El Gobierno del Estado, a través de la Secretaría y en coordinación con la Secretaría de Finanzas y Administración, así como los Gobierno Municipales en el ámbito de sus respectivas competencias, promoverán el otorgamiento de estímulos fiscales a las personas físicas o jurídicas, así como organismos públicos, privados y sociales que aporten bienes y/o recursos financieros para:

I. El establecimiento, manejo y vigilancia de áreas naturales protegidas;

II. Proteger o restaurar parques y reservas, zonas de preservación ecológica de los centros de población, zonas críticas prioritarias, zonas de restauración ecológica y sitios ubicados dentro de los límites de áreas decretadas como áreas sujetas a conservación ecológica;

III. La adquisición, instalación y operación de tecnologías, sistemas, equipos, materiales, o la implementación de acciones que demuestren prevenir, reducir o evitar la contaminación del aire, agua o suelo, así como el uso eficiente de los recursos naturales y de energía;

IV. La adquisición, instalación y operación de tecnologías, sistemas, equipos, materiales, o la implementación de acciones para la adaptación a los efectos del cambio climático o para la mitigación de emisiones de gases y compuestos de efecto invernadero;

V. La Fabricación, instalación o mantenimiento a equipo de filtrado, combustión, control, así como de cualquier tipo de tratamientos de emisiones que contaminen la atmósfera;

VI. La investigación y desarrollo de mecanismos, metodologías, técnicas y tecnología para prevenir, reducir o evitar la contaminación del aire, agua o suelo, así como el uso eficiente de los recursos naturales y de energía;

VII. Promoción y fomento de la educación ambiental no formal y difusión ambiental con el objeto de establecer y consolidar una cultura ecológica;

VIII. El desarrollo de industrias y productos ambientalmente sostenibles, así como de actividades orientadas a la prevención, reducción, reutilización, reciclaje, compostaje y valorización de residuos, así como acciones de economía circular.

IX. La incorporación de sistemas de ahorro de energía y de utilización de fuentes de energía menos contaminantes;

X. El uso eficiente y la reducción en el consumo de agua, así como la implementación de sistemas de captación, recuperación, tratamiento, reciclaje y reutilización de aguas residuales, incluyendo el uso de aguas tratadas en los procesos productivos, de conformidad con los programas, normas y disposiciones aplicables que al efecto se establezcan;

XI. La ubicación y reubicación de instalaciones industriales, comerciales y de servicios en áreas ambientalmente adecuadas;

XII. La conservación y restauración de áreas con vegetación nativa;

XIII. La remediación de suelos contaminados;

XIV. Desarrollen infraestructura y equipamiento, así como de edificaciones que en su diseño de concepto incorporen criterios de sustentabilidad, para la reducción en el consumo, y el uso eficiente del agua y energía

XV. En general, aquellas actividades relacionadas con la preservación y restauración del equilibrio ecológico y la protección al ambiente.

Artículo 60. El Estado y los Municipios deberán etiquetar un porcentaje de su presupuesto anual, a efecto de garantizar el mantenimiento, la protección, la preservación y la vigilancia de áreas naturales protegidas, parques urbanos, zonas de salvaguarda, áreas de protección paisajística, unidades de gestión ambiental, áreas de valor ambiental y demás áreas verdes.

Artículo 61. Las autoridades ambientales podrán otorgar incentivos económicos, fiscales o administrativos a las personas físicas o morales que se sometan a procesos voluntarios de autorregulación o contribuyan a la conservación, restauración y aprovechamiento sustentable de los recursos naturales, en los términos de esta Ley y las disposiciones reglamentarias aplicables.

La asignación de dichos incentivos deberá regirse por los principios de transparencia, objetividad, equidad y rendición de cuentas.

Artículo 62. El Estado y los municipios podrán establecer mecanismos de pago por servicios ambientales, a través de los cuales se reconozca, valore y retribuya económica o materialmente a las personas de comunidades rurales o vulnerables que contribuyan a la conservación, restauración y aprovechamiento sustentable de los recursos naturales, en términos de las disposiciones aplicables.

Artículo 63. Las personas físicas o morales que desarrollen obras o actividades que generen impactos ambientales adversos deberán cubrir las contribuciones por impacto ambiental que, en su caso, se determinen, con el objeto de financiar medidas de contención, mitigación, compensación, restauración o remediación ambiental.

Dichas contribuciones tendrán el carácter de contribuciones especiales y se establecerán en la legislación fiscal aplicable, debiendo destinarse de manera preferente al Fondo Estatal Ambiental previsto en la regulación ambiental y de cambio climático vigentes.

SECCIÓN V

De la Evaluación de Impacto Ambiental

Artículo 64. La evaluación del impacto ambiental es el instrumento preventivo de la política ambiental, mediante el cual se identifican, evalúan, y previenen los impactos ambientales acumulativos, sinérgicos y residuales que puedan derivarse de obras o actividades públicas o privadas, con el fin de garantizar el derecho humano a un medio ambiente sano y la protección de la naturaleza.

Toda obra o actividad que puedan causar desequilibrios ecológicos, impactos al ambiente o al derecho al medio ambiente sano para la salud y bienestar de las personas, así como rebasar los límites y condiciones señalados en esta ley, sus reglamentos, las normas oficiales emitidas por la federación y demás disposiciones para proteger, preservar y restaurar los ecosistemas, deberá sujetarse previamente al procedimiento de evaluación de impacto ambiental.

Quedan excluidas de la competencia estatal y municipal aquellas obras o actividades previstas en el artículo 28 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y demás disposiciones federales aplicables.

Los ayuntamientos, en ejercicio de su autonomía constitucional, estarán facultados para regular los procedimientos de evaluación de impacto ambiental materia de su competencia, mismos que deberán respetar las disposiciones de esta ley.

Artículo 65. Corresponde al Ejecutivo del Estado, por conducto de la Secretaría, evaluar el impacto ambiental de las siguientes obras y actividades, cuando su competencia no esté reservada a la federación:

I. Vías de comunicación estatal y obra pública local;

II. Instalación de rellenos sanitarios, sitios de transferencia o tratamiento de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;

III. Obras o actividades relativas a proyectos de infraestructura, desarrollos inmobiliarios, turísticos, comerciales, fraccionamientos, unidades habitacionales o nuevos centros de población que no se encuentren en áreas o reservas urbanas, o en ecosistemas costeros;

IV. Obras y actividades que incidan en dos o más municipios, cuando por su ubicación, dimensiones o características puedan producir impactos ambientales significativos sobre el medio ambiente;

V. Obras o actividades que pretendan realizarse dentro de áreas naturales protegidas, comprendidas dentro de la jurisdicción estatal;

VI. Obras y actividades que fragmenten los ecosistemas y disminuyan la conectividad ecológica y la viabilidad de poblaciones de especies silvestres;

VII. Corredores, parques o zonas industriales, centrales de abasto y comerciales, así como cualquier obra o actividad industrial que no sean consideradas altamente riesgosas para el ambiente, de conformidad con lo dispuesto en la presente Ley y en el artículo 149 de la Ley General;

VIII. Bodegas y talleres;

IX. Obras o actividades que se pretendan llevar a cabo en sitios de recarga de agua o que puedan incidir en los procesos biológicos de los acuíferos o cuencas, que se ubiquen fuera de las áreas o reservas urbanas, o de ecosistemas costeros;

X. Obras o actividades para captación de agua;

XI. Obras y actividades para la extracción de materiales pétreos, cantera, tepetate, arcilla, y en general cualquier yacimiento, así como su regeneración ambiental;

XII. Las que se susciten de convenios o acuerdos de coordinación con el objeto de que el Estado asuma funciones de la Federación;

XIII. Obras o actividades que correspondan a asuntos de competencia estatal, que puedan causar desequilibrios ecológicos graves e irreparables daños a la salud pública o a los ecosistemas, o rebasar los límites y condiciones establecidos en las disposiciones jurídicas relativas a la preservación del equilibrio ecológico y protección al ambiente; y

XIV. Las demás que no sean competencia de la federación ni de los gobiernos municipales.

Artículo 66. Corresponderá a los gobiernos municipales, a través de los organismos o dependencias que los cabildos designen, evaluar el impacto ambiental a que se refiere la presente Ley, respecto de las siguientes materias:

I. Las obras y actividades vinculadas a uso de suelo, construcción, operación de establecimientos y desarrollo urbano dentro de su jurisdicción;

II. Las obras o actividades que requieran el cambios de uso en el suelo fuera de la zonas urbanas o áreas de reserva dentro de su jurisdicción;

III. Actividades económicas o de servicios que prevean el aprovechamiento significativo de recursos naturales;

IV. Obras o actividades que pretendan llevarse a cabo dentro de las áreas naturales protegidas de competencia municipal, zonas de preservación ecológica en centros de población, parques urbanos, áreas verdes y jardines públicos, dentro de su ámbito de competencia;

V. Vías de comunicación y obras públicas municipales que comprendan exclusivamente en su jurisdicción;

VI. Obras y actividades relativas a proyectos de infraestructura, desarrollos inmobiliarios, turísticos, comerciales, fraccionamientos, unidades habitacionales, industriales, de servicios, o nuevos centros de población que busquen conectarse a la red del sistema de agua municipal, para la dotación del servicio de agua o la descargar en los sistemas de drenaje y alcantarillado, así como aquellas relativas al tratamiento de aguas residuales;

VII. Obras o actividades relativas a proyectos de infraestructura, desarrollos inmobiliarios, turísticos, comerciales, fraccionamientos, unidades habitacionales o nuevos centros de población que se encuentren dentro de áreas o reservas urbanas, donde la regulación del impacto ambiental no se encuentre reservada a la federación, ni al gobierno del estado;

VIII. Instalación y operación de establecimientos industriales, comerciales y de servicios que se ubiquen en su jurisdicción y cuya regulación no se encuentre reservada a la federación ni al estado; y

IX. Las demás que se encuentren dentro de su respectivo ámbito de competencia, conforme a las leyes de la materia.

Artículo 67. Los ayuntamientos emitirán lineamientos para prevenir y reducir el impacto ambiental en los procedimientos de autorización de uso de suelo y licencias de construcción y operación, cuando se trate de obras o actividades que no sean competencia estatal o federal.

Cuando los gobiernos municipales no cuenten con los medios a su alcance para llevar a cabo la evaluación del impacto ambiental en obras o actividades que esta ley señala como de su competencia, podrán convenir con la Secretaria para que ésta lleve a cabo la evaluación del impacto ambiental que corresponda y emita la autorización en caso de ser procedente.

Artículo 68. Para obtener la autorización en materia de impacto ambiental, los promoventes deberán presentar una manifestación de impacto ambiental, y en su caso, un estudio de riesgo ambiental.

La Manifestación de Impacto Ambiental deberá elaborarse conforme a las mejores técnicas y metodologías existentes, o en su caso, de acuerdo con las mejores prácticas para dicha obra o actividad, y deberá incluir, cuando menos:

I. Datos generales del proyecto, del promovente y del responsable del estudio de impacto ambiental;

II. Descripción del proyecto;

III. Vinculación con los ordenamientos jurídicos aplicables en materia ambiental y, en su caso, con la regulación sobre uso del suelo;

IV. El estado actual del ecosistema y del entorno sociocultural, considerando los sitios utilizados y actividades realizadas por las comunidades indígenas, originarias y equiparables, o en situación de vulnerabilidad dentro del área de influencia del proyecto;

V. Descripción y justificación del sistema ambiental y señalamiento de la problemática ambiental detectada en el área de influencia del proyecto, considerando la conectividad ecológica, principalmente con dunas, humedales, áreas naturales

protegidas, sitios de recarga de agua, sitios prioritarios para la conservación o de alta fragilidad ambiental;

VI. En su caso, el contexto de cuenca y paisaje;

VII. Identificación, descripción y evaluación de los impactos ambientales;

VIII. Descripción de los impactos acumulativos, sinérgicos y residuales, así como indirectos o externalidades, en el corto, mediano y largo plazo;

IX. Pronósticos ambientales y, en su caso, evaluación de alternativas;

X. Medidas preventivas y de mitigación que se proponen para evitar o reducir al mínimo los impactos negativos sobre el medio ambiente, así como las razones que motivaron la decisión para optar por ellas;

XI. Los riesgos ambientales y escenarios de accidentes; y

XII. Identificación de los instrumentos metodológicos y elementos técnicos que sustentan la información señalada en las fracciones anteriores.

Artículo 69. Se requerirá la presentación de un informe preventivo y no de una manifestación de impacto ambiental, cuando:

I. Existan normas oficiales mexicanas u otras disposiciones que regulen las emisiones, las descargas, el aprovechamiento de recursos naturales y, en general, todos los impactos ambientales relevantes que puedan producir las obras o actividades de competencia estatal o municipal;

II. Las obras o actividades de que se trate estén expresamente previstas por un plan parcial de desarrollo urbano o de ordenamiento ecológico que haya sido evaluado; o

III. Se trate de instalaciones ubicadas en parques industriales autorizados en los términos de la presente ley.

En los casos anteriores, las autoridades ambientales determinarán en un plazo no mayor de treinta días hábiles, contados a partir de su presentación, si se requiere someter a evaluación una manifestación de impacto ambiental o si se está en alguno de los supuestos señalados, conforme al procedimiento que establezcan los reglamentos respectivos.

Artículo 70. Los informes preventivos, las manifestaciones de impacto ambiental y los estudios de riesgo únicamente podrán ser realizados por grupos multidisciplinarios, con conocimientos y experiencia en la gestión ambiental, quienes además, deberán de cumplir con los requisitos que se establezcan en el reglamento correspondiente.

Las personas que presten servicios de impacto ambiental, serán responsables ante las autoridades ambientales de los informes preventivos, manifestaciones de impacto ambiental y estudios de riesgo que elaboren, quienes declararán bajo protesta de decir verdad que en ellos se incorporan las mejores técnicas y metodologías existentes, así como la información y medidas de prevención y mitigación más efectivas, de acuerdo con los estándares internacionales.

Artículo 71. En el caso de que un plan o programa parcial de desarrollo urbano o de ordenamiento ecológico del territorio incluyan obras o actividades reservadas a la federación o el estado, las autoridades correspondientes deberán presentar dichos planes o programas a la autoridad competente, con el propósito de que ésta emita la autorización que en materia de impacto ambiental corresponda, respecto del conjunto de obras o actividades que se prevean realizar en un área determinada.

Artículo 72. Presentada la manifestación de impacto ambiental o informe preventivo y satisfechos los requisitos formales que establezcan los reglamentos respectivos, las autoridades ambientales pondrán a disposición del público los expedientes conformados con motivo de dichas solicitudes, los cuales estarán a disposición de cualquier persona para su consulta durante todo el procedimiento de evaluación de impacto ambiental.

A petición expresa de los promoventes, las autoridades ambientales podrán crear las versiones públicas de la manifestación de impacto ambiental bajo el principio de máxima publicidad, asegurándose de que sólamente se restrinja el acceso a los datos personales, o a aquéllos que pudiera afectar derechos de propiedad industrial.

A falta de solicitud expresa, se entenderá que el promovente está conforme con la difusión de la información íntegra contenida en la manifestación de impacto ambiental.

Artículo 73. Las autoridades ambientales publicarán su Gaceta Ecológica en sus sitios oficiales digitales, al menos una vez cada 10 días hábiles, donde se dará a conocer a la ciudadanía un listado de las manifestaciones de impacto ambiental e informes preventivos que reciban, el cual deberá contener:

I. Nombre del promovente;

II. Fecha de la presentación de la solicitud;

III. Nombre del proyecto y número de expediente con el que se tramita;

IV. Identificación de los elementos que lo integran;

V. Tipo de estudio presentado, ya sea informe preventivo o manifestación de impacto ambiental;

VI. Lugar en donde se pretende llevar a cabo la obra o la actividad, indicando el Municipio, delegación y localidad, así como las coordenadas exactas del proyecto; y

VII. El vínculo al sitio oficial donde puede consultarse la solicitud y sus anexos.

Artículo 74. Las autoridades ambientales podrán solicitar la opinión técnica de cualquier dependencia o entidad pública federal, estatal o municipal, grupos de expertos, instituciones académicas y sociedad civil, cuando por la complejidad o especialidad del proyecto se estime que sus opiniones pueden proveer de mejores elementos para la formulación de la resolución correspondiente, debiendo notificar al promovente las respuestas recibidas para que manifieste lo que su derecho convenga, dentro de un plazo razonable.

Artículo 75. Las autoridades ambientales deberán garantizar los derechos de consulta pública y participación ciudadana en todas las fases de evaluación e implementación de un proyecto o actividad que pueda afectar al medio ambiente.

Artículo 76. Las autoridades ambientales deberán llevar a cabo la consulta pública de los proyectos sometidos a evaluación, dentro de sus respectivos ámbitos de competencia, cuando se trate de algunas de las siguientes obras o actividades:

I. Obras o actividades relativas a proyectos de infraestructura, desarrollos inmobiliarios, turísticos, comerciales, fraccionamientos, unidades habitacionales, industriales, de servicios o nuevos centros de población, cuando su competencia no esté reservada a la federación;

II. Obras y actividades que incidan en dos o más municipios;

III. Obras o actividades que pretendan realizarse dentro de áreas naturales protegidas.

IV. Obras o actividades que se pretendan llevar a cabo en sitios de recarga de agua o que puedan incidir en los procesos biológicos de los acuíferos o cuencas; y

V. Las obras o actividades que requieran el cambios de uso en el suelo fuera de la zonas urbanas o áreas de reserva.

Artículo 77. Las autoridades ambientales podrán llevar a cabo una consulta pública de cualquier solicitud sometida a evaluación, cuando considere que su ejecución pudiera ocasionar impactos significativos al medio ambiente, los recursos naturales o servicios ambientales, o en su caso, a solicitud de cualquier persona.

Artículo 78. La solicitud deberá presentarse dentro del plazo de 15 días hábiles, contados a partir de la publicación del ingreso de la solicitud en la Gaceta Ecológica, en las oficinas o en los medios digitales que las autoridades ambientales pongan a disposición del público, bastando señalar la obra o actividad de que se trate, las razones de su petición, su nombre, y domicilio o correo electrónico para recibir notificaciones.

Artículo 79. Cualquier persona podrá participar en la consulta pública de un proyecto, formulando observaciones, opiniones o propuestas, incluyendo aquellas relacionadas con las medidas de prevención, mitigación y en su caso, restauración o compensación de los impactos ambientales.

Las observaciones presentadas deberán integrarse al expediente correspondiente y serán consideradas como elementos relevantes para la evaluación del proyecto.

Las autoridades ambientales deberán analizar y dar respuesta a las observaciones presentadas, así como considerarlas al momento de emitir el resolutivo.

Artículo 80. Cuando las autoridades ambientales adviertan que la obra o actividad en evaluación pudiera afectar los derechos de identidad cultural, usos y costumbres de las comunidades indígenas, originarias o equiparables, o en situación de vulnerabilidad, deberán diseñar mecanismos diferenciados de participación ciudadana, asegurando que sus opiniones puedan ser escuchadas y tomadas en cuenta al momento de la resolución de la solicitud.

Artículo 81. El plazo para participar en la consulta pública será de treinta días hábiles, contados a partir del tercer día hábil siguientes a la publicación de la determinación de dar inicio a la consulta en la Gaceta Ecológica, siempre que la solicitud, sus anexos y la

información relevante del proyecto se encuentre íntegramente publicada, accesibles y en formatos comprensibles para el público.

En caso de que, al momento de la publicación de la determinación de inicio, la información del proyecto no se encuentre completa, accesible o disponible para su consulta, el plazo para participar comenzará a computarse a partir del día hábil siguiente a aquel en que dicha información sea efectivamente puesta a disposición del público en los medios oficiales correspondientes.

La autoridad ambiental deberá hacer del conocimiento público esta circunstancia mediante la publicación de una fe de erratas o aviso aclaratorio en la Gaceta Ecológica y en sus medios electrónicos oficiales, en el que se precise de manera expresa la nueva fecha de inicio y término del periodo de consulta.

Artículo 82. El Reglamento de esta Ley, así como los reglamentos municipales, establecerán las bases conforme a las cuales deberá llevarse a cabo las consultas públicas, dentro de sus respectivos ámbitos de competencia. Estas deberán garantizar a todas las personas el acceso a información completa, oportuna y en formatos accesibles, así como a participar de forma libre, previa, informada e inclusiva, desde las etapas iniciales de los procesos, así como en plazos apropiados para hacerlo.

Artículo 83. Cuando se realicen modificaciones al proyecto de obra o actividad durante el procedimiento de evaluación del impacto ambiental, el promovente deberá hacerlas del conocimiento de la autoridad ambiental, con el objeto de que ésta, en un plazo no mayor de diez días, proceda a:

I. Solicitar información adicional para evaluar los efectos al ambiente derivados de tales modificaciones, cuando éstas no sean significativas, o

II. Requerir la presentación de una nueva manifestación de impacto ambiental, cuando las modificaciones propuestas puedan causar desequilibrios ecológicos, daños a la salud, o causar impactos acumulativos o sinérgicos.

Artículo 84. Cuando se haya iniciado o concluido el proceso de consulta pública de un proyecto y el promovente de aviso a la autoridad ambiental sobre modificaciones al proyecto o presente nueva información complementaria o en alcance, la autoridad ambiental deberá hacerlo del conocimiento de la ciudadanía mediante la Gaceta Ecológica, a fin de que cualquier persona pueda solicitar la ampliación o apertura de una nueva consulta pública.

Artículo 85. Al evaluar las manifestaciones de impacto ambiental, las autoridades ambientales deberán realizar un análisis integral y no fragmentado de los impactos ambientales, considerando el proyecto en su totalidad, incluyendo todas sus etapas, componentes y actividades asociadas, así como los impactos directos, indirectos, acumulativos, sinérgicos y residuales que pudieran generarse.

Durante la evaluación, deberá considerarse cuando menos:

I. Los principios establecidos en esta Ley, así como los criterios que regulan la política ambiental;

II. Los posibles efectos de las obras o actividades en el o los ecosistemas de que se trate, tomando en cuenta la totalidad de los elementos que integran los ecosistemas posiblemente afectados, incluyendo sus interrelaciones, funciones, procesos ecológicos y servicios ambientales, y no únicamente los recursos que fuesen objeto de aprovechamiento o afectación directa;

III. La compatibilidad del proyecto con la capacidad de carga, los límites de cambio aceptable, resiliencia, integridad funcional y límites ecológicos de los ecosistemas, asegurando su conservación a largo plazo;

IV. La congruencia del proyecto con los instrumentos de política ambiental aplicables, en particular los programas de ordenamiento ecológico, desarrollo urbano y demás disposiciones territoriales;

V. Las medidas de prevención, mitigación, compensación y restauración propuestas por el promovente, evaluando su idoneidad, eficacia, viabilidad técnica y suficiencia;

VI. La información científica, técnica y metodológica disponible, así como las opiniones emitidas por dependencias, entidades públicas, instituciones académicas, grupos de expertos y organizaciones de la sociedad civil;

VII. Las observaciones y aportes formulados durante la consulta pública, incluyendo aquellos sustentados en saberes tradicionales, comunitarios o bioculturales de comunidades indígenas, originarias o equiparables;

VIII. Los riesgos ambientales, incluyendo aquellos asociados a eventos extraordinarios, fallas operativas o escenarios de cambio climático; y

IX. Los impactos en la salud ambiental y el bienestar de la población.

La evaluación deberá privilegiar en todo momento un enfoque precautorio, favoreciendo la protección más amplia del ambiente y de la naturaleza, siempre y cuando esto no afecte los derechos de identidad cultural, usos y costumbres de las comunidades indígenas, originarias, equiparables o vulnerables.

Artículo 86. Concluido el procedimiento de evaluación, la autoridad ambiental competente deberá emitir una resolución fundada, motivada y basada en evidencia científica y técnica, en la que podrá:

I. Autorizar la realización de la obra o actividad en los términos y condiciones manifestados;

II. Autorizar total o parcialmente la realización de la obra o actividad de manera condicionada, estableciendo las medidas, términos y obligaciones necesarias para prevenir, mitigar, compensar o restaurar los impactos ambientales adversos, incluyendo aquellos que pudieran presentarse durante la operación normal o en caso de contingencia o accidente;

III. Negar la autorización.

Artículo 87. La autoridad ambiental deberá negar la autorización en materia de impacto ambiental cuando se actualice cualquiera de los siguientes supuestos:

I. Cuando el proyecto genere o pueda generar impactos ambientales significativos, acumulativos, sinérgicos o irreversibles que comprometan la integridad, funcionalidad o resiliencia de los ecosistemas;

II. Cuando exista riesgo de daño grave o irreversible al ambiente, a la biodiversidad, a los servicios ecosistémicos o a la salud humana, aun en ausencia de certeza científica plena, conforme al principio precautorio;

III. Cuando el proyecto sea incompatible con los programas de ordenamiento ecológico, desarrollo urbano u otros instrumentos de planeación ambiental aplicables;

IV. Cuando las medidas de prevención, mitigación, compensación o restauración propuestas sean insuficientes, inviables o técnicamente inadecuadas;

V. Cuando se acredite la existencia de impactos acumulativos o sinérgicos que, en conjunto con otros proyectos o actividades, excedan la capacidad de carga de los ecosistemas o los límites de cambio aceptable establecidos para el sitio en evaluación.;

VI. Cuando el promovente proporcione información falsa, incompleta o engañosa, o no atienda los requerimientos de información formulados por la autoridad;

VII. Cuando no se haya garantizado el derecho de participación pública en los términos previstos en la presente Ley y los reglamentos correspondientes;

VIII. Cuando el proyecto afecte de manera significativa territorios, recursos o derechos de comunidades indígenas, originarias, equiparables o vulnerables sin que se haya garantizado su participación en la consulta de forma previa, libre e informada;

IX. Cuando el proyecto contravenga disposiciones legales, reglamentarias o normas oficiales aplicables en materia ambiental.

Artículo 88. Las autoridades ambientales publicarán un listado de las resoluciones que se emitan con motivo de los procedimientos de evaluación de impacto ambiental, junto con el vínculo al texto íntegro del resolutivo, dentro de un plazo no mayor de cinco días hábiles contados a partir de su notificación al promovente.

Dicha publicación deberá garantizar el acceso completo, oportuno y gratuito a la resolución, incluyendo sus considerandos, condicionantes y, en su caso, anexos técnicos.

La autoridad deberá asegurar que la información se encuentre disponible en formatos accesibles, claros y comprensibles, de conformidad con el principio de máxima publicidad y las disposiciones en materia de transparencia y acceso a la información ambiental.

Asimismo, deberá hacerse del conocimiento público un resumen ejecutivo de la resolución en lenguaje sencillo, que permita a la población comprender los alcances del proyecto, los impactos identificados, las medidas impuestas y las razones que sustentan la determinación.

SECCIÓN VI
De la Regulación Ambiental de los Asentamientos Humanos.

Artículo 89. La regulación ambiental de los asentamientos humanos comprende el conjunto de normas, criterios, disposiciones y medidas que, en el ámbito de sus respectivas competencias, emitan el Estado y los ayuntamientos, para garantizar que la planeación, desarrollo, crecimiento y consolidación de los centros de población se realice en equilibrio

con los ecosistemas, bajo criterios de sustentabilidad, resiliencia y protección del derecho humano a un medio ambiente sano, así como asegurar el mejoramiento progresivo de la calidad de vida de la población.

Artículo 90. Para contribuir al logro de los objetivos de la política ambiental, la planeación, regulación y gestión de los asentamientos humanos, del desarrollo urbano y la vivienda, además de cumplir con lo dispuesto por el artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y las disposiciones de la Ley General, los instrumentos en materia de desarrollo urbano y asentamientos humanos deberán considerar los siguientes criterios:

I. Los planes parciales y programas de desarrollo urbano deberán elaborarse atendiendo los lineamientos, disposiciones y estrategias que se encuentren contenidos en los ordenamientos ecológicos y demás instrumentos de política ambiental que al efecto se expidan.

   A falta de ordenamientos ecológicos vigentes, se deberá considerar:

   a) La aptitud del territorio y la vocación natural del suelo;
   b) La capacidad de carga, los límites de cambio aceptable y la resiliencia de los ecosistemas;
   c) La disponibilidad y sostenibilidad de los recursos hídricos;
   d) La conservación de la biodiversidad, conectividad ecológica y servicios ambientales;
   e) La prevención de riesgos ambientales y climáticos;
   f) La reducción de desigualdades socioambientales; y
   g) La protección del patrimonio natural y biocultural.

II. El crecimiento de los asentamientos humanos y la determinación de los usos del suelo, deberá de efectuarse en función de los ordenamientos ecológicos regionales y locales que al efecto se expidan.

III. Buscar la prevención de impactos ambientales y la corrección de desequilibrios existentes;

IV. En la elaboración y aplicación de los programas de desarrollo urbano y planes parciales municipales, se deberán establecer mecanismos de rescate, rehabilitación y

mejoramiento de la calidad de vida de la población, principalmente en las zonas de mayor impacto ambiental;

V. La prohibición de asentamientos humanos en zonas de riesgo o vulnerabilidad climática;

VI. Deberán evitarse los impactos en sitios con presencia de manglares, humedales, dunas, salitrales y sitios de recarga de agua que se encuentren dentro de la jurisdicción estatal o municipal, así como reducirse al máximo posible en las zonas adyacentes a estos, a fin de garantizar su conservación;

VII. Garantizará el acceso público, libre, gratuito y equitativo a las playas, espacios públicos y servicios ambientales;

VIII. Garantizar el acceso equitativo y la gestión adecuada del agua, incorporando criterios de eficiencia, tratamiento y reúso, asegurando la disponibilidad para las generaciones futuras;

IX. Promover la movilidad sustentable e inclusiva, privilegiando el establecimiento de sistemas de transporte colectivo;

X. Promover mecanismos para garantizar la eficiencia energética, así como la reducción de emisiones contaminantes a la atmósfera y gases efecto invernadero;

XI. La incorporación de criterios de mitigación, adaptación y resiliencia al cambio climático, así como los previstos en esta ley, así como la Ley de Cambio Climático del Estado de Baja California Sur, así como en programa estatal de la materia;

XII. La incorporación de criterios para reducir la generación de residuos, su adecuado manejo, valorización, así como de economía circular, en el ámbito de sus respectivas competencias, en conformidad a lo dispuesto por la Ley de Prevención y Gestión Integral de Residuos y Economía Circular del Estado de Baja California Sur, de conformidad a lo dispuesto por la Ley de Prevención y Gestión Integral de Residuos y Economía Circular del Estado de Baja California Sur; y

XIII. Sus criterios, lineamientos y disposiciones, deberán garantizar el derecho de todas las personas a la ciudad, el mejoramiento de la calidad de vida, así como a disfrutar de un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar.

Artículo 91. Los planes, programas e instrumentos de desarrollo urbano, asentamientos humanos, vivienda, infraestructura, equipamiento urbano, aprovechamiento del agua y demás instrumentos territoriales, así como las autorizaciones de uso de suelo, licencias, permisos y demás vistos buenos en estas materias, deberán ser congruentes y subordinados a los programas de ordenamiento ecológico, así como a los criterios regulación ambiental de los asentamientos humanos previstos esta ley, así como con aquéllos que emitan las autoridades en su respectivo ámbito de competencia.

SECCIÓN VII
De la Autorregulación y Auditorías Ambientales.

Artículo 92. Las personas físicas o morales que realicen actividades productivas, comerciales o de servicios podrán someterse procesos voluntarios de autorregulación, entendidas como el examen metodológico, sistemático, integral y debidamente documentado de sus procesos, instalaciones y operaciones, con el objeto de:

I. Verificar el cumplimiento de la normatividad ambiental aplicable;

II. Identificar, evaluar y jerarquizar los riesgos e impactos ambientales asociados;

III. Determinar e implementar medidas preventivas, correctivas y de mejora continua; y

IV. Fomentar la adopción de mejores prácticas y estándares de desempeño ambiental, conforme a los parámetros internacionales y de buenas prácticas de operación e ingeniería aplicables.

Las auditorías ambientales deberán realizarse bajo un enfoque integral y no fragmentado, abarcando la totalidad de las operaciones y actividades asociadas, así como los impactos ambientales directos, indirectos, acumulativos y sinérgicos que de ellas deriven.

Artículo 93. Los procesos de autorregulación ambiental podrán comprender, entre otros:

I. La adopción de procesos productivos, tecnologías limpias y prácticas operativas compatibles con la protección ambiental;

II. El cumplimiento de normas técnicas o estándares voluntarios más estrictos que las normas oficiales mexicanas o en aspectos no regulados por éstas;

III. El establecimiento de sistemas de certificación ambiental de procesos, productos o servicios;

IV. La adopción de metas voluntarias de reducción de emisiones, consumo de recursos y generación de residuos;

V. Las demás acciones que induzcan a las empresas a alcanzar los objetivos de la política ambiental superiores a las previstas en la normatividad ambiental establecida.

Artículo 94. Los procesos de autorregulación no eximen del cumplimiento de las disposiciones legales obligatorias, ni sustituyen la evaluación de impacto ambiental, ni las facultades de inspección y vigilancia de las autoridades.

Artículo 95. Los responsables del funcionamiento de una empresa podrán en forma voluntaria, a través de la auditoría ambiental, realizar el examen metodológico de sus operaciones, respecto de la contaminación y el riesgo que generan, así como el grado de cumplimiento de la normatividad ambiental y de los parámetros internacionales y de buenas prácticas de operación e ingeniería aplicables, con el objeto de definir las medidas preventivas y correctivas necesarias para proteger el medio ambiente.

Las autoridades ambientales establecerán programas para promover, coordinar y supervisar las auditorías ambientales y, en su caso, certificar su cumplimiento. Para tal efecto :

I. Elaborará los términos de referencia que establezca la metodología para la realización de las auditorías ambientales;

II. Establecerán un sistema de aprobación y acreditamiento de peritos y auditores ambientales, determinando los procedimientos y requisitos que deberán cumplir los interesados para incorporarse a dicho sistema; para tal efecto se integrará un comité técnico constituido por representantes de instituciones de investigación, colegios y asociaciones profesionales y organizaciones del sector industrial;

III. Desarrollará programas de capacitación en materia de peritajes y auditorías ambientales;

IV. Instrumentará un sistema de reconocimientos y estímulos que permita identificar a las industrias que cumplan oportunamente los compromisos adquiridos en las auditorías ambientales;

V. Dirigirá sus esfuerzos principalmente a la mediana y pequeña industria, con el fin de facilitar la realización de auditorías en dichos sectores, y

VI. Convendrá o concertará con personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, la realización de auditorías ambientales.

Artículo 96. Como resultado de las auditorías ambientales, se deberán elaborar programas de prevención, corrección y mejora ambiental, los cuales deberán contener como mínimo:

I. Metas claras, medibles y verificables;

II. Plazos de cumplimiento;

III. Indicadores de cumplimiento e impacto;

IV. Mecanismos de seguimiento.

Dichos programas podrán ser supervisados por la autoridad ambiental competente.

Artículo 97. El Estado y los ayuntamientos podrán establecer sistemas de certificación ambiental voluntaria, en sus respectivos ámbitos de competencia, mediante los cuales se reconozca a las personas físicas o morales que acrediten el cumplimiento de niveles superiores de desempeño ambiental a los previstos en las normas aplicables.

Dichos sistemas deberán:

I. Basarse en criterios técnicos verificables;

II. Ser transparentes y accesibles;

III. Establecer mecanismos de evaluación periódica; y

IV. Evitar cualquier forma de simulación o uso indebido de certificaciones.

SECCIÓN VIII
De la Información Ambiental.

Artículo 98. Toda persona tiene derecho a acceder a la información ambiental en posesión de las autoridades estatales y municipales, sin necesidad de acreditar algún interés, en términos de la presente Ley y de la legislación en materia de transparencia y acceso a la información pública.

Este derecho comprende el acceso oportuno, completo, veraz, comprensible y accesible a la información relativa al estado del ambiente, los factores que lo afectan, los riesgos ambientales, así como a las políticas, programas, autorizaciones, resoluciones y demás actos que incidan en el equilibrio ecológico, los servicios ambientales y la salud de la población.

Las autoridades deberán garantizar el ejercicio efectivo de este derecho bajo los principios de máxima publicidad, accesibilidad y transparencia proactiva.

Artículo 99. El Estado y los ayuntamientos establecerán y operarán un Sistema Estatal de Información Ambiental y de Recursos Naturales, cuyo objeto será integrar, registrar, organizar, sistematizar, generar y difundir la información ambiental del Estado, a fin de garantizar su disponibilidad para la consulta de cualquier persona.

El Sistema deberá contribuir a la integración y fortalecimiento del Sistema Nacional de Información Ambiental, mediante mecanismos de coordinación, homologación y transferencia de información.

Artículo 100. El Sistema Estatal de Información Ambiental y de Recursos Naturales podrá:

I. Concentrar información sobre el estado de los ecosistemas, la calidad ambiental, la biodiversidad, los recursos naturales y el cambio climático;

II. Integrar información sobre evaluaciones de impacto ambiental, ordenamientos ecológicos y demás instrumentos de política ambiental;

III. Incorporar información sobre riesgos ambientales, emisiones, descargas, fuentes contaminantes y pasivos ambientales;

IV. Generar y actualizar indicadores ambientales y de sustentabilidad;

V. Integrar información social, territorial, geográfica, cartográfica y biocultural;

VI. Recopilar e integrar informes, estudios y documentos relevantes en materia ambiental, generados por autoridades, instituciones académicas, organizaciones sociales o cualquier otra fuente confiable; y

VII. Incorporar información sobre contingencias ambientales, emergencias ecológicas y cualquier otra que resulte de interés público.

La información deberá ponerse a disposición del público en formatos abiertos, accesibles, interoperables y comprensibles, conforme a las disposiciones aplicables.

Artículo 101. El Estado y los ayuntamientos, en el ámbito de sus respectivas competencias, deberán suscribir los convenios de coordinación necesarios para la integración, operación, actualización y mejora continua del Sistema Estatal de Información Ambiental y de Recursos Naturales.

TITULO CUARTO
Protección de la biodiversidad

CAPÍTULO I
De las Áreas Naturales Protegidas

Artículo 102. Las áreas naturales protegidas de competencia estatal y municipal son sitios dentro de su jurisdicción donde los ecosistemas originales no han sido significativamente alterados por las actividades humanas, o que por su relevancia ecológica, biológica, hidrológica, paisajística, geológica, climática, o biocultural, requieren un régimen especial de preservación, protección, restauración, manejo y aprovechamiento sustentable.

Artículo 103. Las áreas naturales protegidas de competencia estatal y municipal tendrán como propósito proteger, preservar y, en su caso, restaurar:

I. Los ecosistemas representativos, frágiles o en riesgo, así como sus funciones, procesos y servicios ecológicos;

II. La diversidad biológica y genética, con especial atención a especies endémicas, nativas, prioritarias, migratorias, amenazadas o en riesgo y a sus hábitats;

III. Los sitios y elementos que formen parte o incidan en el ciclo hidrológico, incluyendo sitios de recarga de agua, dentro de su respectivo ámbito de competencia;

IV. Los humedales, manglares, esteros, oasis, lagunas costeras, dunas y salitrales ubicados dentro de su jurisdicción, así como los sitios adyacentes cuyos procesos ecológicos y biológicos influyan en su conservación, integridad y funcionamiento;

V. La conectividad ecológica de los ecosistemas en el territorio;

VI. Los ecosistemas y especies que contribuyan a la resiliencia climática del territorio;

VII. Entornos naturales con valores escénicos, paisajísticos, bioculturales, geológicos y geomorfológicos;

VIII. La línea de costa, evitando la erosión.

Artículo 104. Las áreas naturales protegidas de competencia estatal y municipal buscarán:

I. Fomentar investigación científica, monitoreo y educación ambiental.

II. Reconocer, fortalecer y proteger prácticas y tecnologías tradicionales sustentables compatibles con el objeto del área;

III. Contribuir al cumplimiento de las obligaciones nacionales e internacionales de conservación de la biodiversidad, humedales y ecosistemas marinos y costeros; y

IV. Asegurar el aprovechamiento sustentable de los ecosistemas y sus elementos, de forma compatible con su objeto de conservación.

Artículo 105. Corresponde al Estado decretar, administrar y vigilar las áreas naturales protegidas en aquellos sitios que:

I. Su competencia no se encuentre reservada a la Federación;

II. Comprenda total o parcialmente el territorio de dos o más municipios;

III. Su relevancia ecológica, hidrológica, biológica, climática, paisajística o de servicios ecosistémicos sea de carácter regional o estratégico para el Estado;

IV. Comprenda ecosistemas, cuencas, corredores biológicos o procesos ecológicos cuya conservación requiera un manejo integral a escala intermunicipal o regional;

V. Por sus características, riesgos o presiones ambientales, se requiera una regulación uniforme a nivel estatal para garantizar su protección efectiva.

Las áreas naturales protegidas de competencia estatal se establecerán conforme a las categorías previstas en esta Ley, atendiendo a su objeto de conservación, escala funcional, conectividad ecológica y servicios ecosistémicos que protejan, en los términos que determine el reglamento.

Artículo 106. Corresponde a los Ayuntamientos decretar, administrar y vigilar las áreas naturales protegidas en aquellos sitios que:

I. El área de protección se localice íntegramente dentro de su circunscripción territorial;

II. Sus funciones ecológicas, hidrológicas, paisajísticas o ambientales incidan predominantemente en el ámbito local, urbano-rural;

III. Se trate de ecosistemas, espacios naturales, áreas verdes, zonas de recarga, paisajes o elementos naturales cuya conservación contribuya al equilibrio ecológico del municipio o de sus centros de población;

IV. Que por su objeto de conservación, naturaleza, escala o efectos, no sean de competencia federal o estatal; y

V. Su manejo pueda realizarse eficazmente mediante instrumentos de política ambiental, ordenamiento ecológico o regulación urbana de carácter municipal.

Las áreas naturales protegidas municipales deberán sujetarse a las categorías previstas en esta Ley, sin perjuicio de que desarrollen modalidades específicas de manejo mediante disposiciones reglamentarias municipales.

Artículo 107. En caso de duda razonable respecto de la competencia para decretar un área natural protegida, las autoridades deberán resolverla mediante criterios técnicos, ecológicos y jurídicos, privilegiando:

I. La protección más amplia y eficaz del ecosistema;

II. La escala funcional del sistema ambiental involucrado;y

III. La conectividad ecológica y los servicios ecosistémicos que se pretendan conservar.

El Estado y los municipios deberán privilegiar la coordinación institucional y podrán celebrar convenios para el establecimiento, administración y manejo conjunto del área natural protegida.

SECCIÓN I
De las Categorías de Áreas Naturales Protegidas.

Artículo 108. Las áreas naturales protegidas de competencia estatal y municipal se clasificarán en las siguientes categorías:

I. Reservas ecológicas;

II. Parques ecológicos;

III. Áreas de protección hidrológica;

IV. Monumentos o formaciones naturales;

V. Paisajes bioculturales;

VI. Corredores biológicos;

VII. Zonas de conservación ecológica; y

VIII. Zonas de salvaguarda ambiental;

La aplicación de cada categoría dependerá del objeto de conservación, las características del sitio, su escala de protección o ecológica y la competencia de la autoridad que la decrete, conforme a lo dispuesto en esta Ley y su reglamento.

Artículo 109. Las reservas ecológicas son áreas biogeográficas relevantes, representativas de uno o más ecosistemas cuya integridad, fragilidad, biodiversidad, endemicidad, conectividad, servicios ecosistémicos o estado de conservación hagan necesaria su conservación, restauración o manejo especial.

Las reservas ecológicas deberán establecerse cuando se trate de ecosistemas con alto valor de conservación, hábitats críticos, sitios de reproducción, anidación, procreación o refugio de especies prioritarias, o territorios sujetos a presiones que requieran medidas integrales de protección.

En estas áreas podrán existir una o más zonas núcleo y zonas de amortiguamiento. En las zonas núcleo sólo podrán autorizarse actividades de preservación, restauración, monitoreo e investigación científica no invasiva, así como aquellas indispensables para la protección de los ecosistemas y sus elementos. En las zonas de amortiguamiento podrán permitirse actividades productivas, turísticas, educativas o de aprovechamiento sustentable, siempre que sean compatibles con los objetivos de conservación, la capacidad de carga del ecosistema, la capacidad de carga turística, la conectividad ecológica y lo previsto en la declaratoria y el programa de manejo.

Artículo 110. Los parques ecológicos son áreas que contienen uno o varios ecosistemas, elementos naturales o paisajes de valor ecológico, científico, educativo, recreativo, escénico o cultural, cuya conservación permite el uso público, la educación ambiental, la recreación de bajo impacto y el disfrute colectivo, sin comprometer la integridad de sus procesos ecológicos.

En los parques ecológicos sólo podrán autorizarse obras y actividades compatibles con la conservación, restauración, investigación, recreación de bajo impacto, así como la infraestructura mínima indispensable para su manejo, seguridad, accesibilidad y operación, de conformidad con la declaratoria y el programa de manejo.

Cuando se trate de parques ecológicos municipales, éstos deberán orientarse a la conservación de ecosistemas locales, zonas periurbanas, espacios verdes estratégicos, sitios de valor paisajístico o cultural y áreas que contribuyan al equilibrio ecológico de los centros de población.

Artículo 111. Las áreas de protección hidrológica son aquellas zonas de competencia estatal o municipal, que coincidan o tengan influencia en cuencas, microcuencas, subcuencas, zonas de recarga de acuíferos, manantiales, ríos, arroyos, humedales, oasis, esteros, lagunas, marismas, manglares, cuerpos de agua interiores y demás espacios cuya conservación, restauración o mantenimiento resulte indispensable para los ciclos hidrológicos, la infiltración, la regulación de escurrimientos, el control de erosión, la prevención de inundaciones, la calidad del agua o el abastecimiento hídrico.

En estas áreas deberán privilegiarse medidas para evitar la deforestación, el cambio de uso de suelo, la erosión, el azolve, la contaminación, la interrupción de flujos hidrológicos, la sobreexplotación de acuíferos y la pérdida de cobertura vegetal o humedales.

Cuando exista conectividad funcional entre el sistema hidrológico protegido y ecosistemas costeros o marinos, la declaratoria y el programa de manejo deberán incorporar el enfoque de cuenca a costa, así como medidas de coordinación entre la federación, el Estado y los municipios.

Artículo 112. Los monumentos o formaciones naturales son áreas o sitios que contienen uno o varios elementos naturales singulares, atípicos, excepcionales o de notable valor geológico, geomorfológico, paleontológico, paisajístico, histórico, estético, cultural, simbólico, o estén vinculados con la identidad estatal o local, cuya protección especial resulte necesaria para evitar su deterioro o pérdida.

En esta categoría sólo podrán autorizarse las actividades estrictamente compatibles con la protección del elemento natural objeto de la declaratoria, su conservación, restauración, investigación, monitoreo y disfrute público de bajo impacto.

Artículo 113. Los paisajes bioculturales son sitios que por su valor natural, ambiental, escénico, estético, cultural, identitario o espiritual, ameritan protección especial. Su objeto de conservación es la preservación y disfrute colectivo de la interacción armoniosa de la naturaleza en un sitio determinado, así como de los aspectos singulares que la caracterizan.

En los paisajes bioculturales podrán permitirse actividades de bajo impacto, siempre que sean compatibles con la conservación de los valores naturales y culturales del sitio y con el programa de manejo.

Artículo 114. Los corredores biológicos son espacios territoriales que por sus características ecológicas y fisiológicas permiten el desplazamiento, dispersión, migración, intercambio genético y mantenimiento de procesos ecológicos entre ecosistemas, poblaciones de especies o áreas naturales protegidas.

En esta categoría deberán establecerse medidas para prevenir la fragmentación del hábitat, la construcción de barreras físicas, el cambio de uso de suelo incompatible y cualquier obra o actividad que comprometa la conectividad estructural o funcional del corredor.

Artículo 115. Las zonas de salvaguarda ambiental son áreas establecidas para prevenir, reducir o contener riesgos, presiones o impactos ambientales que puedan afectar ecosistemas estratégicos, asentamientos humanos, infraestructura ambiental, cuerpos de agua o servicios ecosistémicos esenciales.

Estas zonas podrán decretarse, entre otros supuestos, cuando existan actividades incompatibles o potencialmente peligrosas en el entorno de ecosistemas frágiles, riesgo de contaminación o degradación grave, procesos de urbanización desordenada, o necesidad de establecer franjas de protección, separación, contención o amortiguamiento alrededor de sitios de alto valor ambiental.

En las zonas de salvaguarda ambiental se impondrán las modalidades, restricciones, medidas preventivas y condicionamientos de uso del suelo, construcción, infraestructura, acceso, descargas o aprovechamientos que resulten necesarias para evitar daños al ambiente o riesgos para la población y los ecosistemas.

Artículo 116. Las personas propietarias o legítimas poseedoras de un predio, podrán destinarlo voluntariamente a la conservación, ya sea total o parcialmente, sin que ello implique la pérdida de su régimen de propiedad o posesión.

Los municipios deberán llevar el registro de dichos predios y otorgar la certificación o reconocimiento correspondiente, en el que se precisarán la superficie, ubicación, vigencia, objetivos de conservación, obligaciones mínimas de manejo, mecanismos de seguimiento y, en su caso, los incentivos o apoyos a los que puedan acceder sus promoventes.

SECCIÓN II
De la Zonificación de Áreas Naturales Protegidas.

Artículo 117. El estado y los municipios determinarán la zonificación de las áreas naturales protegidas de su respectiva competencia, conforme a los siguientes criterios:

I. Toda área natural protegida de competencia estatal o municipal deberá contar, cuando su objeto de conservación así lo requiera, con una o más zonas núcleo y de amortiguamiento, así como con la delimitación de su zona de influencia. Éstas podrán subdividirse conforme a su categoría, objeto de conservación y programa de manejo.

II. En las zonas núcleo sólo podrán autorizarse actividades de preservación, monitoreo, investigación científica no invasiva, restauración ecológica, y aquellas indispensables para el objeto de conservación del área, conforme a su declaratoria y programa de manejo.

III. La zona de amortiguamiento tendrá por objeto reducir presiones externas, ordenar usos compatibles, conservar la conectividad ecológica, mitigar impactos acumulativos y sinérgicos, así como facilitar la transición entre espacios de protección estricta y áreas de aprovechamiento sustentable.

En las zonas de amortiguamiento podrán autorizarse, bajo criterios de sustentabilidad, capacidad de carga turística y capacidad de carga, actividades tradicionales, turismo de bajo impacto, restauración, investigación, infraestructura mínima para manejo, aprovechamientos no extractivos y, cuando resulte estrictamente compatible con el objeto del área, aprovechamientos sustentables expresamente previstos en la declaratoria y en el programa de manejo.

IV. La zona de influencia comprenderá el ámbito territorial exterior al polígono decretado, desde el cual puedan generarse impactos directos, indirectos, acumulativos, sinérgicos o residuales sobre el área natural protegida o sus procesos ecológicos.

Artículo 118. En las áreas naturales protegidas de competencia estatal y municipal quedarán prohibido, además de lo que establezcan la legislación general, la declaratoria y el programa de manejo:

I. Verter, descargar, infiltrar o depositar contaminantes o residuos;

II. Rellenar, desecar, obstruir, desviar o alterar flujos hídricos, escurrimientos, humedales, manglares, esteros, lagunas, manantiales o zonas de recarga;

III. Cambiar el uso del suelo o remover vegetación en contravención a la normatividad aplicable;

IV. Introducir especies exóticas invasoras o liberar organismos genéticamente modificados cuando exista riesgo al ecosistema;

V. Realizar actividades cinegéticas o de explotación o aprovechamiento de especies de flora y fauna silvestres, salvo que la declaratoria o el plan de manejo del área natural protegida así lo permita;

VI. Realizar obras o actividades no permitidas en la declaratoria o en el programa de manejo;

VII. Extraer materiales, flora, fauna, suelo, subsuelo o componentes geológicos, salvo las excepciones que establezca la declaratoria o programa de manejo; y

VIII. Realizar actividades que fragmenten hábitats, deterioren corredores biológicos o disminuyan injustificadamente el nivel de protección alcanzado.

Artículo 119. Los programas de ordenamiento ecológico, desarrollo urbano, asentamientos humanos, uso del suelo, infraestructura, turismo, autorizaciones ambientales y permisos municipales deberán respetar los criterios de conservación del área natural protegida de competencia estatal o municipal según sea el caso, así como considerar su área de influencia.

SECCIÓN III
De la Creación y Declaratoria de Áreas Naturales Protegidas.

Artículo 120. En el establecimiento, administración y desarrollo de las áreas naturales protegidas de competencia estatal o municipal participarán los poseedores y propietarios de los terrenos, así como a comunidades originarias de la región y los habitantes del área en estudio, y demás organizaciones sociales, públicas y privadas de conformidad con los acuerdos de concertación que al efecto se celebren, con el objeto de propiciar el desarrollo integral de las comunidades y asegurar la protección de los ecosistemas y su biodiversidad.

Artículo 121. Previamente a la expedición de las declaratorias para el establecimiento de las áreas naturales protegidas competencia estatal y municipal, deberán realizarse los estudios que los justifiquen en los términos del presente capítulo, los cuales deberán ser puestos a disposición de la ciudadanía. Asimismo, la Secretaría o la autoridad municipal competente, deberá solicitar la opinión de:

I. De los gobiernos municipales en cuyas circunscripciones territoriales se localice el área de que se trate;

II. Las dependencias y entidades de la administración pública del Estado que deban intervenir de conformidad con sus atribuciones;

III. Las organizaciones sociales, públicas o privadas, comunidades indígenas, originarias, equiparables o en situación de vulnerabilidad en las inmediaciones del área propuesta, y demás personas físicas o jurídicas interesadas, y

IV. Las universidades, centros de investigación, instituciones y organismos de los sectores social y privado, en el establecimiento, administración y vigilancia de las áreas naturales protegidas.

Artículo 122. Concluidos los estudios previos justificativos y el proyecto de declaratoria, la autoridad competente deberá someterlos a consulta pública conforme a las siguientes reglas:

I. El plazo será de al menos sesenta días hábiles, pudiéndose ampliar hasta 90 días hábiles;

II. La documentación se pondrán a disposición en medios digitales accesibles, así como en físico en las oficinas de la autoridad competente;

III. Se publicará convocatoria en el Boletín Oficial y en medios de amplia circulación, al menos tres días hábiles previos al inicio de la consulta;

IV. Se garantizará mecanismos para facilitar el acceso a la información y fomentar la participación ciudadana; y

V. Se facilitará la presentación de observaciones por medios físicos y electrónicos.

Artículo 123. Durante la consulta pública, cualquier persona podrá presentar observaciones, bastando cumplir con los siguientes requisitos:

I. Nombre;

II. Domicilio o medio electrónico para recibir notificaciones;

III. Exposición clara de sus observaciones y aportaciones; y en su caso

IV. Información adicional que considere pertinente.

La autoridad competente deberá analizar todas las observaciones recibidas y dar respuesta de forma fundada y motivada, así como incorporar las modificaciones que se califiquen como procedentes al proyecto.

Artículo 124. Las áreas naturales protegidas de competencia estatal o municipal según sea el caso, se establecerán mediante decreto que emita el Ejecutivo del Estado o decreto que expidan los Ayuntamientos, dentro de sus respectivos ámbitos de competencia.

La declaratoria deberá contener la denominación y categoría del área natural protegida de competencia estatal o municipal según sea el caso, la delimitación geográfica y superficie, los objetivos de conservación, la zonificación, los lineamientos para el programa de manejo, así como las bases para su administración, vigilancia y mecanismos de participación social.

Artículo 125. Las declaratorias deberán inscribirse en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio, así como publicarse en el Boletín Oficial y en medios electrónicos oficiales.

Artículo 126. Las áreas naturales protegidas de competencia estatal o municipal según sea el caso, establecidas por el Titular del Poder Ejecutivo del Estado y por los ayuntamientos, podrán comprender de manera parcial o total, predios sujetos a cualquier régimen de propiedad, quienes a través de las dependencias competentes, realizaran los programas de regularización de tenencia de la tierra en las áreas naturales protegidas antes mencionadas con el objeto de dar seguridad jurídica a los propietarios y poseedores de los predios en ellas comprendidos.

Artículo 127. Para el otorgamiento de las autorizaciones de aprovechamiento, permiso, o concesión de servicios en las áreas naturales protegidas a que se refiere esta sección, se observarán las disposiciones establecidas en la presente ley, el reglamento en la materia, la declaratoria, el programa de manejo y programa de ordenamiento ecológico correspondiente.

El solicitante deberá demostrar ante las autoridades estatales o municipales competentes, capacidad técnica y económica para llevar a cabo tales aprovechamientos sin causar deterioro al ambiente, así como que dicho aprovechamiento es compatible con la declaratoria y su respectivo programa de manejo.

Artículo 128. Una vez establecida un área natural protegida de competencia estatal o municipal, sólo podrá ser modificada siguiendo el mismo procedimiento previsto para su creación. Queda prohibida cualquier modificación que implique una disminución injustificada en el nivel de protección ambiental.

Artículo 129. Toda área natural protegida de jurisdicción estatal o municipal, deberá contar con programa de manejo, expedido dentro del plazo máximo de un año, contado a partir de la publicación de la declaratoria.

La elaboración de los programas de manejo de las áreas naturales protegidas a que se refiere este capítulo, estarán a cargo de la Secretaría o de los Ayuntamientos, en el ámbito de sus respectivas competencias, con la participación que corresponda a los propietarios y demás personas físicas o jurídicas que se ubiquen en el área, así como de la sociedad civil organizada.

El programa de manejo será el instrumento rector de planeación, administración y regulación del área y deberá contener, al menos:

I. Diagnóstico integral del área, desde un enfoque ecosistémico y de conectividad;

II. Objetivos específicos de conservación, restauración y manejo;

III. Zonificación y subzonificación;

IV. Reglas administrativas;

V. Regulación de actividades permitidas, restringidas y prohibidas;

VI. Medidas de restauración, monitoreo, vigilancia y prevención de contingencias a implementarse en el corto, mediano y largo plazo;

VII. Criterios y medidas para garantizar la resiliencia climática;

VIII. Indicadores de cumplimiento y mecanismos de evaluación periódica; y en su caso,

IX. Esquemas de gobernanza y participación para las comunidades que habiten dentro del área.

Los programas de manejo deberán crearse y emitirse conforme al procedimiento que establezca el reglamento de esta Ley, así como los reglamentos municipales.

SECCIÓN IV
De la Administración de las Áreas Naturales Protegidas

Artículo 130. La administración de las áreas naturales protegidas de competencia estatal corresponderá a la Secretaría, y aquellas de competencia municipal les corresponderá a los Ayuntamientos, sin perjuicio de los convenios de coordinación que celebren entre sí o con la Federación.

Artículo 131. En cada área natural protegida de competencia Estatal o Municipal, deberá integrarse un consejo asesor o comité de gestión participativa, con representación plural de comunidades locales y originarias, personas propietarias o poseedoras, academia, organizaciones sociales y autoridades competentes.

Los consejos asesores podrán:

I. Emitir opiniones técnicas y recomendaciones fundadas respecto de los programas de manejo, autorizaciones, proyectos, obras o actividades que se pretendan desarrollar dentro del área natural protegida respectiva, las cuales deberán ser consideradas por la autoridad competente y, en su caso, motivar y justificar su aceptación o rechazo;

II. Proponer acciones prioritarias de conservación, restauración y uso sustentable, participar en la definición de indicadores de desempeño ambiental, coadyuvar en el monitoreo comunitario y en la integración de información relevante, así como promover mecanismos de coordinación, concertación y financiamiento para el cumplimiento de los objetivos del área, en términos de las disposiciones aplicables; y

III. Conocer, documentar y dar seguimiento a posibles incumplimientos a la normatividad ambiental o al programa de manejo del área natural protegida respectiva, así como presentar las denuncias correspondientes ante las autoridades competentes. Para tal efecto, las autoridades deberán facilitar el acceso a la información pública ambiental y establecer mecanismos de atención y respuesta oportuna a las observaciones y denuncias que se formulen.

Artículo 132. Cuando la autoridad competente determine la constitución de un fideicomiso o cualquier otro instrumento financiero para la administración, conservación o manejo de un área natural protegida de competencia estatal o municipal, deberá garantizar la participación del consejo asesor o comité de gestión participativa desde su diseño, integración y operación, en los términos que establezcan las disposiciones jurídicas aplicables.

El consejo deberá participar en la elaboración y modificación de las reglas de operación del fideicomiso, incluyendo, entre otros aspectos:

I. Los criterios para la asignación de los recursos y priorización;
II. Los procedimientos de administración, ejercicio y destino de los recursos;
III. Los esquemas de control, evaluación y auditoría; y
IV. Los mecanismos de transparencia, acceso a la información y rendición de cuentas.

Las autoridades deberán considerar sus opiniones y, en su caso, fundar y motivar cualquier determinación que se aparte de las recomendaciones emitidas por el consejo, garantizando en todo momento la legalidad, transparencia y eficiencia en el manejo de los recursos.

Artículo 133. El Ejecutivo Estatal, a través de la Secretaría en coordinación con las autoridades competentes, así como los Ayuntamientos, en el ámbito de sus respectivas competencias:

I. Promoverán las inversiones públicas y privadas para el establecimiento y manejo de las áreas naturales protegidas;

II. Establecerán, o en su caso, promoverán la creación de fideicomisos públicos o privados que tendrán por objeto captar recursos y financiar o apoyar el manejo de las áreas naturales protegidas establecidas en esta Ley, y

III. Establecerán los incentivos económicos y los estímulos fiscales para las personas, y las organizaciones sociales, públicas o privadas, que participen en la administración y vigilancia de las áreas naturales protegidas establecidas en esta Ley, así como para quienes aporten recursos para tales fines.

Artículo 134. Todos los actos jurídicos relativos a la propiedad o posesión relacionados con los bienes inmuebles ubicados en las áreas naturales protegidas de competencia estatal o municipal, deberán contener referencia a la declaratoria correspondiente.

Las personas físicas o jurídicas, propietarias o poseedoras de predios en los cuales se cubran las características establecidas en esta ley para el establecimiento de áreas naturales protegidas de competencia estatal o municipal, podrán solicitar a la Secretaría la expedición, o al Ayuntamiento correspondiente la promoción, de la declaratoria respectiva para estos efectos.

Artículo 135. Todos los actos, convenios y contratos relativos a la propiedad, posesión o cualquier derecho relacionado con bienes inmuebles ubicados en áreas naturales protegidas en materia de la presente Ley, deberán contener referencia de la declaratoria correspondiente y de sus datos de inscripción en el Registro Público de la Propiedad del Estado.

Los notarios y cualesquiera otros fedatarios públicos sólo podrán autorizar las escrituras públicas, actos, convenios o contratos en los que intervengan, cuando se cumpla con lo dispuesto en el presente artículo.

Artículo 136. Los ingresos que el Estado y los Ayuntamientos perciban por concepto del otorgamiento de permisos, autorizaciones y licencias en materia de áreas naturales protegidas de jurisdicción estatal o municipal, conforme a lo dispuesto en el presente ordenamiento, serán destinados al Fondo Estatal Ambiental.

SECCIÓN V
Del Sistema Estatal de Áreas Naturales Protegidas

Artículo 137. Las áreas naturales protegidas de competencia estatal y municipal, constituyen en su conjunto el Sistema Estatal de Áreas Naturales Protegidas, cuyo objeto es garantizar la conservación de la biodiversidad, la conectividad ecológica y la continuidad de los servicios ecosistémicos en el territorio.

Artículo 138. La Secretaría integrará, administrará y actualizará el Registro Estatal de Áreas Naturales Protegidas, el cual será público, accesible y se mantendrá actualizado.

El registro se integrará al Sistema Estatal de Información Ambiental y, en su caso, a los sistemas nacionales correspondientes y deberá contener, al menos:

I. Denominación, categoría, ubicación y superficie del área;

II. Instrumento jurídico de su declaratoria y, en su caso, modificación;

III. Datos de inscripción en el Registro Público de la Propiedad;

IV. Zonificación y programa de manejo, en su caso; y

V. Información relevante para su seguimiento y evaluación.

Artículo 139. Para coadyuvar en la conservación, administración, desarrollo y vigilancia de las áreas naturales protegidas integradas al Sistema, las autoridades estatales o municipales, podrán promover la celebración de acuerdos de concertación, para que participen las autoridades federales, así como el sector social y privado.

CAPÍTULO II
De la Conservación, Protección y Aprovechamiento Sustentable de la Flora y Fauna Silvestre.

SECCIÓN I
Disposiciones Generales.

Artículo 140. Corresponde al Estado y a los Ayuntamientos, en el ámbito de sus respectivas competencias y en concurrencia con la Federación:

I. Formular, conducir y evaluar la política estatal en materia de flora y fauna silvestre, en congruencia con la política nacional;

II. Participar en la conservación, restauración y aprovechamiento sustentable de la vida silvestre y su hábitat;

III. Coadyuvar en la vigilancia del cumplimiento de la normatividad federal, particularmente en materia de especies en riesgo, comercio y aprovechamiento;

IV. Prevenir y controlar los impactos negativos sobre la flora y fauna silvestre;

V. Garantizar la protección de los hábitats críticos o sitios clave para la reproducción, alimentación, procreación y refugio de especies.

El ejercicio de estas atribuciones deberá observar lo dispuesto en la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, la Ley General de Vida Silvestre, y los tratados internacionales ratificados por el Estado mexicano en la materia.

Artículo 141. Las autoridades ambientales en materia de flora y fauna silvestre ejercerán las atribuciones y funciones que le correspondan o que le sean conferidas en la materia de flora y fauna por la Federación, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley General de Vida

Silvestre y demás disposiciones legales aplicables, dentro de las cuales se encuentran las siguientes:

I. La formulación y conducción de la política estatal sobre la conservación y aprovechamiento sustentable de la vida silvestre la que, en todo caso, deberá ser congruente con los lineamientos de la política nacional en la materia.

II. La emisión de las leyes para la conservación y el aprovechamiento sustentable de la vida silvestre, en las materias de su competencia.

III. La regulación para el manejo, control y remediación de los problemas asociados a ejemplares y poblaciones ferales, así como la aplicación de las disposiciones en la materia, dentro de su ámbito territorial.

IV. La compilación de la información sobre los usos y formas de aprovechamiento de ejemplares, partes y derivados de la vida silvestre con fines de subsistencia por parte de las comunidades rurales y la promoción de la organización de los distintos grupos y su integración a los procesos de desarrollo sustentable en los términos de esta Ley.

V. El apoyo, asesoría técnica y capacitación a las comunidades rurales para el desarrollo de actividades de conservación y aprovechamiento sustentable de la vida silvestre, la elaboración de planes de manejo, el desarrollo de estudios de poblaciones y la solicitud de autorizaciones.

VI. La conducción de la política de información y difusión en materia de vida silvestre en el Estado; la integración, seguimiento y actualización del Sistema Local de Información sobre la Vida Silvestre en compatibilidad e interrelación con el Subsistema Nacional de Información sobre la Vida Silvestre, en el ámbito de su jurisdicción territorial.

VII. La creación y administración del registro estatal de las organizaciones relacionadas con la conservación y aprovechamiento sustentable de la vida silvestre.

VIII. La creación y administración del registro estatal de los prestadores de servicios vinculados a la transformación, tratamiento, preparación, aprovechamiento y comercialización de ejemplares, partes y derivados de la vida silvestre, así como la supervisión de sus actividades. y

IX. La creación y administración del padrón estatal de mascotas de especies silvestres y aves de presa.

Los Ayuntamientos a su vez, ejercerán las atribuciones y funciones que les confieran las disposiciones legales y las que les sean transferidas por el Estado.

Artículo 142. La conservación, protección, restauración, manejo y aprovechamiento sustentable de la flora y fauna silvestre en el Estado se regirá por los principios reconocidos en esta ley, la Ley General y la Ley General de Vida Silvestre.

Artículo 143. El Estado y los municipios trabajarán en coordinación con la Federación, dentro de sus respectivos ámbitos de competencia, podrán celebrar los convenios de coordinación que resulten necesarios, de conformidad a lo dispuesto por la Ley General de Vida Silvestre, con el objeto de asumir en el ámbito de su jurisdicción territorial las siguientes facultades:

I. Autorizar, registrar y supervisar técnicamente el establecimiento de Unidades de Manejo para la Conservación de Vida Silvestre;

II. Atender los asuntos relativos al manejo, control y remediación de problemas asociados a ejemplares y poblaciones que se tornen perjudiciales;

III. Aplicar las medidas de sanidad relativas a la vida silvestre;

IV. Aplicar las medidas relativas al hábitat crítico y a las áreas de refugio para proteger las especies acuáticas reguladas en la presente Ley;

V. Promover y aplicar las medidas relativas al trato digno y respetuoso de la fauna silvestre;

VI. Promover el establecimiento de las condiciones para el manejo y destino de ejemplares fuera de su hábitat natural, de conformidad con los procedimientos establecidos en la presente Ley;

VII. Llevar a cabo la inspección y vigilancia del cumplimiento de esta Ley y de las normas que de ella se deriven, así como imponer las medidas de seguridad y las sanciones administrativas establecidas en la propia Ley;

VIII. Promover el establecimiento de las condiciones necesarias para el desarrollo de mercados locales para la vida silvestre, basados en criterios de sustentabilidad, así como aplicar los instrumentos de política ambiental para estimular el logro de los objetivos de conservación y aprovechamiento sustentable de la misma;

IX. Otorgar, suspender, modificar y revocar las autorizaciones, certificaciones, registros y demás actos administrativos vinculados al aprovechamiento y liberación de ejemplares de las especies y poblaciones silvestres, al ejercicio de la caza deportiva y para la prestación de servicios de este tipo de aprovechamiento, así como para la colecta científica, de conformidad con las normas y demás disposiciones legales aplicables, o

X. Promover el desarrollo de proyectos, estudios y actividades encaminados a la educación, capacitación e investigación sobre la vida silvestre, para el desarrollo del conocimiento técnico y científico y el fomento de la utilización del conocimiento tradicional.

Artículo 144. Queda prohibido en el Estado El tráfico, captura, posesión, transporte y comercialización ilegal de especies de flora y fauna silvestre, sus productos y subproductos, así como cualquier actividad contraria a las Convenciones Internacionales en la materia ratificadas por el Senado de la República, las Normas Oficiales Mexicanas aplicables, así como con criterios y normas técnicas ambientales estatales.

Artículo 145. El aprovechamiento de recursos naturales deberá realizarse de manera que no se contravengan los principios reconocidos en esta ley, así como por los criterios de la política ambiental en materia de flora y fauna silvestre, asegurando que:

I. No se comprometa la diversidad genética, supervivencia y evolución de las poblaciones silvestres;

II. No se alteren los hábitats críticos ni los procesos ecológicos esenciales; y

III. Se eviten impactos acumulativos y sinérgicos.

Las autoridades ambientales deberán promover y apoyar el manejo de la flora y fauna silvestres, con base en el conocimiento biológico tradicional, información técnica, científica y económica, con el propósito de lograr un aprovechamiento sustentable de las especies.

TITULO QUINTO
Protección al Ambiente.

CAPÍTULO I
Disposiciones Generales

Artículo 146. Para la protección al ambiente, el Estado y los Municipios deberán considerar los siguientes criterios:

I. Las autoridades en sus correspondientes ámbitos de competencia deberán generar las condiciones necesarias para contar con un clima y medio ambiente sano, mediante la disminución gradual o total de las emisiones, descargas y residuos.

II. Es obligatorio para el Estado y los Municipios, prevenir y controlar la contaminación del ambiente, así como considerar las capacidades de carga de los ecosistemas y priorizar la salud de las personas ante cualquier otra consideración.

III. Las emisiones, descargas, infiltración o depósito de contaminantes, sean de fuentes naturales o artificiales, fijas o móviles, deberán ser monitoreadas, reducidas y controladas para mejorar la calidad de vida y el bienestar de la población, así como para evitar daños a los diversos elementos que conforman los ecosistemas.

IV. Emitir programas de mitigación, adaptación, restauración, compensación, reforestación, verificación de las emisiones contaminantes, desarrollo de tecnologías limpias apegadas a criterios ambientales, y protección del suelo, en busca de la ecoeficiencia, a fin de mantener la integridad y el equilibrio de los componentes de la atmósfera y medio ambiente.

V. La preservación y el aprovechamiento sustentable de la atmósfera y recursos naturales deberá sujetarse a la supremacía del interés público, ser congruente con la resiliencia climática y el principio de intergeneracionalidad, constituyendo así una responsabilidad concurrente de las autoridades y las personas.

CAPÍTULO II

Prevención y Control de la Contaminación de la Atmósfera.

Artículo 147. Para la prevención y control de la contaminación a la atmósfera se considerará que las emisiones de contaminantes, sean de fuentes artificiales o naturales, fijas o móviles, deberán ser controladas para asegurar que la calidad del aire sea satisfactoria en todo el Estado, para el bienestar de la población y el equilibrio ecológico.

Artículo 148. Para la aplicación de las disposiciones contenidas en el presente Título, se considerarán como:

I. Fuentes emisoras de contaminación atmosférica de competencia estatal:

a) Los establecimientos del sector industrial, a excepción de aquellos cuya competencia sea exclusiva de la Federación conforme a lo establecido en el artículo 111 bis de la Ley General;

b) Los bienes y zonas de competencia estatal;

c) Los vehículos automotores destinados al servicio público de transporte estatal; y

d) Las señaladas en el Reglamento de esta Ley u ordenamientos aplicables.

II. Fuentes emisoras de contaminación atmosférica de competencia municipal:

a) Los establecimientos comerciales o de servicios, excepto los sectores que sean competencia exclusiva de la Federación, establecidos en el artículo 111 bis de la Ley General;

b) Los bienes y zonas de competencia municipal;

c) Los vehículos automotores que no sean de competencia Federal o Estatal que circulen dentro del territorio municipal;

d) Las fuentes señaladas en el Reglamento de esta Ley u ordenamientos aplicables; y

e) Todas aquellas que no se encuentren reservadas a la federación o el estado.

Artículo 149. Las emisiones de olores, gases, así como de partículas sólidas y líquidas a la atmósfera que puedan generarse o provengan por fuentes móviles y fijas de jurisdicción local, deberán apegarse a los niveles máximos permisibles establecidos por la Organización Mundial de la Salud, las Normas Oficiales Mexicanas y las Normas Ambientales Estatales, así como con lo dispuesto por la Ley General, la presente Ley y los Reglamentos de estas leyes.

Artículo 150. El Estado y los Ayuntamientos dentro de su respectiva competencia llevarán a cabo las siguientes acciones:

I. Prevenir y controlar la contaminación del aire en bienes y zonas de jurisdicción Estatal o municipal, que no sean de la competencia de las autoridades federales;

II. Implementar e impulsar acciones para reducir las emisiones contaminantes al máximo posible;

III. Aplicarán los criterios generales para la protección a la atmósfera en los planes de desarrollo urbano de su competencia, definiendo las zonas en que sea permitida la instalación de industrias contaminantes;

IV. Requerirán a los responsables de la operación de fuentes fijas de jurisdicción local, el cumplimiento de los límites máximos permisibles de emisión de contaminantes, de conformidad con lo dispuesto en las Normas Oficiales Mexicanas respectivas y la legislación aplicable;

V. Establecerán y operarán sistemas de verificación de emisiones de automotores en circulación;

VI. Integrarán y mantendrán actualizado el Registro Estatal de Emisiones, el Inventario Estatal, el Registro Estatal de los proyectos de captura de carbono y el Sistema de Información Ambiental Estatal;

VII. Establecerán y operarán previo convenio de descentralización con la Federación, y en su caso, con su apoyo, sistemas de monitoreo de la calidad del aire.

La Secretaría, remitirá a la autoridad federal correspondiente los reportes locales de monitoreo atmosférico a fin de que aquélla los integre al Sistema Nacional de Información Ambiental;

VIII. Establecerán requisitos y procedimientos para regular las emisiones del transporte público, excepto el federal, y las medidas de tránsito, y en su caso, la suspensión de circulación, en casos graves de contaminación;

IX. Tomarán las medidas preventivas necesarias para evitar contingencias ambientales por contaminación atmosférica;

X. Elaborarán los informes sobre el estado del ambiente en la entidad o municipio correspondiente, que convengan con la Federación a través de los acuerdos de coordinación que se celebren;

XI. Formularán y aplicarán, con base en las normas oficiales mexicanas para establecer la calidad ambiental en el territorio estatal, programas de gestión de la calidad del aire;

XII. Promoverán ante los responsables de la operación de fuentes contaminantes, la aplicación de nuevas tecnologías, con el propósito de reducir sus emisiones a la atmósfera, y

XIII. Ejercerán las demás facultades que le confieren la Ley Estatal de Cambio Climático, así como las disposiciones legales y reglamentarias aplicables.

Artículo 151. En las zonas con uso industrial colindantes o próximas a áreas habitacionales, la Secretaría, con la participación de los Ayuntamientos correspondientes, deberá garantizar la consulta y participación efectiva de la comunidad posiblemente afectada, conforme a los estándares establecidos en esta ley, informando las medidas y acciones que se proponen para prevenir, reducir y mitigar los impactos ambientales y a la salud derivados de dichas obras y actividades.

Para la autorización de permisos, licencias y cualquier visto de cualquier obras o actividad industrial, comercial o de servicios, las autoridades ambientales deberán exigir conforme a la normatividad aplicable, la adopción de las mejores técnicas disponibles, tecnologías limpias y el uso de combustibles de menor impacto ambiental, con el objeto de reducir emisiones contaminantes, riesgos a la salud y afectaciones al entorno.

CAPÍTULO III
Emisión de Contaminantes Generados por Fuentes Fijas.

Artículo 152. Las personas físicas o jurídicas que operen sistemas de producción industrial, comercial, agropecuaria o de servicios, que tengan fuentes emisoras de contaminantes, deberán:

I. Instalar equipos o sistemas de control de emisiones para reducir al máximo posible los niveles de contaminación, debiendo cumplir al menos con los niveles máximos permisibles establecidos en esta Ley y las normas aplicables;

II. Sujetarse a la verificación periódica o realizar su autorregulación y auditoría ambiental en forma voluntaria, conforme lo establecido en la Ley y en el Reglamento respectivo;

III. Informar a la Secretaría los resultados de la medición mediante el registro de los mismos para fines estadísticos;

IV. Proporcionar la información que las autoridades les requieran, a efecto de integrar y mantener actualizado el inventario de fuentes de contaminación a la atmósfera; y

V. Considerar programas de reforestación, verificación de las emisiones contaminantes, desarrollo de tecnologías limpias apegadas a criterios ambientales, o protección del suelo, en busca de la ecoeficiencia, a fin de mantener la integridad y el equilibrio de los componentes de la atmósfera.

Artículo 153. Las emisiones de contaminantes tales como: gases, partículas sólidas y líquidas que se generen por fuentes fijas, no deberán exceder los niveles máximos permisibles de emisiones e inmisiones por contaminantes y por fuentes de contaminación, que se establezcan por la Organización Mundial de la Salud, las Normas Oficiales Mexicanas y las Normas Ambientales Estatales, así como lo dispuesto por la Ley General, la presente Ley y sus Reglamentos.

Artículo 154. Sin perjuicio de las autorizaciones expedidas por otras autoridades competentes, las fuentes fijas de competencia estatal que emitan o puedan emitir gases, partículas contaminantes sólidas o líquidas a la atmósfera, requerirán Licencia Ambiental de Funcionamiento expedida por la Secretaría o lineamientos de operación por parte del Municipio que corresponda.

Artículo 155. Para obtener la Licencia Ambiental de Funcionamiento a que se refiere el artículo anterior, los responsables de las fuentes fijas deberán presentar a la Secretaría

solicitud por escrito acompañada por la información y documentación que establezcan las disposiciones de carácter general que deriven de la presente Ley.

El Reglamento de esta Ley determinará los subsectores específicos pertenecientes a cada uno de los sectores industriales que competan al Estado, cuyos establecimientos se sujetarán a las disposiciones de la presente Ley, en lo que se refiere a la emisión de contaminantes a la atmósfera.

Artículo 156. Presentada la solicitud y satisfechos los requisitos formales que establezcan los reglamentos respectivos, la Secretaría resolverá sobre el otorgamiento o negativa de la Licencia Ambiental de Funcionamiento dentro de un plazo máximo de sesenta días naturales, contados a partir de la fecha en que se integre debidamente el expediente con la totalidad de la información requerida.

La Licencia Ambiental de Funcionamiento únicamente podrá otorgarse cuando se acredite el cumplimiento de la normatividad ambiental aplicable y la implementación de medidas adecuadas para prevenir, controlar y reducir la contaminación a la atmósfera y demás impactos ambientales derivados de la operación de la fuente fija.

De otorgarse la Licencia, la Secretaría deberá establecer en ella las condiciones, términos, límites de emisión, obligaciones, medidas de prevención, control, mitigación y, en su caso, compensación que deberán cumplir las personas responsables de las fuentes fijas para prevenir, reducir y controlar la contaminación.

Artículo 157. Entre las medidas que la autoridad ambiental podrá ordenar como condicionantes de una Licencia Ambiental de funcionamiento, están:

I. Emplear equipos y sistemas que controlen las emisiones contaminantes a la atmósfera, para que éstas no rebasen los niveles máximos permisibles, conforme a lo que establece el Reglamento de esta Ley y las Normas Oficiales Mexicanas y normas técnicas ambientales y criterios ecológicos. Estos equipos deberán ser los idóneos atendiendo al tipo de contaminantes;

II. Integrar un inventario de sus emisiones contaminantes a la atmósfera, en el formato que determine la Secretaría, y remitir el mismo a estas autoridades con la periodicidad que se establezca para cada caso;

III. Instalar plataformas y puertos de muestreo;

IV. Medir las emisiones de contaminantes a la atmósfera de acuerdo a las Normas Oficiales Mexicanas, en los períodos que determine la Secretaría, registrar los resultados en el formato que esta autoridad determine y emitir los registros relativos cuando así se le solicite;

V. Efectuar el monitoreo perimetral de las emisiones contaminantes a la atmósfera en los periodos que determine la Secretaría, cuando la fuente de que se trate se localice en las zonas urbanas, cuando colinde con Áreas Naturales Protegidas de cualquier competencia, o cuando por sus características de operación o por sus materias primas, productos o subproductos puedan causar grave deterioro al ambiente;

VI. Llevar una bitácora de operación y mantenimiento de los equipos de proceso y de control;

VII. Dar aviso anticipado a la Secretaría del inicio de operaciones de sus procesos, en el caso de paros programados, y de inmediato en el caso de que éstos sean circunstanciales, si ellos pueden provocar contaminación;

VIII. Avisar de inmediato a la Secretaría en el caso de falla del equipo de control para que éstos determinen lo conducente;

IX. Establecer y llevar a cabo las medidas y acciones que deberán efectuarse en caso de contingencias;

X. Reciclar los residuos que se generen o, en su defecto, darles tratamiento o disponer de ellos en los términos establecidos por esta ley o las Normas Oficiales Mexicanas, normas técnicas y criterios ecológicos;

XI. Elaborar y someter su programa de prevención y minimización, reciclamiento, tratamiento y disposición de contaminantes o residuos generados, de conformidad con los criterios ecológicos establecidos;

XII. Establecer una franja perimetral de amortiguamiento de la contaminación generada, de a acuerdo a las medidas de mitigación consideradas en el estudio de impacto ambiental, y

XIII. Las demás que establezca esta Ley, las disposiciones que de ella se deriven, o aquellas que determine la Secretaría como óptimas para lograr la prevención, control y disminución de las emisiones contaminantes.

Artículo 158. La Secretaría podrá convenir con los responsables de las fuentes fijas de competencia estatal la realización de las actividades a que se refiere el artículo anterior, o bien, requerir a los mismos para que las lleven a cabo, en forma obligatoria.

Artículo 159. Las emisiones de contaminantes a la atmósfera, generadas por fuentes fijas de competencia local, deberán canalizarse a través de ductos o chimeneas de descarga, cuando esto no sea posible, por razones de índole técnica, el responsable de la fuente emisora deberá presentar un estudio justificativo ante la Secretaría o ante la autoridad municipal que corresponda, a fin de que se dicten las medidas que correspondan.

CAPÍTULO IV
Emisión de Contaminantes Generados por Fuentes Móviles.

Artículo 160. Las emisiones de contaminantes generadas por fuentes móviles que circulen en el territorio estatal, no deberán rebasar los límites máximos permisibles señalados por la Organización Mundial de la Salud, las Normas Oficiales Mexicanas, así como lo dispuesto por la Ley General, la presente Ley y sus Reglamentos

Artículo 161. Los propietarios o poseedores de vehículos automotores en el Estado, ya sean entidades públicas o privadas, o personas particulares, estarán obligados a someterlos a verificación de manera periódica, con el objeto de controlar y reducir las emisiones contaminantes generadas durante su operación.

La verificación deberá realizarse en los periodos, términos y condiciones que establezcan las disposiciones reglamentarias aplicables, exclusivamente en los centros de verificación vehicular autorizados por la Secretaría, la cual será responsable de su instalación, operación, supervisión y control, directamente o a través de terceros autorizados.

La omisión de la verificación vehicular obligatoria, así como el incumplimiento de las medidas, límites y disposiciones establecidas para el control de emisiones contaminantes, dará lugar a la imposición de las sanciones administrativas, medidas de control y, en su

caso, restricciones a la circulación que correspondan, en términos de la presente Ley, sus disposiciones reglamentarias y demás ordenamientos aplicables.

Artículo 162. En materia de fuentes móviles, con excepción del transporte público federal:

I. Corresponde a la Secretaría:

a) Por acuerdo del Ejecutivo del Estado y conforme a lo dispuesto en la Constitución Política del Estado, otorgar las concesiones para el establecimiento y operación de los centros de verificación vehicular;

b) Establecer programas de verificación vehicular obligatoria;

c) Promover con la participación de las autoridades correspondientes y con los Ayuntamientos, el establecimiento de medidas tendentes a prevenir y controlar la contaminación atmosférica generada por fuentes móviles;

d) Autorizar, previo estudio de factibilidad, el establecimiento y operación de los centros de verificación para vehículos automotores;

e) Determinar las tarifas para los servicios de verificación vehicular obligatoria en los centros de verificación;

f) Autorizar a los centros de verificación la expedición de constancias respecto de los vehículos que se hubieren sometido al procedimiento de verificación obligatoria, las cuales aprobarán o negarán la misma;

g) Realizar en coordinación con las autoridades correspondientes y los Ayuntamientos, actos de inspección y vigilancia para verificar la debida observancia por parte de los centros de verificación vehicular obligatoria de las normas oficiales mexicanas y las demás disposiciones aplicables e imponer, en su caso, las sanciones administrativas que correspondan;

h) Integrar un registro de los centros de verificación vehicular; e

i) Integrar y mantener actualizado un informe de los resultados obtenidos de la medición de las emisiones contaminantes en los centros de verificación.

II. Corresponde a los Ayuntamientos:

a) Coadyuvar en la supervisión de los centros de verificación vehicular obligatoria que autorice la Secretaría; y

b) Participar con la Secretaría en la inspección y vigilancia para verificar la debida observancia de las normas oficiales mexicanas y las demás disposiciones reglamentarias de contaminación generada por fuentes móviles.

Artículo 163. Los vehículos automotores cuyos niveles de emisión de contaminantes a la atmósfera rebasen los límites máximos permisibles establecidos en las Normas Oficiales Mexicanas y Normas Ambientales Estatales, no podrán circular en el territorio de la entidad.

Artículo 164. El Estado y los Municipios, en el ámbito de sus respectivas competencias y de conformidad con la disponibilidad presupuestal, diseñarán programas de subsidios o estímulos económicos para apoyar de manera prioritaria a los sectores vulnerables o de bajos ingresos en el mantenimiento, reparación o adquisición de sistemas de control de emisiones vehiculares, a fin de garantizar la observancia obligatoria de los límites máximos permisibles de contaminación atmosférica, sin que en ningún caso procedan excepciones a la prohibición de circulación establecida en el artículo anterior.

Artículo 165. La Secretaría, en coordinación con los Municipios, establecerá los requisitos, limitaciones y procedimientos para prevenir y controlar las emisiones contaminantes provenientes del transporte público estatal, incluida la promoción ante la autoridad competente de la suspensión o retiro de la circulación de unidades que generen contaminación evidente o que incumplan con los límites máximos permisibles establecidos en las Normas Oficiales Mexicanas y las Normas Ambientales Estatales.

Artículo 166. En el supuesto de que la Secretaría establezca y opere sistemas de verificación vehicular, la omisión de las verificaciones a que se refiere la presente sección o la falta de cumplimiento de las medidas que para la prevención y el control de emisiones se establezcan, serán objeto de sanciones en los términos que prevengan esta Ley y su Reglamento.

CAPÍTULO V
Cambio climático y transición climática del estado

Artículo 167. El Estado y los Municipios deberán garantizar el derecho de toda persona a un clima y ambiente saludable para su desarrollo, salud y bienestar, así como establecer y cumplir con medidas de mitigación y adaptación al cambio climático en conformidad con los programas ante el cambio climático elaborados por la Organización de las Naciones Unidas y la contribución nacional determinada del Gobierno Federal, en concordancia con el Acuerdo de París.

La política Estatal y de los municipios en materia de cambio climático, se regirá por lo dispuesto en esta Ley, así como en la Ley Estatal de Cambio Climático.

Artículo 168. El Gobierno del Estado, a través de la Secretaría, elaborará y actualizará cada dos años el Inventario Estatal de acuerdo con los criterios e indicadores elaborados en la materia por la Federación, y pondrá a disposición de esta los datos, documentos y registros en el marco de los procedimientos adoptados a nivel nacional para la integración y reporte de las comunicaciones nacionales correspondientes, a efecto de integrarlos a los sistemas de medición, reporte y verificación de las diferentes acciones y medidas de mitigación del cambio climático.

Artículo 169. Es obligación de la Secretaría, desarrollar estrategias, programas y proyectos integrales de mitigación de emisiones de gases de efecto invernadero mediante el impulso de la movilidad no motorizada y el transporte con menor costo ambiental, para garantizar la mejora en la calidad del aire, así como desarrollar y aplicar incentivos a la inversión tanto pública como privada en la generación de energía eléctrica proveniente de fuentes renovables y tecnologías de cogeneración eficiente.

Artículo 170. Corresponde a los Municipios, participar en el diseño y aplicación de incentivos que promuevan acciones para el cumplimiento del objeto de la presente Ley, incluyendo aquellos destinados a la inversión pública y privada para la generación de energía eléctrica de fuentes renovables y tecnologías de cogeneración eficiente.

Artículo 171. El Estado y los Municipios podrán suscribir convenios de coordinación o concertación con ciudadanos, organizaciones sociales, empresariales, educativas, con organismos de la sociedad civil, institutos de investigación científica o tecnológica,

asociaciones y con la sociedad en general en materia de cambio climático, que entre otros elementos incluirán las acciones, lugar, metas y aportaciones financieras que corresponda a cada parte.

Artículo 172. El aprovechamiento de la energía solar, del viento, de los cuerpos de agua y demás recursos renovables para la producción de energía se sujetará a las disposiciones legales aplicables en la materia.

Artículo 173. Los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, Organismos Estatales Constitucionalmente Autónomos, así como los Gobiernos Municipales, en el ámbito de sus respectivas competencias, deberán implementar proyectos con criterios de eficiencia energética y uso de las energías renovables en sus instalaciones, así como en los lugares públicos, esto en concordancia con las recomendaciones que hace la Organización de las Naciones Unidas en su programa sobre cambio climático.

Artículo 174. La Secretaría elaborará la Norma Ambiental Estatal para la construcción de vivienda que considere la utilización de tecnología verde de ingeniería ambiental, así como de aprovechamiento de fuentes alternas de energía.

Artículo 175. En la construcción de nuevas edificaciones, las autoridades competentes fomentarán la autorización de aquellas que cumplan con las Normas Oficiales Mexicanas y Normas Ambientales Estatales, relacionadas con el envolvente térmico de las edificaciones y que contemplen la aplicación de energías renovables, así como del agua, captación y almacenamiento pluvial.

Artículo 176. Las autoridades estatales y municipales, en la formulación y adaptación de políticas públicas en materia de adaptación a los efectos adversos al cambio climático, observarán los lineamientos siguientes:

I. Reducir la vulnerabilidad de la sociedad, los ecosistemas y la biodiversidad ante los efectos del cambio climático;

II. Fomentar, promover y ejecutar prácticas sustentables;

III. Considerar los escenarios de vulnerabilidad y riesgo en la ejecución, formulación y adopción de políticas en materia de protección civil, así como en la formulación de los

Planes de Desarrollo Urbano y de Ordenamiento Ecológico del territorio, y en los Atlas de Riesgo;

IV. Incorporar criterios de mitigación y adaptación en la Evaluación del Impacto Ambiental de obras y/o actividades de su competencia;

V. Minimizar los riesgos y daños en el territorio del Estado que puedan causar los efectos adversos al cambio climático;

VI. Fortalecer las capacidades de reacción de protección civil en caso de enfrentar efectos adversos al cambio climático;

VII. Difundir y desarrollar campañas de alerta temprana sobre los efectos adversos al cambio climático;

VIII. Preservar los ecosistemas y biodiversidad presentes en el territorio estatal;

IX. Fomentar la investigación en materia de cambio climático en la Entidad;

X. Promover y valorizar los servicios ambientales;

XI. Fomentar e implementar prácticas de manejo sustentable en terrenos ganaderos, cultivos agrícolas y acuícolas;

XII. Prevenir riesgos en materia de salud y/o riesgos sanitarios asociados con el cambio climático; y

XIII. Observar el Sistema Estatal de Áreas Naturales Protegidas

Artículo 177. El Estado y los Municipios en el ámbito de sus competencias implementarán los sistemas de Monitoreo, Reporte y Verificación (MRV) y Monitoreo y Evaluación (M&E), para cuantificar la mitigación alcanzada y para conocer el impacto y la efectividad de la implementación de las acciones de adaptación al cambio climático, así como:

I. La eficiencia en la generación y/o uso del agua;

II. Las emisiones de gases y compuestos de efecto invernadero;

III. Las emisiones provenientes de energía renovable y no renovable en sus diversas modalidades;

IV. Las emisiones provenientes de residuos y su reciclaje;

V. Los impactos de la forestación y deforestación;

VI. Los impactos de la mejora la gestión del uso de suelo;

VII. La generación de valor agregado a los recursos naturales estatales,

VIII. El porcentaje de producción estatal de alimentos básicos; y

IX. Aquellos que establezca la Comisión.

Artículo 178. La Secretaría, podrá realizará actos de inspección y vigilancia a las personas físicas o morales sujetas a reporte de emisiones en los términos de esta Ley, para verificar la información proporcionada a la Secretaría, así como el cumplimiento de las disposiciones contenidas en el presente ordenamiento y en los convenios, que, en su caso, se celebren con apego al mismo.

CAPÍTULO VI
Prevención y Control de la Contaminación del Agua

Artículo 179. La Secretaría impulsará y regulará la eliminación gradual del uso de agua potable en los procesos en que se pueda utilizar aguas de reúso o tratadas.

Artículo 180. Para el aprovechamiento sustentable de las aguas de competencia estatal y municipal, así como el uso y gestión adecuada del agua que se utiliza en los centros de población, se considerarán los siguientes criterios:

I. La prevención y control de la contaminación del agua son fundamentales, para evitar que se reduzca su disponibilidad y para proteger los ecosistemas del Estado;

II. Corresponde al Estado, los Ayuntamientos y a la sociedad la protección de los elementos hidrológicos, ecosistemas acuáticos y del equilibrio de los recursos naturales que intervienen en su ciclo;

III. El aprovechamiento sustentable de los recursos naturales que comprenden los ecosistemas acuáticos deben realizarse de manera que no se afecte su equilibrio ecológico;

IV. Para garantizar la disponibilidad de los recursos hídricos necesarios para las fuentes de producción y/o abastecimiento de agua se deberá considerar la protección de los procesos hidrológicos en cada una de las etapas de su ciclo.

V. Para mantener la integridad y el equilibrio de los elementos naturales que intervienen en el ciclo hidrológico, se deberá considerar la protección de suelos, pastizales y áreas boscosas así como el mantenimiento de caudales básicos y fuentes naturales de las corrientes de agua, para mantener la capacidad de recarga de los acuíferos;

VI. La conservación y el aprovechamiento sustentable del agua, es responsabilidad de la autoridad y de los usuarios, así como de quienes realicen obras o actividades que afecten dicho elemento;

VII. El agua debe ser aprovechada y distribuida con equidad, calidad y eficiencia, dando preferencia a la satisfacción de las necesidades humanas y la protección a la salud;

VIII. El agua tratada constituye una forma de prevenir la afectación del ambiente y sus ecosistemas, debiendo para su uso cumplir con la normatividad vigente en la materia;

IX. El reúso del agua y el aprovechamiento del agua tratada es una forma eficiente de utilizar y conservar el recurso;

X. El aprovechamiento del agua de lluvia constituye una alternativa para incrementar la recarga de los acuíferos así como para la utilización de ésta en actividades que no requieran de agua potable, así como también para el consumo humano, en cuyo caso, deberá dársele tratamiento de potabilización, de acuerdo con los criterios técnicos correspondientes;

XI. Corresponde a la Secretaría, los gobiernos municipales, y a la sociedad, prevenir la contaminación de ríos, cuencas, vasos, aguas marinas y demás depósitos y corrientes de agua, incluyendo las aguas del subsuelo;

XII. Las aguas residuales de origen urbano, industrial, agropecuario, acuícola o pesquero, deben recibir tratamiento previo a su descarga en ríos, cuencas, embalses, aguas marinas y demás depósitos o corrientes de agua, incluyendo las aguas del subsuelo;

XIII. La participación y corresponsabilidad de la sociedad son condiciones indispensables para evitar la contaminación del agua, y

XIV. El aprovechamiento del agua en actividades productivas susceptibles de producir su contaminación, conlleva la responsabilidad del tratamiento de las descargas, para reintegrarla en condiciones adecuadas para su utilización en otras actividades y para mantener el equilibrio de los ecosistemas.

Artículo 181. Los criterios anteriores serán considerados en:

I. La formulación e integración de programas relacionados con el aprovechamiento sustentable del agua;

II. El otorgamiento y revocación de concesiones, permisos, licencias, las autorizaciones de impacto ambiental y en general toda clase de autorizaciones para el aprovechamiento de los recursos naturales no reservados a la Federación, que afecten o puedan afectar el ciclo hidrológico;

III. El otorgamiento de autorizaciones para la desviación, extracción o derivación de aguas competencia del Estado y los Ayuntamientos;

IV. La operación y administración de los sistemas de agua potable y alcantarillado que sirven a los centros de población e industrias;

V. Los programas parciales y sectoriales de desarrollo urbano;

VI. La construcción de resiliencia para una gestión integrada de los recursos hídricos;

VII. El diseño y ubicación de proyectos urbanos;

VIII. La ejecución de proyectos de estructuras que permitan el almacenamiento, la utilización, la infiltración y el consumo del agua de lluvia; y

IX. En cualquier acto de autoridad que esté relacionado con el uso, aprovechamiento o alteración del agua y sus ecosistemas relacionados;

Artículo 182. Para evitar la contaminación del agua, la Secretaría y los Ayuntamientos, coadyuvarán con las autoridades federales en la regulación de:

I. Las descargas de origen industrial;

II. Las descargas de origen municipal y su mezcla incontrolada con otras descargas;

III. Las descargas derivadas de actividades agropecuarias, acuícolas o pesqueras;

IV. Las infiltraciones de origen humano, industrial, agropecuario, acuícola o pesquero que afecten los mantos acuíferos;

V. El vertimiento de residuos de manejo especial y sólidos urbanos en cuerpos y corrientes de agua y en los sistemas de drenaje y alcantarillado;

VI. La disposición final de los lodos generados en los sistemas de tratamiento de aguas;

VII. Las descargas de desechos, sustancias o residuos generados en las actividades de extracción de recursos no renovables, y

VIII. La aplicación de plaguicidas, fertilizantes y sustancias tóxicas.

Artículo 183. Para prevenir y controlar la contaminación del agua en el Estado, a los gobiernos municipales les corresponde:

I. El control de las descargas de aguas residuales a los sistemas de drenaje y alcantarillado;

II. Requerir a quienes generen descargas a dichos sistemas y no satisfagan las normas oficiales mexicanas que se expidan, la instalación de sistemas de tratamiento o soluciones alternativas;

III. Proponer el monto de los derechos correspondientes para llevar a cabo el tratamiento correspondiente o las acciones necesarias y, en su caso, proceder a la imposición de las sanciones a que haya lugar, y

IV. Llevar y actualizar el registro de las descargas a las redes de drenaje y alcantarillado que administren.

Artículo 184. No podrán descargarse en cualquier cuerpo de agua de jurisdicción estatal, aguas residuales que contengan contaminantes, sin previo tratamiento y autorización del gobierno del estado o de los gobiernos municipales.

Artículo 185. Cuando no existan los sistemas municipales para la evacuación de las aguas residuales, los propietarios de hoteles, fraccionamientos, condominios, residencias, industrias y similares, deberán instalar sistemas de tratamiento y reciclaje de sus aguas residuales, ya sea individuales o comunales, que garanticen el cumplimiento con la norma

oficial mexicana para reúso con contacto directo y el efluente deberá reusarse tanto en las áreas verdes como en los inodoros previas autorizaciones en la materia.

Solo en aquellos casos excepcionales en que las condiciones socioeconómicas y geo biofísicas lo justifiquen, los Ayuntamientos podrán autorizar la construcción de letrinas y fosas sépticas en las áreas suburbanas y rurales, lo que se realizará con estricto apego a la normas vigentes.

Artículo 186. Sin perjuicio de las atribuciones de la Federación en materia de aguas nacionales, las aguas residuales provenientes de usos municipales, públicos o domésticos, así como las de origen industrial, agropecuario, acuícola o de servicios, que se descarguen en sistemas de drenaje y alcantarillado de los centros de población, en infraestructura hidráulica de jurisdicción estatal o municipal, o en cuerpos receptores de competencia local, deberán cumplir con las condiciones y parámetros que establezcan las disposiciones aplicables, a efecto de prevenir:

I. La contaminación de los cuerpos receptores;

II. Las interferencias o afectación de procesos de conducción, tratamiento, saneamiento o reutilización de aguas residuales; y

III. Daños, obstrucciones, alteraciones o disminución de la capacidad hidráulica y del adecuado funcionamiento de los sistemas de drenaje, alcantarillado, plantas de tratamiento e infraestructura asociada; y

IV. Riesgos a la salud pública, al equilibrio ecológico o a los ecosistemas locales.

Artículo 187. Sin perjuicio de las atribuciones de la federación en materia de aguas nacionales, todas las descargas que se viertan en sistemas de drenaje y alcantarillado, infraestructura hidráulica o cuerpos receptores de jurisdicción estatal o municipal, así como aquellas que se derramen o se infiltren en el subsuelo, en los sitios de recarga de agua o que incidan en el ciclo hidrológico de competencia local, deberán satisfacer los límites máximos permisibles de descarga establecidas en las normas oficiales mexicanas aplicables y, en su caso, las dispuestas en la normatividad que al efecto expidan el Titular del Ejecutivo y los gobiernos municipales. Corresponderá a quien genere dichas descargas, realizar el tratamiento previo requerido.

Artículo 188. Los equipos de tratamiento de las aguas residuales de origen urbano que diseñen, operen o administren el gobierno del estado, los gobiernos municipales o los organismos privados, deberán cumplir con las normas oficiales mexicanas que al efecto se expidan.

Artículo 189. El Gobierno del Estado y los Gobiernos Municipales, en los casos de aguas de su competencia, se coordinarán con la Federación a efecto de realizar un sistemático y permanente monitoreo de la calidad de las aguas, para detectar la presencia de alteraciones, contaminantes, desechos orgánicos o azolves, y aplicar las medidas que procedan o, en su caso, promover su ejecución.

Artículo 190. Con el propósito de asegurar la disponibilidad del agua y abatir los niveles de desperdicio, la Secretaría deberá:

I. Proteger las zonas de recarga;

II. Promover acciones para el ahorro y uso eficiente del agua, el tratamiento de aguas residuales y su reúso, así como la captación y aprovechamiento de las aguas pluviales;

III. Establecer las zonas críticas y formular programas especiales para éstas;

IV. Desarrollar programas de información y educación que fomenten una cultura para el aprovechamiento racional del agua, y

V. Considerar las disponibilidades de agua en la evaluación del impacto ambiental de las obras o proyectos que se sometan a su consideración.

Artículo 191. Son obligaciones de los habitantes del Estado:

I. Usar racionalmente el agua;

II. Reparar las fugas de agua dentro de sus predios;

III. Denunciar las fugas de agua en otros predios particulares o en la vía pública, y

IV. La observancia de la normatividad para el uso, reúso y reciclaje del agua y el aprovechamiento del agua pluvial.

Artículo 192. La Secretaría realizará las acciones necesarias para evitar o, en su caso, controlar procesos de degradación de las aguas.

Artículo 193. Queda estrictamente prohibido el relleno, secado o uso diferente al que tienen, los cuerpos de agua superficiales competencia del Estado y de los Ayuntamientos.

CAPÍTULO VIII
Conservación y Aprovechamiento Sustentable del Suelo.

Artículo 194. Para la conservación, restauración, protección y aprovechamiento sustentable del suelo en el territorio del Estado, se considerarán los principios de esta ley, los criterios para la conservación de la flora y fauna, así como los siguientes criterios:

I. El uso del suelo debe ser compatible con su aptitud natural, capacidad de carga de los ecosistemas y los límites de cambio permisibles que se establezcan, preservando en todo momento los recursos naturales de la tierra y no debe alterar el equilibrio de los ecosistemas;

II. La realización de las obras públicas o privadas que por sí mismas puedan provocar deterioro de los suelos, deben incluir acciones equivalentes de regeneración, recuperación y restablecimiento de su aptitud natural, a fin de evitar o reducir al mínimo sus efectos negativos sobre el medio ambiente;

III. La necesidad de prevenir o reducir su erosión, deterioro de las propiedades físicas, químicas o biológicas del suelo y la pérdida de la vegetación natural;

IV. En las zonas afectadas por fenómenos de degradación, salinización o desertificación, deberán llevarse a cabo las acciones de regeneración, recuperación y rehabilitación necesarias para su restauración;

V. La acumulación o depósito de residuos constituye una fuente de contaminación que altera los procesos biológicos de los suelos;

VI. Deben evitarse las prácticas que causen alteraciones en el suelo y perjudiquen su aprovechamiento, uso o explotación, o que provoquen riesgos o problemas de salud;

VII. El uso de los suelos debe hacerse de manera que éstos mantengan su integridad física y su capacidad productiva, así como sus servicios ambientales, y

VIII. Los usos productivos del suelo deben evitar prácticas que favorezcan la erosión, degradación o modificación de las características topográficas con efectos ecológicos adversos.

La persona titular del Poder Ejecutivo estatal deberá expedir las normas ambientales y técnicas necesarias para reconocer, describir y aplicar las metodologías que permitan obtener los índices de capacidad de carga y límites de cambio aceptables para los efectos de aplicación de esta ley.

Artículo 195. Los criterios anteriores serán considerados en:

I. Los apoyos a las actividades agrícolas que otorguen las dependencias de la Administración Pública del Estado, de manera directa o indirecta, sean de naturaleza crediticia, técnica o de inversión, para que promuevan la progresiva incorporación de cultivos compatibles con la conservación del equilibrio ecológico y la restauración de los ecosistemas;

II. La formulación y desarrollo de programas que establezcan mecanismos de retribución por la protección, conservación o ampliación de servicios ambientales y por la realización de actividades vinculadas al desarrollo rural, equitativo y sustentable en suelo de conservación;

III. La autorización de obras o actividades de construcción fuera de los centros de población, de urbanización, asentamientos humanos, e infraestructura en general;

IV. La modificación y elaboración de los programas de ordenamiento ecológico y desarrollo urbano;

V. El establecimiento de usos, reservas y destinos, en los programas de desarrollo urbano, así como en las acciones de restauración y conservación de los centros de población;

VI. Las disposiciones, programas y lineamientos técnicos para la conservación, protección y restauración de los suelos, en las actividades agropecuarias, forestales e hidráulicas;

VII. Las actividades de exploración, explotación, extracción y aprovechamiento de materiales o sustancias, no reservadas a la Federación, así como las excavaciones y todas aquellas acciones que alteren los recursos y la vegetación forestal;

VIII. La formulación del programa de ordenamiento ecológico; y

IX. La evaluación del impacto ambiental de las obras o proyectos que en su caso se sometan a consideración de la Secretaría, así como ante los municipios.

CAPÍTULO IX
Prevención y Control de la Contaminación del Suelo y Subsuelo

SECCIÓN I
De la Contaminación del Suelo y del Subsuelo.

Artículo 196. Corresponde a la Secretaría, a los gobiernos municipales y a la sociedad en general prevenir la contaminación del suelo, para lo cual se considerará, además de lo previsto en el artículo 220, los siguientes criterios:

I. Los residuos deben ser controlados, en tanto que impliquen un riesgo de contaminación de los suelos; y

II. Deben ser controladas y reguladas las aplicaciones de agroquímicos y pesticidas en las actividades productivas del sector primario, para lo cual, el Gobierno del Estado y los Gobiernos municipales, en el ámbito de sus competencias, promoverán acciones alternativas de fertilización orgánica y control sanitario de plagas y enfermedades mediante procedimientos físicos u orgánicos.

Artículo 197. Los criterios establecidos en el artículo anterior, se considerarán, en el ámbito de competencia estatal y municipal, en los siguientes casos:

I. La ordenación y regulación de los ordenamientos ecológicos y del desarrollo urbano;

II. La operación de los sistemas de recolección y limpia, así como en las autorizaciones para la instalación y operación de rellenos sanitarios y sitios de disposición final de residuos sólidos urbanos y de manejo especial, y

III. Las autorizaciones para la instalación y operación de rellenos sanitarios, así como su generación, manejo y disposición final.

Artículo 198. Los Poderes Públicos del Estado, Ayuntamientos, Organismos Públicos Autónomos, Descentralizados y Paraestatales, y sus dependencias deberán capacitar a sus

servidores públicos y establecer las medidas que se requieran para la valorización de los residuos sólidos no peligrosos que generen respectivamente, en los siguientes casos:

I. Cuando las instituciones públicas, antes mencionadas puedan de manera autónoma establecer sus propios métodos de valorización, y

II. Mediante celebración de convenios, cuando en la circunscripción territorial donde se encuentre, existan instituciones públicas o privadas que utilicen los residuos sólidos en proceso de valorización o existan centros de acopio derivados de este proceso y puedan ser recibidos.

Artículo 199. Los residuos que se acumulen, o puedan acumularse, y se depositen o infiltren en los suelos, reunirán las condiciones necesarias para prevenir o evitar:

I. La contaminación del suelo;

II. Las alteraciones nocivas en el proceso biológico de los suelos;

III. Las alteraciones en el suelo que perjudiquen su aprovechamiento, uso o explotación, y

IV. Riesgos y problemas de salud.

Artículo 200. Queda sujeto a la autorización de la Secretaría en coordinación con los gobiernos municipales, en los términos de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, la Ley de Prevención y Gestión Integral de los Residuos y Economía Circular del Estado, las normas oficiales mexicanas y la normatividad estatal que se expida, el funcionamiento de los sistemas de recolección, almacenamiento, transporte, alojamiento, reúso, tratamiento y disposición final de residuos de manejo especial.

Artículo 201. Queda sujeto a la vigilancia del Gobierno del Estado en coordinación con los gobiernos municipales, con referencia a las Normas Oficiales Mexicanas correspondientes y la normatividad Estatal que al efecto se expida, la aplicación y uso de agroquímicos y pesticidas en las actividades del sector primario, dentro del territorio estatal, debiendo el Gobierno del Estado y los gobiernos municipales remitir las opiniones técnicas y los señalamientos respectivos a la instancia correspondiente, con el fin de proteger la productividad y el desarrollo de los suelos de la Entidad.

Artículo 202. La persona Titular Poder del Ejecutivo del Estado y la Secretaría, así como los gobiernos municipales podrán celebrar acuerdos de coordinación y asesoría con la Federación, para:

I. La implantación y mejoramiento de sistemas de recolección, tratamiento y disposición final de residuos de manejo especial y sólidos urbanos;

II. La identificación de alternativas de reutilización y disposición final de residuos sólidos urbanos, incluyendo la elaboración de inventarios de los mismos y sus fuentes generadoras;

IV. Generar acciones para la adecuada recolección, traslado, tratamiento y disposición final de baterías y residuos electrónicos, conforme a las normas oficiales en la materia, y

III. El control y regulación de la aplicación y uso de agroquímicos y pesticidas en las actividades del sector primario que se realicen en la entidad.

Artículo 203. Toda descarga, depósito o infiltraciones de sustancias o materiales contaminantes en los suelos del territorio del Estado, se sujetará a lo que disponga la Ley General, la Ley de Aguas Nacionales, sus disposiciones reglamentarias, las Normas Oficiales Mexicanas que para tal efecto se expedían, esta Ley, la Ley de Prevención y Gestión integral de Residuos y Economía Circular del Estado de Baja California Sur y sus disposiciones reglamentarias.

Artículo 204. Los procesos industriales que generen residuos de lenta degradación, para los cuales no existan alternativas, se llevarán a cabo con arreglo a lo que dispongan las leyes y reglamentos correspondientes.

SECCIÓN II
De las Actividades Riesgosas.

Artículo 205. Para la determinación de los usos del suelo, la Secretaría atendiendo a los principios previstos en el Artículo 4 de la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, promoverá ante los Ayuntamientos, la especificación de las áreas en las que se permitirá el establecimiento de industrias o servicios considerados riesgosos por los efectos que puedan generar en el ambiente.

Artículo 206. Para los propósitos del artículo anterior, se considerará:

I. Las condiciones geológicas y meteorológicas de las zonas, de manera que se facilite la rápida dispersión de contaminantes;

II. Su proximidad a centros de población o sitios prioritarios para la conservación, previendo las tendencias de expansión o de creación de nuevos asentamientos;

III. Los impactos que tendría un posible evento extraordinario de la industria, comercio o servicio de que se trate, sobre los centros de población y sobre los recursos naturales;

IV. La compatibilidad con otras actividades de las zonas.

V. La infraestructura existente y necesaria para la atención de emergencias ambientales; y

VI. La infraestructura para la dotación de servicios básicos.

Artículo 207. La Secretaría, previa opinión de la Secretaría de Salud y las Secretarías correspondientes, establecerá mediante acuerdo que se publicará en el Boletín Oficial, la clasificación de las actividades que deban considerarse riesgosas para el equilibrio ecológico o el ambiente, en virtud de las características de los materiales que se generen o manejen en establecimientos industriales, comerciales o de servicios, tomando en cuenta para ello, los volúmenes de manejo y la ubicación del establecimiento.

Artículo 208. La realización de actividades industriales, comerciales o de servicios, consideradas como riesgosas, se llevarán a cabo con apego a esta Ley, las disposiciones reglamentarias que de ella emanen y a las Normas Oficiales Mexicanas.

Las personas físicas o jurídicas que realicen actividades riesgosas, deberán observar los lineamientos, medidas preventivas, correctivas, de control y mitigación, así como utilizar

sistemas, procesos, instalaciones, equipos y materiales que prevén las Normas Oficiales Mexicanas, con el objeto de prevenir y controlar accidentes que afecten la integridad de las personas, sus bienes o el ambiente.

Artículo 209. Para la realización de actividades riesgosas, los interesados deberán formular y presentar a la Secretaría, para su análisis y aprobación, en su caso, un estudio de riesgo ambiental, conforme a los requisitos y modalidades que se determinen en esta Ley y demás instrumentos normativos en la materia, teniendo como base la siguiente información:

I. Escenarios resultantes del análisis de los riesgos ambientales relacionados con la actividad que se lleve a cabo;

II. Descripción de las zonas de protección en torno a las instalaciones, y

III. Señalamiento de las medidas de seguridad y protección en materia de riesgo ambiental.

Artículo 210. Cuando se realicen actividades riesgosas, los programas para la prevención de accidentes ambientales, se deberán sujetar a la aprobación de la Secretaría, y de la autoridad competente en materia de protección civil.

Artículo 211. La Secretaría, dentro de los tres días hábiles siguientes a la recepción del estudio de riesgo ambiental y del programa para la prevención de accidentes ambientales, deberá remitir una copia de los mismos al Municipio de que se trate, para que éste emita, en su caso, la opinión correspondiente.

Artículo 212. Cuando sea necesario establecer una zona intermedia de salvaguarda, para garantizar la seguridad de los vecinos de una industria que lleve a cabo actividades consideradas riesgosas, el Gobierno Estatal, mediante declaratoria, establecerá las restricciones a los usos urbanos que pudieran ocasionar riesgos para la población.

La Secretaría promoverá ante la autoridad competente, que los programas de desarrollo urbano establezcan que en dicha zonas no se permitirán los usos habitacionales, comerciales y otros que pongan en riesgo a la población. En el caso de que una industria que lleve a cabo actividades consideradas riesgosas, se encuentre ubicada en el interior de un área urbana, la Secretaría solicitará al responsable, un estudio de riesgo en los términos previstos en esta Ley, que determine las medidas preventivas, correctivas o de urgente aplicación a realizar y en caso necesario, realizará la reubicación de la industria.

SECCIÓN III
De la Gestión de Residuos Sólidos Urbanos y de Manejo Especial

Artículo 213. La gestión integral de los residuos en el Estado y sus municipios, en su respectivo ámbito de competencia, se regirá por los principios establecidos en esta ley, la en la Ley de Prevención y Gestión Integral de Residuos y Economía Circular del Estado de Baja California Sur, y demás disposiciones aplicables.

Artículo 214. La gestión de residuos en el Estado, de conformidad con Ley de Prevención y Gestión Integral de Residuos y Economía Circular del Estado de Baja California Sur, deberá observar la siguiente jerarquía:

I. Prevención y reducción en la generación;

II. Reutilización;

III. Reciclaje;

IV. Valorización material y energética;

V. Tratamiento; y

VI. Disposición final ambientalmente adecuada.

Tratándose de residuos alimenticios y excedentes de comida, la fracción II se aplicará de manera que priorice la recuperación y redistribución de los excedentes para el consumo humano. En caso de no ser posible la reutilización al considerarse que el alimento no es apto para el consumo humano, los residuos se destinarán a la alimentación animal o su envío a plantas de compostaje, quedando estrictamente relegado a la etapa de valorización material prevista en la fracción IV.

Las autoridades estatales y municipales deberán diseñar sus políticas públicas, programas y autorizaciones conforme a esta jerarquía, buscando reducir la generación de residuos en su origen, promover el consumo responsable, fomentar compras sostenibles e incentivar el uso de tecnologías limpias.

Artículo 215. El Estado y los Municipios deberán transitar hacia un modelo de economía circular, impulsando el rediseño de productos para reducir residuos, la incorporación de materiales reciclados, la extensión de la vida útil de los productos, el fomento de sistemas de

retorno, reparación y reutilización, la reducción al máximo posible del uso de plásticos de un solo uso y polietileno expandido, el desarrollo de mercados de subproductos y materiales secundarios, entre otras acciones.

Las políticas de economía circular serán transversales a las políticas que rijan a los comercios y servicios, y deberán incorporar metas medibles de circularidad.

Artículo 216. Las personas físicas o morales que introduzcan productos al mercado serán responsables de la gestión integral de los residuos que estos generen durante todo su ciclo de vida.

El Estado establecerá esquemas de responsabilidad extendida para el productor e introductor al Estado de envases y embalajes de un solo uso, así como para otros productos de alto impacto ambiental.

Artículo 217. El Estado y los municipios, en el ámbito de sus respectivas competencias, eliminarán de forma definitiva el uso de bolsas plásticas y contenedores de poliestireno expandido para fines de envoltura, transportación, carga o traslado de alimentos y bebidas, así como de popotes plásticos en supermercados, tiendas de autoservicio, farmacias, tiendas de conveniencia, mercados, bares, restaurantes y similares.

Las autoridades ambientales restringirán su venta, facilitación y obsequio, e impulsarán su sustitución definitiva por productos elaborados con materiales que faciliten su reúso o reciclado y que sean de pronta biodegradación o de productos comportables.

El Estado y los Ayuntamientos en coordinación con las cámaras empresariales, organizaciones de la sociedad civil y la sociedad en general, deberán instrumentar estrategias y campañas de promoción y concientización ciudadana sobre el uso de estos productos y su impacto, con el propósito de lograr su eliminación.

Artículo 218. En el Estado es obligatoria la separación de residuos en la fuente, conforme a las categorías que establezca la autoridad competente, en los términos de la Ley de la materia

Los municipios deberán implementar sistemas de recolección diferenciada y garantizar su operación efectiva, conforme a sus disposiciones administrativas.

Artículo 219. En las zonas colindantes con la zona federal marítimo terrestre, el Estado y los municipios deberán fortalecer las medidas de prevención y control de la contaminación por residuos que puedan generar impactos adversos en los ecosistemas marinos y costeros.

Para el cumplimiento de lo dispuesto en el presente artículo, las autoridades podrán coordinarse entre los distintos órdenes de gobierno, así como con la sociedad civil, instituciones académicas y demás sectores sociales, a fin de promover la cultura de prevención, reducción y adecuada gestión de residuos.

Artículo 220. Las facultades del Estado y de los municipios, así como los criterios y lineamientos para el diseño, implementación y evaluación de la política en materia de gestión integral de residuos y economía circular, se establecerán en la Ley de Prevención y Gestión Integral de los Residuos y Economía Circular del Estado de Baja California Sur.

Artículo 221. Queda prohibida la quema a cielo abierto e incineración de los residuos sólidos urbanos, así como del material vegetal resultante de la limpia, desmonte o despalme de cualquier terreno, para efectos de construcción o cualquier otro fin, salvo cuando se realicen con la autorización escrita de la Secretaría o, en su caso, de las autoridades municipales que correspondan.

La Secretaría o los Municipios solamente podrán expedir autorizaciones en los supuestos en que la quema no cause un riesgo ambiental o impacte la calidad del aire y se justifique por razones sociales o agrícolas, u otras aplicables a juicio de las autoridades respectivas.

Artículo 222. La incineración de residuos de manejo especial, solamente se podrá realizar en procesos industriales o de servicios como medio alterno para la generación de energía, debiendo obtener para ello autorización previa de la Secretaría, para lo cual los interesados formularán y presentarán un Plan de Manejo en el que se indique:

I. Que los residuos no son susceptibles de ser valorizados mediante otros procesos cuando estén disponibles, sean ambientalmente eficaces, tecnológica y económicamente factibles;

II. La descripción del método de incineración y equipo a emplear para lograr una eficiente combustión, evitando condiciones propicias para la formación de contaminantes orgánicos persistentes, reduciendo al mínimo los que se generen y manejando los residuos derivados adecuadamente;

III. La obligación de cumplir con las disposiciones de emisiones señaladas en esta Ley; y

IV. Las demás que se especifiquen en el Reglamento de la presente Ley.

CAPÍTULO X
Prevención y Control de la Contaminación Visual, Ruido, Vibraciones, Energía Térmica y Lumínica.

Artículo 223. Quedan prohibidas las emisiones de ruidos, vibraciones, energía térmica y lumínica y la generación de olores, en cuanto rebasen los límites máximos contenidos en las Normas Oficiales Mexicanas, o en su caso, la normatividad técnica que para ese efecto expida la persona Titular del Poder Ejecutivo del Estado.

Los gobiernos municipales, mediante las acciones de inspección y vigilancia correspondientes, adoptarán las medidas para impedir que se transgredan dichos límites y, en su caso, aplicarán las sanciones correspondientes.

Artículo 224. En la construcción de obras o instalaciones que generen energía térmica, ruido, vibraciones y olores, así como en la operación y funcionamiento de las existentes, deberán llevarse a cabo acciones preventivas y correctivas para evitar los efectos nocivos de dichos contaminantes.

Artículo 225. Los responsables de fuentes fijas y móviles que contaminen por emisión de ruido o vibraciones, energía térmica y lumínica y olores estarán obligados a utilizar equipos y sistemas que controlen las emisiones a la atmósfera, para que éstas no rebasen los niveles máximos permisibles establecidos en las Normas Oficiales Mexicanas.

Artículo 226. Los responsables de fuentes fijas de contaminación acústica deberán contar con un sistema de monitoreo y medición de decibeles que muestre a los usuarios los niveles de emisión sonora a que están expuestos.

Los decibeles se medirán de acuerdo a los límites máximos establecidos en la Normas Oficiales Mexicanas correspondiente, desde el exterior de cualquiera de los inmuebles vecinos a aquel en que se genere el ruido, o bien en el área pública; atendiendo las indicaciones para ello especificadas en las Normas Oficiales Mexicanas, los respectivos reglamentos y atendiendo los lineamientos técnicos de los equipos.

Artículo 227. Las autoridades estatales y municipales responsables en la materia deberán contar con un sistema de atención, disponible las 24 horas, para recibir y atender reportes

de contaminación acústica, debiendo acudir a verificar los decibeles y levantar constancia para en caso de que el nivel sonoro rebase la norma.

En los casos de competencia municipal, cuando la infracción se cometa en casa habitación o propiedad privada sin giro comercial, la autoridad municipal deberá acudir al domicilio y entregará apercibimiento que de no cesar el ruido podrá imponerse las medidas administrativas pertinentes.

La flagrancia será sancionada de inmediato con la infracción correspondiente.

Artículo 228. En materia de emisión de ruido las autoridades competentes y la sociedad en general, podrán utilizar cualquier medio tecnológico para auto regularse o monitorear las emisiones de ruido y, en su caso, tomar las medidas oportunas para evitar la contaminación acústica.

Las violaciones al presente artículo constituyen infracción y serán sancionadas por la Secretaría o los gobiernos municipales según corresponda, en asuntos de sus respectivas competencias.

Artículo 229. Las personas físicas y jurídicas podrán denunciar ante la Secretaría y los gobiernos municipales, según corresponda, todo hecho violatorio del presente Capítulo.

Artículo 230. Las Normas Oficiales Mexicanas y la normatividad estatal que al efecto se expida, en materias objeto del presente capítulo, establecerán los procedimientos, a fin de que los gobiernos municipales prevengan y controlen la contaminación por ruido, vibraciones, energía térmica, lumínica y olores, y fijarán los límites de emisión.

Artículo 231. Los Ayuntamientos dentro de sus facultades establecerán una zonificación en función de la contaminación acústica permitida, la que deberán considerar para la emisión de las licencias de giro y funcionamiento.

Las autoridades municipales en el ámbito de su competencia, deberán realizar las inspecciones correspondientes a los giros comerciales y, en su caso, en propiedad privada, cuando se rebasen los límites de emisión de ruidos, debiendo garantizar los derechos establecidos en la Ley de Procedimiento Administrativo correspondiente.

Artículo 232. Queda prohibida la detonación de artículos de pirotecnia que generen ruido por encima de los límites máximos establecidos en las normas oficiales mexicanas que se expidan en la materia.

TITULO SEXTO
Cultura y Gestión Ambiental.

CAPÍTULO I
De la participación social.

Artículo 233. Toda persona física o jurídica tiene el derecho humano de participar en la gestión ambiental e intervenir activamente en su comunidad para la defensa y conservación del medio ambiente en los términos de esta Ley, los tratados en los que el Estado Mexicano forme parte y los principios generales del derecho.

Artículo 234. Toda persona en Baja California Sur tiene derecho a:

I. Acceder a la información ambiental que posean las autoridades, sin más limitaciones que las dispuestas en la regulación en materia de transparencia;

II. Participar en cualquier procedimiento de toma de decisiones ambientales;

III. Comparecer ante las autoridades administrativas y judiciales en la defensa del medio ambiente;

IV. Un entorno propicio y seguro para el ejercicio de estos derechos.

El Estado garantizará el acceso a estos derechos de conformidad con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución del Estado, tratados internacionales y la regulación aplicable en materia ambiental.

Artículo 235. Las autoridades estatales y municipales deberán garantizar la participación pública desde las etapas iniciales de los procesos de toma de decisiones que puedan tener un impacto significativo en el medio ambiente.

Para tales efectos, deberán:

I. Difundir de manera oportuna, accesible, comprensible y culturalmente adecuada la información del proyecto, obra, actividad, política, plan o programa de que se trate,

así como sus posibles impactos ambientales, las alternativas consideradas y las autoridades responsables del proceso;

II. Garantizar que la información se proporcione en formatos abiertos, accesibles y, cuando corresponda, en lenguas indígenas u otros formatos adecuados para grupos en situación de vulnerabilidad;

III. Establecer plazos razonables que permitan a la población informarse, analizar y formular observaciones;

IV. Que sus observaciones sean tomadas en cuenta en la toma de decisiones.

Artículo 236. Las autoridades deberán adoptar medidas específicas para asegurar la participación amplia y efectiva de personas, grupos y comunidades en situación de vulnerabilidad, incluyendo las comunidades indígenas, originarias o equiparables, comunidades afromexicanas, mujeres, niñas, niños, adolescentes, personas con discapacidad y personas adultas mayores.

En particular, deberán:

I. Implementar mecanismos culturalmente adecuados, libres de discriminación y con enfoque intercultural, de género e intergeneracional;

II. Garantizar condiciones de accesibilidad física, tecnológica y lingüística;

III. Fomentar la participación amplia, sin limitar el número de participantes;

IV. Reconocer y respetar las formas propias de organización de las comunidades indígenas, originarias o equiparables.

Artículo 237. Las observaciones, opiniones, propuestas y aportaciones formuladas por la sociedad en los procesos de participación pública deberán ser analizadas de manera efectiva por la autoridad competente.

Las resoluciones que se emitan deberán:

I. Incorporar un apartado específico que sistematice las participaciones recibidas;

II. Señalar de manera clara, así como debidamente fundada y motivada, cuáles fueron consideradas, en qué términos y, en su caso, las razones para su desestimación; y

III. Hacer pública dicha información junto con el acto administrativo final.

Artículo 238. La Secretaría y los gobiernos municipales promoverán la participación corresponsable y efectiva de la sociedad en la planeación, ejecución, evaluación y vigilancia de la política ambiental y la aplicación de sus instrumentos.

La participación efectiva se garantizará mediante una conformación paritaria en los órganos de consulta y decisión, asegurando el equilibrio entre representantes gubernamentales, sectores sociales, académicos y privados, bajo perspectivas de equidad de género e intergeneracional.

Las decisiones o acuerdos emanados de estos espacios colectivos tendrán carácter vinculante para la autoridad ambiental cuando:

I. Se refieran a la aprobación o actualización de los Planes y Programas de Gestión Ambiental y Cambio Climático en los términos de esta Ley.

II. Exista un consenso unánime de los sectores no gubernamentales sobre el rechazo a un proyecto por riesgo de daño irreversible o grave al equilibrio ecológico, en aplicación del principio precautorio.

III. Se trate de mecanismos de presupuesto participativo destinados a la remediación ambiental o acciones de adaptación al cambio climático.

En los casos donde la opinión no sea vinculante, la autoridad que resuelva el asunto tendrá la obligación de motivar y fundamentar por escrito los criterios de aceptación o rechazo de dicha opinión, integrando este análisis en el acto administrativo final.

Artículo 239. Para los efectos del artículo anterior, la Secretaría, en coordinación con los Ayuntamientos:

I. Convocará a las organizaciones obreras, empresariales, de campesinos y productores agropecuarios, pesqueros y forestales, a las comunidades e instituciones educativas, a las organizaciones sociales no lucrativas, comunidades indígenas, originarias o equiparables, comunidades vulnerables y sociedad en general, para que manifiesten su opinión y propuestas;

II. Celebrará convenios de colaboración o concertación con:

a) Organizaciones obreras y grupos de la sociedad en general, para la ejecución de acciones en materia de prevención y control de la contaminación en los lugares de trabajo y unidades habitacionales;

b) Las comunidades indígenas, originarias o equiparables, en situación de vulnerabilidad, agrarias y organizaciones campesinas o rurales en general, para el establecimiento, administración y aprovechamiento de áreas naturales protegidas y para brindarles asesoría ecológica en las actividades relacionadas con el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales y residuos valorizables;

c) Organizaciones empresariales, con el propósito de mejorar el desempeño ambiental de las industrias o servicios;

d) Instituciones educativas y académicas, para la realización de estudios e investigaciones en la materia;

e) Organizaciones civiles e instituciones privadas no lucrativas, para emprender acciones ambientales conjuntas; y

f) Representaciones sociales y particulares interesados, para la realización de acciones, obras y servicios que tiendan a la conservación y restauración del equilibrio ecológico y la protección al ambiente, acciones de mitigación y adaptación al cambio climático, así como la integración de esquemas de economía circular para la valorización de residuos.

III. Promoverá la celebración de convenios con los diversos medios de comunicación masiva, para la difusión, información y promoción de acciones ambientales, así como para fomentar la participación ciudadana y educación ambiental. Para estos efectos, se podrá buscar la participación de artistas, intelectuales, científicos y, en general, de personalidades cuyos conocimientos y ejemplo, contribuyan a formar y orientar a la opinión pública;

IV. Promoverá el establecimiento de reconocimientos y estímulos a quienes hayan realizado los esfuerzos más destacados de la sociedad para preservar y restaurar el equilibrio ecológico y proteger al ambiente;

V. Impulsará el fortalecimiento de la conciencia ambiental, a través de la realización de acciones conjuntas con la comunidad para la preservación y mejoramiento del

ambiente, el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales y la correcta operación de los sistemas de recolección, almacenamiento, transporte, alojamiento, reúso, tratamiento y disposición final de los residuos sólidos así como esquemas de economía circular, celebrando para ello, el Gobierno del Estado y los gobiernos municipales correspondientes, convenios de concertación con comunidades urbanas y rurales, así como con diversas organizaciones empresariales, obreras, campesinas y sociales de la entidad, y

VI. Concertará acciones e inversiones económicas con los sectores, social y privados y con las instituciones académicas y organizaciones sociales y comunidades indígenas, originarias o equiparables, en situación de vulnerabilidad, comunidades agrarias, campesinas o rurales y demás personas físicas o jurídicas nacionales e internacionales interesadas en la preservación y restauración del equilibrio ecológico y la protección al ambiente.

Artículo 240. En el marco de lo dispuesto en el artículo anterior, el Gobierno del Estado, en coordinación con los gobiernos municipales, a través de sus instancias competentes, el sector turístico y la sociedad civil fomentarán la construcción y fortalecimiento de una cultura ecológica y de conservación de nuestras playas, generando acciones y programas encaminados a:

I.- Incentivar en la sociedad en general el sentido de responsabilidad y de solidaridad, con la finalidad de garantizar su mejoramiento, ciudad y preservación;

II.- Transmitir en las niñas, niños y adolescentes el conocimiento de la riqueza natural de las playas de nuestro estado, así como fomentar los valores y habilidades para participar en su mejoramiento y preservación.

III.- La promoción y realización de campañas masivas de concientización para el mejoramiento, cuidado y preservación de nuestras playas, así como jornadas continuas de limpieza y de recolección de basura.

Artículo 241. La Secretaría y los gobiernos municipales, en su esfera de competencias, integrarán órganos de consulta, en los que participarán entidades y dependencias de la administración pública, instituciones académicas y organizaciones sociales y empresariales. Dichos órganos tendrán funciones de asesoría, evaluación y seguimiento y podrán emitir las opiniones y observaciones que estimen pertinentes. Su organización y funcionamiento se sujetará a los acuerdos que para el efecto expidan el Titular del Poder Ejecutivo del Estado, la Secretaría y los gobiernos municipales, según corresponda.

Cuando la Secretaría y los gobiernos municipales deban de resolver un asunto sobre el cual, los órganos de consulta hubiesen emitido una opinión, deberán expresar los casos de aceptación o rechazo de dicha opinión de la misma.

CAPÍTULO II
Comisión Estatal de Ecología.

Artículo 242. La Comisión Estatal de Ecología es el órgano permanente de consulta, estudio, opinión, asesoría, evaluación de las políticas, programas y acciones públicas en materia de protección al ambiente y de desarrollo sustentable en el Estado, emitiendo en su caso las recomendaciones respectivas a la Secretaría y encargada de la coordinación institucional entre las dependencias estatales y los Ayuntamientos, y de concertación entre los distintos sectores. Su funcionamiento se regulará por el Reglamento que para tal efecto expida la persona Titular del Poder Ejecutivo del Estado.

La Comisión tendrá las siguientes atribuciones:

I. Analizar las acciones para preservar y restaurar el equilibrio ecológico y la protección del ambiente de la entidad, así como las oportunidades de financiamiento para estos fines, desde el sector social y privado, donantes y entes nacionales e internacionales.

II. Fomentar e impulsar la participación de los sectores educativos, público, privado y de la sociedad civil, en las acciones antes señaladas;

III. Participar con su opinión en la planeación, elaboración, adecuación y evaluación del Plan Estatal de Desarrollo en materia ambiental conforme a lo dispuesto en el Sistema de Planeación Democrática;

IV. Promover la participación de los distintos sectores de la sociedad, en materias objeto del desarrollo sustentable del Estado;

V. Elaborar propuestas en materia de políticas públicas, programas, estudios, obras y acciones específicas en materia ambiental y de desarrollo sustentable que contribuyan a fortalecer la visión de la sustentabilidad ambiental;

VI. Impulsar la investigación y difusión de los avances científicos y tecnológicos que existan sobre la protección del medio ambiente y los ecosistemas;

VII. Proponer a la Secretaría la creación de Consejos Municipales de Ecología, con el objeto de fomentar la participación ciudadana en la protección, restauración y

conservación de los ecosistemas y recursos naturales, así como de los bienes y servicios con el fin de propiciar su aprovechamiento y desarrollo sustentable en el ámbito municipal los cuales serán intersectoriales;

VIII. Proponer y participar en eventos y foros municipales, estatales, nacionales e internacionales donde se analice la protección al ambiente, el equilibrio ecológico, el patrimonio natural y el desarrollo sustentable;

IX. Formular recomendaciones la persona Titular del Poder Ejecutivo del Estado y a los ayuntamientos para el diseño y evaluación de acciones, programas y políticas públicas en materia ambiental, de protección al patrimonio natural para el desarrollo sustentable del Estado, así como sobre cualquier procesos de toma de decisiones ambiental, o que pudiera alterar el equilibrio ecológico de alguno de los ecosistemas en el Estado;

X. Elaborar recomendaciones para mejorar el marco jurídico ambiental vinculado con el medio ambiente, el patrimonio natural y el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales en el Estado;

XI. Promover mecanismos de consulta y participación ciudadana en materia de medio ambiente, recursos naturales y desarrollo sustentable, que fomente el ejercicio de los derechos ciudadanos en esta materia;

XII. Coordinarse con organismos homólogos de carácter estatal, regional, nacional e internacional, a fin de intercambiar experiencias, acciones y estrategias que puedan resultar mutuamente beneficiosas;

XIII. Promover y generar información oficial sobre el estatus del medio ambiente en el Estado, para mejorar la toma de decisiones; y

XIV. Las demás que sean necesarias para la consecución de sus fines, de objeto de esta Ley y estén previstas en otros ordenamientos.

Artículo 243. La Comisión Estatal de Ecología se integra de la siguiente manera:

I. Presidente: La persona Titular del Poder Ejecutivo del Estado;

II. Secretario: El Titular de la Secretaría;

III. Secretario Técnico Ejecutivo: El o la titular del área de Medio Ambiente y Recursos Naturales;

IV. Dos representantes vocales de cada uno de los sectores educativo, público, privado y de organizaciones de la sociedad civil que tengan por objeto la conservación o protección de recursos naturales bajo las perspectivas de equidad de género e intergeneracional. La selección de las personas vocales de cada sector se dará por convocatoria abierta, por medio de la cual cada sector señalará por escrito a sus representantes;

V. Expertos y académicos como invitados especiales que se presenten por cualquiera de los integrantes del comité, en apoyo a la toma de decisiones;

VI. La presidenta o presidente municipal de cada Municipio; y

VII. El diputado o diputada que presida la Comisión Permanente de Ecología y Medio Ambiente del Congreso Estatal o un representante designado por esta persona.

Todos los miembros integrantes del Consejo tendrán el carácter de honorífico.

Artículo 244. Las sesiones serán convocadas y presididas por su Presidente de acuerdo a lo dispuesto en su reglamento interior. Se celebrarán sesiones ordinarias de manera trimestral y extraordinarias cada vez que el Presidente o la mayoría de los miembros del Consejo lo soliciten por escrito.

Las actuaciones del comité deberán apegarse al principio de máxima transparencia y a su reglamento interior. Sus sesiones serán públicas y de sus acuerdos deberán quedar constancia en actas que deberán ser dispuestas en las plataformas digitales gestionadas por el Estado.

Artículo 245. En cada Municipio se integrará una Comisión Municipal de Ecología, como órgano consultivo que estará conformada de la siguiente manera:

I. Presidente: Presidente o presidenta municipal.

II. Secretario: Regidor o regidora que presida la comisión de ecología o denominación equivalente.

III. Secretario Técnico Ejecutivo: La persona titular de la dirección general de ecología o el ente en el que recaiga la gestión de temas ambientales del municipio.

IV. Dos representantes vocales de cada uno de los sectores educativo, público, privado y de organizaciones de la sociedad civil que tengan por objeto la conservación o

protección de recursos naturales bajo las perspectivas de equidad de género e intergeneracional. La selección de las personas vocales de cada sector se dará por convocatoria abierta, por medio de la cual cada sector señalará por escrito a sus representantes.

V. Expertos y académicos como invitados especiales que se presenten por cualquiera de los integrantes del comité, en apoyo a la toma de decisiones.

VI. Un representante del Gobierno Estatal, que preferentemente sea integrante de áreas encargadas de la gestión ambiental o cambio climático.

Artículo 246: La Comisión Municipal de Ecología tendrá las siguientes atribuciones:

I. Analizar las acciones para preservar y restaurar el equilibrio ecológico y la protección del ambiente en el territorio municipal, así como las oportunidades de financiamiento para estos fines, desde el sector social y privado, donantes y entes nacionales e internacionales;

II. Fomentar e impulsar la participación de la ciudadanía y de los distintos sectores del municipio en las acciones de preservación ambiental y desarrollo sustentable;

III. Participar con su opinión en la planeación, elaboración, adecuación y evaluación del Plan Municipal de Desarrollo en materia ambiental, conforme al Sistema de Planeación Democrática y las leyes locales;

IV. Elaborar propuestas de políticas públicas, programas, estudios, obras y acciones específicas de competencia municipal que fortalezcan la visión de sustentabilidad ambiental local;

V. Impulsar la investigación y difusión de los avances científicos y tecnológicos orientados a la protección del medio ambiente y los ecosistemas dentro de la demarcación municipal;

VI. Promover la creación de comités de barrio o consejos ciudadanos auxiliares, con el objeto de fomentar la participación social en la protección, restauración y conservación de los recursos naturales y servicios ambientales de la localidad;

VII. Proponer y participar en eventos y foros municipales, regionales o estatales donde se analice la protección al ambiente, el patrimonio natural y el desarrollo sustentable;

VIII. Formular recomendaciones al Presidente Municipal y al Ayuntamiento para el diseño y evaluación de acciones, programas y reglamentación en materia ambiental, así como en procesos de toma de decisiones que puedan alterar el equilibrio ecológico del municipio;

IX. Elaborar recomendaciones para mejorar el marco jurídico municipal, en materia de ecología, aseo público, parques y jardines, gestión de residuos, emisiones a la atmósfera, entre otras actividades que incidan en la calidad ambiental del municipio, el patrimonio natural y el aprovechamiento sustentable;

X. Promover mecanismos de consulta y participación ciudadana directa en procesos que incidan en el medio ambiente y calidad de vida de las habitantes en el municipio;

XI. Coordinarse con organismos homólogos de otros municipios, del Gobierno del Estado o de la Federación, a fin de intercambiar experiencias, estrategias y gestionar recursos concurrentes;

XII. Promover y generar información oficial sobre el estado del medio ambiente en el municipio para fundamentar la toma de decisiones del Ayuntamiento;

XIII. Las demás que sean necesarias para la consecución de sus fines, de acuerdo con esta Ley, el Reglamento Municipal de la materia y otros ordenamientos aplicables.

CAPÍTULO III
De la Educación, Conciencia Ambiental e Investigación Científica

Artículo 247. La Secretaría, en coordinación con las autoridades educativas, promoverá la incorporación de contenidos de educación ambiental transversal en todos los niveles y modalidades del sistema educativo estatal. Estos contenidos tendrán un enfoque regionalizado, priorizando el conocimiento de los ecosistemas críticos del Estado, como oasis, esteros y zonas áridas.

Dichos programas deberán incluir, al menos, módulos sobre:

I. Los derechos de acceso a la información, la participación pública y el acceso a la justicia en asuntos ambientales, conforme al Acuerdo de Escazú;

II. La concientización, valorización y cuidado de los ecosistemas, servicios ambientales y biodiversidad local;

III. Prácticas de Economía Circular, gestión de residuos y consumo responsable; y

IV. Sensibilización sobre la emergencia climática, resiliencia y reducción de la vulnerabilidad.

El Ejecutivo Estatal promoverá la capacitación continua y la certificación del magisterio en materia ambiental. Asimismo, se fomentará la educación ambiental no formal dirigida a sectores productivos, organizaciones sociales y comunidades indígenas y afromexicanas, para fortalecer la capacidad de autogestión de sus recursos naturales.

Artículo 248. El Estado y los municipios fomentaran de la investigación científica, el desarrollo tecnológico y la innovación orientada a la sustentabilidad. Los programas de investigación priorizarán:

I. El desarrollo de tecnologías para la desalinización sustentable, el tratamiento avanzado de aguas residuales, sistemas de captación de agua y la recarga de acuíferos;

II. Métodos de restauración ecológica para zonas degradadas por actividades extractivas o fenómenos hidrometeorológicos;

III. Estudios de vulnerabilidad y escenarios de adaptación al cambio climático específicos para la geografía sudcaliforniana;

IV. Sistemas de monitoreo ciudadano y "ciencia ciudadana" para la reducción de la contaminación y vigilancia de la calidad del aire, suelo y agua;

Para tales fines, podrán celebrarse convenios con instituciones de educación superior y centros de investigación, nacionales e internacionales.

Artículo 249. En cumplimiento de las obligaciones de transparencia proactiva, todos los resultados de investigaciones, estudios técnicos, mapas de riesgo y bases de datos financiados total o parcialmente con recursos públicos, serán información pública y deberán ser publicados de forma íntegra y completa en formato de datos abiertos en el Sistema Estatal de Información Ambiental, y en su caso, en los sitios oficiales que para tal efecto se establezca.

La Secretaría deberá:

I. Integrar estos resultados en el Sistema Estatal de Información Ambiental;

II. Garantizar que los datos sean publicados en formatos abiertos, reutilizables, procesables por máquina y de fácil acceso para la ciudadanía;

III. Publicar resúmenes ejecutivos en lenguaje sencillo para asegurar que la evidencia científica sirva como base para la participación ciudadana efectiva.

TÍTULO SÉPTIMO
Aprovechamiento Sustentable de los Recursos Naturales y Restauración Ambiental.

CAPÍTULO I
Aprovechamiento Sustentable de los Recursos Naturales.

SECCIÓN I
Aprovechamiento Sustentable del Agua y los Ecosistemas Relacionados.

Artículo 250. Para el aprovechamiento sustentable del agua y los ecosistemas relacionados con esta, que se encuentren dentro de la jurisdicción del Estado y los municipios, se considerarán los siguientes criterios:

I. El Estado y los Ayuntamientos deberán garantizar, en el ámbito de sus respectivas competencias, el acceso, disposición y distribución equitativa del agua para uso personal y doméstico, conforme al derecho humano al agua reconocido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, asegurando que dicho acceso sea suficiente, salubre, aceptable, accesible y asequible, sin discriminación, priorizando en todo momento el consumo doméstico sobre cualquier otro uso;

II. En la planeación, distribución y prestación de los servicios de agua potable, drenaje y saneamiento, el Estado y los Ayuntamientos, dentro de su respectivo ámbito de competencia, deberán establecer medidas prioritarias, diferenciadas y progresivas para garantizar el acceso efectivo al agua y al saneamiento de las personas, comunidades o zonas que históricamente han enfrentado condiciones de rezago, marginación o vulnerabilidad, incluyendo aquellas que carezcan de infraestructura adecuada o presenten deficiencias en los sistemas de drenage y alcantarillado, como fallas en cárcamos, redes o instalaciones que generen riesgos a la salud o afectaciones a la dignidad de las personas.

III. La gestión del agua deberá orientarse bajo principios de eficiencia, prevención y uso racional, implementando medidas para optimizar su aprovechamiento, reducir pérdidas, evitar el desperdicio y minimizar su consumo en todos los sectores, promoviendo el uso de tecnologías, prácticas sustentables y esquemas de reutilización que permitan garantizar la sostenibilidad del recurso a largo plazo;

IV. Corresponde al Estado, a los Ayuntamientos y a la sociedad, en el ámbito de sus respectivas competencias y responsabilidades, participar de manera coordinada en la protección, conservación y vigilancia de los ecosistemas, así como en el mantenimiento del equilibrio de los elementos naturales que integran el ciclo hidrológico;

V. El aprovechamiento sustentable de los recursos naturales que comprenden los ecosistemas relacionados con el ciclo hidrológico debe realizarse de manera que no se afecte su equilibrio ecológico;

VI. La protección de suelos, áreas boscosas de ser el caso, así como el mantenimiento de caudales básicos de las corrientes de agua, y la capacidad de recarga de los acuíferos, es fundamental para mantener la integridad y el equilibrio de los elementos naturales que intervienen en el ciclo hidrológico;

VII. La preservación y el aprovechamiento sustentable del agua, así como de sus ecosistemas relacionados, es corresponsabilidad del Estado y municipios que la gestionan, sus usuarios, así como de quienes realicen obras o actividades que aprovechen o afecten dichos recursos; y

VIII. La toma de decisiones en materia de agua deberá siempre estar basada y sustentada en análisis, estudios validados o información técnica actualizada y comprobable sobre la capacidad, calidad y cantidad disponible.

Artículo 251. Los criterios para el aprovechamiento sustentable del agua y de los ecosistemas relacionados serán considerados en:

I. La formulación e integración del plan hídrico estatal.

II. Dictaminar y en su caso autorizar la desviación, extracción o derivación de aguas de jurisdicción estatal;

III. La operación y administración de los sistemas de agua potable y alcantarillado que sirven a los centros de población e industrias;

IV. Los programas estatales y municipales de desarrollo urbano, asentamientos humanos, infraestructura, turismo y vivienda;

V. El tratamiento y reúso de agua para el riego de áreas verdes y de inodoros en establecimientos públicos y privados; y

VI. En la creación de nuevas unidades habitacionales ubicadas en zonas con cobertura de la red municipal de alcantarillado, donde no se permitirá la construcción e instalación de fosas sépticas; y

VII. Todos los actos de autoridad, gestiones, autorizaciones y permisos que realicen u otorguen la Secretaría y los Ayuntamientos, dentro de sus respectivos ámbitos de competencia, relacionados con el uso, aprovechamiento y gestión del recurso hídrico, así como de los ecosistemas y recursos naturales asociados al ciclo hidrológico.

Artículo 252. El Estado y los Ayuntamientos determinarán el uso que se deba dar a las aguas de propiedad federal asignadas, dando prioridad a los usos domésticos y en segundo término a los servicios públicos. Igualmente están obligados a denunciar a las autoridades respectivas y dar seguimiento en caso de tener conocimiento de acciones o actividades que atenten contra o el uso ilícito y equitativo de las aguas en su resguardo y jurisdicción.

Artículo 253. La Secretaría y los Ayuntamientos promoverán ante las instancias fiscales y hacendarias correspondientes, el establecimiento de estímulos fiscales, financieros o económicos dirigidos a incentivar acciones que contribuyan a la protección, uso sustentable, eficiencia, reducción en el consumo y mejora de la calidad del agua, en favor de personas físicas o morales que:

I. Adquieran, instalen, operen o mantengan equipos, infraestructura, sistemas, tecnologías o materiales que permitan prevenir, reducir o eliminar la generación de descargas contaminantes, o bien mejorar la calidad de las aguas residuales antes de su vertimiento;

II. Implementen procesos, sistemas o modelos de economía circular que promuevan el reuso, reciclaje, tratamiento, recirculación o cierre de ciclos del agua en actividades productivas, industriales, comerciales o de servicios;

III. Desarrollen o apliquen tecnologías limpias, soluciones basadas en la naturaleza o innovaciones que incrementen la eficiencia en el uso del agua, reduzcan su consumo o disminuyan pérdidas en procesos productivos o redes de distribución;

IV. Realicen investigación científica, desarrollo tecnológico o innovación aplicada que demuestre, mediante evidencia técnica verificable, la prevención, reducción o

eliminación significativa de contaminantes en cuerpos de agua, acuíferos o fuentes destinadas al consumo humano o a otros usos;

V. Ejecuten acciones de restauración, conservación o saneamiento de cuerpos de agua, zonas de recarga o ecosistemas asociados al ciclo hidrológico, que generen beneficios ambientales medibles; y

VI. Implementen sistemas de captación de agua de lluvia, tratamiento y reúso de aguas residuales o infraestructura verde que contribuya a la gestión integral y sustentable del recurso hídrico.

Los estímulos a que se refiere el presente artículo deberán otorgarse con base en criterios de eficacia ambiental, verificabilidad, transparencia y rendición de cuentas, priorizando aquellas acciones que generen mayores beneficios para la salud, el equilibrio ecológico y el cumplimiento del derecho humano al agua.

Artículo 254. Con el objeto de prevenir y evitar la contaminación en las áreas de protección hidrológica, las zonas de salvaguarda ambiental, así como en los sitios de recarga y en general, aquellas áreas que incidan con el ciclo hidrológico, las descargas de contaminantes en estos sitios se sujetarán al siguiente régimen:

I. Se prohíbe la descarga, vertimiento, infiltración, depósito o confinamiento en el suelo, así como la acumulación sobre éste, de sustancias o materiales peligrosos, aun cuando se pretendan implementar cubiertas, recubrimientos o cualquier otra medida de contención;

II. Cualquier obra o actividad que implique la descarga directa o indirecta de contaminantes en estos sitios, conllevará a la clausura inmediata y la revocación de las licencias de uso de suelo y de las demás licencias, permisos, autorizaciones o concesiones, de orden estatal o municipal, concedidas para que opere el generador de la descarga en ese sitio, así como de sus obras y actividades relacionadas, independientemente de otras responsabilidades y sanciones que le resulten aplicables a dicho generador conforme a la presente ley;

III. Las descargas requieren de autorización en materia de impacto ambiental en términos de la presente ley, para cuya evaluación se atenderá a los principios que establece esta ley, así como al principio 15 de la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, de la Conferencia de las Naciones Unidas.

IV. Cuando las autoridades ambientales tengan conocimiento de procedimientos de evaluación de impacto ambiental que lleve a cabo el Gobierno Federal conforme a la

Ley General, y que involucre la solicitud de autorización de obras y actividades en estos sitios, que pudieran implicar la descarga, vertimiento, infiltración, depósito o confinamiento de sustancias peligrosas, deberá realizar las gestiones necesarias para informarle a la autoridad federal sobre la prohibición prevista en esta ley, así como sobre los posibles riesgos que, en su caso, implicaría para el ciclo hídrico.

V. En caso de que el procedimiento a que se refiere la fracción anterior concluya en una autorización, el Gobierno del Estado notificará de inmediato al o a los municipios en cuestión, para que estos a su vez, informen a la ciudadanía en un plazo no mayor de 24 horas, contados a partir de la notificación.

VI. La utilización del suelo y aprovechamiento de recursos naturales en estas zonas requiere de licencia de uso de suelo, previa autorización en materia de impacto ambiental conforme a la presente ley;

VII. En la dictaminación de solicitudes de licencia de uso de suelo, construcción y la autorización en materia de impacto ambiental deberá considerarse la prohibición que prevé la fracción I del presente artículo, y en su caso, deberán negarse la autorización de aquellas obras o actividades que contravengan esta ley;

El Gobierno del Estado y los gobiernos municipales implementarán las medidas necesarias para asegurar el cumplimiento de lo dispuesto en el presente artículo, así como que sea considerado en los planes y programas de ordenamiento ecológico y de desarrollo urbano.

SECCIÓN II
Aprovechamiento Sustentable de los Recursos Naturales.

Artículo 255. Para la preservación y aprovechamiento sustentable de los recursos naturales, deberán considerarse los criterios previstos para la conservación, protección, restauración, manejo y aprovechamiento sustentable de la flora y fauna silvestre en la Ley General de Vida silvestre, así como los siguientes criterios:

I. El uso del suelo debe ser compatible con su vocación natural y no debe alterar el equilibrio de los ecosistemas;

II. El uso de los suelos debe hacerse de manera que estos mantengan su integridad física y su capacidad productiva, atendiendo a la capacidad de carga de los ecosistemas;

III. Los usos productivos del suelo deben evitar prácticas que favorezcan la erosión, degradación o modificación de las características topográficas, así como la alteración de los servicios ambientales que preste, con efectos ecológicos adversos;

IV. En las acciones de preservación y aprovechamiento sustentable del suelo, deberán considerarse las medidas necesarias para prevenir o reducir su erosión, deterioro de las propiedades físicas, químicas o biológicas del suelo y la pérdida permanente de la vegetación natural;

V. En las zonas afectadas por fenómenos de degradación o desertificación, deberán llevarse a cabo las acciones de regeneración, recuperación y rehabilitación necesarias, a fin de restaurarlas, y

VI. La realización de las obras públicas o privadas que por sí mismas puedan provocar contaminación o deterioro severo de los suelos, deben incluir acciones equivalentes de regeneración, recuperación y restablecimiento de su vocación natural.

VII. Las zonas afectadas por cambios de uso de suelo ilegales o incendios, no serán susceptibles de aplicar para autorizaciones en materia de desarrollo urbano o uso de suelos hasta que no se tenga constancia de la recuperación al estado mas cercano al existente antes de las afectaciones.

Artículo 256. Los criterios para la preservación y aprovechamiento sustentable del suelo se considerarán en:

I. Los apoyos a las actividades agrícolas que otorguen los Gobiernos Estatal y Municipales, de manera directa o indirecta, sean de naturaleza crediticia, técnica o de inversión, para que promueva la progresiva incorporación de cultivos compatibles con la preservación del equilibrio ecológico y la restauración de los ecosistemas;

II. La fundación de centros de población y la radicación o reubicación de asentamientos humanos;

III. El establecimiento de usos, reservas y destinos, en los planes y programas de desarrollo urbano, así como en las acciones de mejoramiento y conservación de los centros de población;

IV. Los programas de ordenamiento ecológico;

V. Los programas sectoriales, estatales y municipales;

VI. El análisis del impacto ambiental de las obras y actividades que sean sometidas a evaluación;

VII. La dictaminación de permisos, licencias y demás autorizaciones que impliquen el aprovechamiento de recursos naturales;

VIII. Las demás acciones que implique la conservación, protección, regeneración, y gestión de los recursos naturales.

Artículo 257. En el caso del aprovechamiento sustentable de las sustancias no reservadas a la Federación que constituyan depósitos de naturaleza similar a los componentes naturales, tales como rocas o productos de su descomposición que sólo puedan utilizarse para la construcción u ornamentos de obras, la Secretaría expedirá las autorizaciones correspondientes.

Dichas autorizaciones deberán sustentarse en la evaluación en materia de impacto ambiental respectiva, de la cual se desprenderán las medidas de prevención, mitigación, compensación y restauración ambiental que deberán cumplir las personas físicas o morales que lleven a cabo el aprovechamiento de estos recursos.

Las autorizaciones otorgadas, así como los planes de restauración aprobados, tendrán carácter público y deberán integrarse al Sistema de Información Ambiental del Estado, garantizando su acceso al público, en términos de esta ley y de la legislación en materia de transparencia y acceso a la información pública.

Artículo 258. En la ejecución de las actividades anteriores, se observarán las disposiciones de la presente Ley, las Normas Oficiales Mexicanas y las demás disposiciones aplicables que emita el Estado por conducto de la Secretaría. Tales disposiciones tendrán como propósito:

I. Proteger los suelos, así como la flora y fauna silvestre y acuática, de la realización de actividades de explotación y aprovechamiento;

II. Proteger las aguas que en su caso sean utilizadas, así como la atmósfera respecto de los polvos, humos, gases o ruidos que se generen con motivo de las actividades a que se refiere la fracción anterior, y

III. Garantizar la reincorporación de las zonas afectadas a las actividades productivas del área circundante o a la vocación natural del suelo.

Artículo 259. Las personas físicas o jurídicas que practiquen las actividades a que se refiere el artículo 260, estarán obligadas a:

I. Presentar la manifestación de impacto ambiental;

II. Controlar la emisión o el desprendimiento de polvos, humos, gases o ruidos que pudieran dañar el ambiente;

III. Controlar y disponer adecuadamente de sus residuos y evitar su propagación fuera de los predios en los que se lleven a cabo dichas actividades;

IV. Presentar y ejecutar un proyecto para la reutilización sustentable del área afectada, que armonice con las actividades productivas de la zona y la valorización de materiales bajo el modelos de Economía Circular;

V. Establecer en las áreas afectadas un programa de recuperación ecológica o la ejecución de acciones alternativas de compensación, previa aprobación de la Secretaría;

VI. Constituir una garantía financiera idónea, seguro de riesgo ambiental o depósito que asegure la ejecución total del programa de recuperación ecológica o las acciones de compensación, en caso de incumplimiento

Artículo 260. La Secretaría vigilará que las personas físicas o jurídicas responsables de la explotación y aprovechamiento de las sustancias no reservadas a la Federación que constituyan depósitos de naturaleza similar a los componentes naturales, tales como rocas o productos de su descomposición que sólo puedan utilizarse para la construcción u ornamentos de obras, cumplan con las disposiciones que sobre la materia señala la presente Ley, solicitando, en su caso, el apoyo de los municipios. Para el apoyo, la Secretaría promoverá la formación de Comités de Vigilancia Comunitaria en las zonas aledañas a los sitios de aprovechamiento.

CAPÍTULO II
Zonas de Restauración Ambiental.

Artículo 261. En aquellas áreas que presenten procesos de degradación, erosión o graves desequilibrios ecológicos, la Secretaría formulará y ejecutará programas de restauración ecológica, realizando las acciones necesarias para la recuperación y restablecimiento de las

condiciones que propicien la evolución y continuidad de los procesos naturales que en ella se desarrollaban, siempre y cuando no se trate de materias reservadas a la Federación.

En la formulación, ejecución y seguimiento de dichos programas, la Secretaría deberá promover la participación de los propietarios, poseedores, organizaciones sociales públicas o privadas, organismos ecologistas, comunidades indígenas y originarias, gobiernos municipales y demás personas interesadas.

Artículo 262. Los propietarios o poseedores de predios, instituciones públicas o privadas y demás interesados, podrán participar con la Secretaría en la identificación de las zonas críticas prioritarias, quienes concertarán con las autoridades competentes y podrán ejecutar medidas de protección y restauración de las mismas. La identificación de zonas críticas prioritarias del Estado, deberá sustentarse en los estudios técnicos preliminares necesarios, de acuerdo a lo establecido en el Reglamento que al efecto se expida.

Artículo 263. Las personas que realicen actividades de exploración, explotación o manejo de cualquier depósito del subsuelo de competencia estatal, están obligadas a cumplir con lo dispuesto en el artículo 259 de esta Ley, así como con las demás disposiciones establecidas en la misma y en las Normas Oficiales Mexicanas.

Artículo 264. En aquellos casos en que se estén produciendo procesos acelerados de erosión o degradación que impliquen la pérdida de recursos de muy difícil regeneración, recuperación, restablecimiento o afectaciones irreversibles a los ecosistemas o sus elementos, la Secretaría promoverá ante el Ejecutivo Estatal o Federal, según corresponda, la expedición de declaratorias para el establecimiento de zonas de restauración ecológica.

Para tal efecto, elaborará previamente los estudios que las justifiquen. Las declaratorias deberán publicarse en el Boletín Oficial, y serán inscritas en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio. Las declaratorias podrán comprender de manera parcial o total, predios sujetos a cualquier régimen de propiedad, y expresarán:

I. La delimitación de la zona sujeta a restauración ecológica, precisando superficie, ubicación y deslinde;

II. Las acciones necesarias para regenerar, recuperar o restablecer las condiciones naturales de la zona;

III. Las condiciones a que se sujetarán, dentro de la zona, los usos del suelo, el aprovechamiento de los recursos naturales, la flora y la fauna, así como la realización de cualquier tipo de obra o actividad;

IV. Los lineamientos para la elaboración y ejecución del Programa de Restauración Ecológica correspondiente, así como para la participación en dichas actividades de propietarios, poseedores, organizaciones sociales públicas o privadas, comunidades indígenas, gobiernos municipales y demás personas interesadas, y

V. Los plazos para la ejecución del Programa de Restauración Ecológica respectivo.

Las declaratorias que se expidan conforme a este artículo, se notificarán de manera personal a los propietarios o poseedores de los predios en cuestión, conforme al procedimiento previsto para el caso de las declaratorias de áreas naturales protegidas de jurisdicción estatal o municipal.

Artículo 265. Todos los actos y convenios relativos a la propiedad, posesión o cualquier otro derecho relacionado con bienes inmuebles ubicados en las zonas que fueren materia de las declaratorias a que se refiere el artículo anterior, quedarán sujetos a la aplicación de las modalidades previstas en las propias declaratorias.

Las personas que por disposición de ley ejerzan funciones de fedatarios públicos, harán constar tal circunstancia al autorizar las escrituras públicas, actos, convenios o contratos en los que intervengan. Será nulo todo acto, convenio o contrato que contravenga lo establecido en la mencionada declaratoria.

TITULO OCTAVO
Procedimiento Administrativo, Medidas de Control, Sanciones y Recurso de Revisión.

CAPÍTULO I
Disposiciones generales.

Artículo 266. Las disposiciones de este Título se aplicarán en la realización de actos de requerimientos administrativos ambientales, inspección y vigilancia, ejecución de medidas de seguridad; determinación de infracciones administrativas y de comisión de delitos y sus

sanciones, y procedimientos y recursos administrativos, cuando se trate de asuntos de competencia estatal y municipal normados por esta Ley ,salvo que otras leyes o reglamentos los regulen en forma específica, en relación con las materias de que trata este ordenamiento.

Corresponde a Secretaría y, en su caso, a los Ayuntamientos ejercer las atribuciones de inspección y vigilancia del cumplimiento de las disposiciones contenidas en la presente Ley, dentro de sus respectivos ámbitos de competencia, así como en las demás disposiciones legales, normativas y reglamentarias aplicables, incluyendo todas aquellas que se desprendan de los acuerdos o convenios que se suscriban entre el Estado, la Federación y/o municipios, que tiendan a la preservación del equilibrio ecológico y a la prevención y disminución de la contaminación ambiental.

Artículo 267. En las materias anteriormente señaladas que se encuentren reguladas por las leyes especiales, se aplicarán supletoriamente las disposiciones de la Ley del Procedimiento Administrativo para el Estado y los Municipios de Baja California Sur, y el Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Baja California Sur en lo que refiere a las pruebas.

Artículo 268. Ante un riesgo inminente de desequilibrio ecológico, daño grave a los recursos naturales o casos de contaminación con repercusiones peligrosas para la salud pública o los ecosistemas, la autoridad competente, mediante resolución debidamente fundada y motivada, podrá ordenar la ejecución de medidas de seguridad de inmediata aplicación.

Dichas medidas podrán ejecutarse sin perjuicio de la sustanciación del procedimiento administrativo sancionador ordinario. En todo momento, la autoridad deberá levantar acta circunstanciada de los hechos y notificar al interesado las acciones necesarias para subsanar la irregularidad, garantizando siempre el derecho de audiencia posterior y el acceso a los recursos previstos en esta Ley.

Artículo 269. Las actuaciones de las autoridades competentes en los procedimientos administrativos regulados por esta Ley, se desarrollarán con arreglo a los principios de economía, celeridad, eficacia, legalidad y publicidad.

Artículo 270. Las promociones podrán presentarse por escrito de forma física en las oficinas de la autoridad competente, o a través de los medios digitales y plataformas electrónicas que el Estado y los Ayuntamientos habiliten para tal efecto.

En ambos casos, se deberá precisar:

I. Nombre, denominación o razón social de quien o quienes promuevan y, en su caso, de su representante legal;

II. Domicilio para oír y recibir notificaciones o, en su caso, la dirección de correo electrónico oficial donde el promovente acepte recibir las notificaciones correspondientes;

III. Nombre de la persona o personas autorizadas para recibirlas;

IV. La petición que se formula, los hechos o razones que la motivan y el órgano administrativo al que se dirigen;

V. Lugar y fecha de su emisión.

Para la validez de las promociones digitales, se requerirá el uso de cualquier mecanismo de autenticación que la autoridad determine como válido en su regulación interna. En caso de promociones físicas de personas que no sepan o no puedan firmar, se imprimirá su huella digital.

El promovente deberá adjuntar, ya sea de forma física o en archivos digitales legibles, los documentos que acrediten su personalidad y los demás requeridos por esta Ley. La autoridad facilitará el acceso a estos medios digitales a las personas o grupos en situación de vulnerabilidad, proporcionando la asistencia necesaria para su uso.

Artículo 271. Los promoventes con capacidad de ejercicio podrán actuar por sí, o por medio de un representante o apoderado.

La representación de las personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, ante las autoridades competentes, para formular solicitudes, participar en el procedimiento administrativo, interponer recursos, desistirse y renunciar a derechos, deberán acreditarse mediante instrumento público, y en el caso de personas físicas.

Sin perjuicio de lo anterior, el interesado o su representante legal, mediante escrito firmado, podrá autorizar a la persona o personas que estime pertinentes para oír y recibir notificaciones, realizar trámites, gestiones y comparecencias que fuesen necesarias para la tramitación del procedimiento, incluyendo la interposición del recurso de revisión.

Artículo 272. Las actuaciones y diligencias administrativas, se practicarán en días y horas hábiles.

En los plazos fijados en días no se contarán los inhábiles. No se considerarán días hábiles: los sábados, los domingos, así como los días en que tengan vacaciones generales las autoridades competentes o aquellos en que se suspendan las labores por mandato oficial, los que se harán del conocimiento del público mediante acuerdo del titular de la dependencia respectiva, que se publicará en los estrados y página oficial de internet de las autoridades respectivas.

La autoridad podrá hacerse acompañar en sus actuaciones y diligencias por especialistas o peritos cuando se requiera verificar hechos o circunstancias de carácter técnico o científico según la materia que se trate.

Artículo 273. En los plazos establecidos por periodos, se computarán todos los días, cuando se fijen por mes o por año, se entenderá que el plazo concluye el mismo número de día del mes o año de calendario que corresponda, respectivamente; cuando no exista el mismo número de día en el mes de calendario, el término será el primer día hábil del siguiente mes de calendario.

Si el último día del plazo o la fecha determinada es inhábil, o las oficinas de la autoridad ante las que se vaya a hacer el trámite permanecen cerradas durante el horario normal de labores, se prorrogará el plazo hasta el siguiente día hábil.

Artículo 274. Las diligencias o actuaciones de las autoridades se efectuarán conforme a los horarios de cada dependencia o entidad del gobierno del estado o de los gobiernos municipales, según corresponda, que previamente se establezcan y en su defecto, las comprendidas entre las 8:00 y las 15:00 horas. Una diligencia iniciada en horas hábiles podrá concluirse en hora inhábil sin afectar su validez.

Las autoridades competentes, en caso de urgencia o de existir causa justificada, podrán habilitar horas inhábiles cuando la persona con quien se vaya a practicar la diligencia realice actividades objeto de investigación en tales horas.

Artículo 275. Sin perjuicio de lo establecido en otras leyes, la Secretaría y los gobiernos municipales, de oficio o a petición de parte interesada, podrán ampliar los términos y plazos establecidos, para actuar o para el cumplimiento de medidas correctivas, de urgente aplicación o de seguridad, sin que dicha ampliación exceda, en ningún caso, un tanto igual

al previsto originalmente, cuando así lo exija el asunto y no se perjudiquen los derechos de los interesados o de terceros.

Artículo 276. Para efectos de las notificaciones, citaciones, emplazamientos, requerimientos, visitas e informes, a falta de términos o plazos establecidos en esta ley y demás relativas, para la realización de trámites, aquellos no excederán de diez días hábiles si el domicilio del interesado se encuentra dentro del lugar donde tiene sede la autoridad, o veinte días hábiles si está fuera de este.

Artículo 277. Las notificaciones, citatorios, emplazamientos, requerimientos, solicitud de informes o documentos y las resoluciones administrativas definitivas surtirán efectos a partir del día hábil siguiente de su notificación y podrán realizarse:

I. Personalmente con quien deba de entenderse la diligencia, en el domicilio del interesado;

II. Mediante oficio entregado por mensajería o correo certificado con acuse de recibo, o cualquier otro medio por el que se pueda comprobar fehacientemente la recepción del mismo; o bien por cualquier otro medio de comunicación electrónica, cuando así lo hubiera autorizado expresamente el promovente;

III. Por estrados que se publicarán en las oficinas de la autoridad competente en lugar visible al público, cuando se desconozca el domicilio del interesado o, en caso de que la persona a quien deba de notificarse haya desaparecido, se ignore su paradero o cuando no tenga señalado domicilio dentro de la jurisdicción territorial de la autoridad competente; y

IV. Por edictos, cuando la persona a quien deba de notificar se encuentre en el extranjero, sin haber dejado representante legal.

Tratándose de actos distintos a los señalados anteriormente, las notificaciones podrán realizarse por correo ordinario, mensajería, telegrama o correo electrónico; o bien por cualquier otro medio de comunicación electrónica, cuando así lo hubiera autorizado expresamente el promovente.

Artículo 278. Las notificaciones personales se harán en el domicilio del interesado o en el último domicilio que la persona a quien se deba notificar haya señalado ante la autoridad competente en el procedimiento. En todo caso, el notificador deberá cerciorarse del domicilio del interesado y deberá de entregar el acto que se notifique y señalará la fecha y

hora en que la notificación se efectúa, recabando el nombre y la firma de la persona con quien se entienda la diligencia. Si esta se niega a firmar, se hará constar en el acta de notificación, sin que ello afecte su validez.

Las notificaciones personales se entenderán con la persona que deba ser notificada o su representante legal, a falta de ambos, el notificador dejará citatorio con cualquier persona que se encuentre en el domicilio, para que el interesado se presente en un término no mayor de tres días hábiles contados a partir del día siguiente en que se haya formulado el citatorio, en las oficinas de la autoridad competente, a fin de que se efectúe la notificación correspondiente. Si el domicilio se encontrase cerrado, el citatorio se dejará fijado en la entrada al sitio, levantándose constancia de ello.

Si la persona a quien deba de notificarse no atiende el citatorio, la notificación surtirá efectos por estrado que se publique y fije en lugar visible al público en las oficinas de la autoridad competente, previo acuerdo que así lo haga constar.

De las diligencias en que conste la notificación, el notificador tomará razón por escrito.

Artículo 279. Las notificaciones por estrado se fijarán por un término no menor a diez días hábiles y mediante acuerdo previo se hará constar en los autos del procedimiento de que se trate.

Artículo 280. Las notificaciones por edictos se realizarán haciendo publicaciones que contendrán un resumen del acto por notificar. Dichas publicaciones deberán de efectuarse por tres días consecutivos en el Boletín Oficial y en uno de los periódicos de mayor circulación en el Estado.

Artículo 281. Toda notificación deberá efectuarse en el plazo de diez días hábiles, contados a partir del día siguiente de la emisión del acto que se notifique, en el caso de que la persona a notificar tenga o hubiera señalado domicilio en lugar donde tiene sede la autoridad que emite el acto a notificar. En caso que la notificación deba realizarse en lugar distinto el plazo será de veinte días hábiles.

El exceso de tiempo previsto en este artículo no afectará la validez ni de la notificación ni del acto notificado.

El incumplimiento con los plazos para realizar las notificaciones da lugar a responsabilidades administrativas del funcionario omiso, siempre y cuando el retraso no sea excusable.

Artículo 282. Las notificaciones irregularmente practicadas, surtirán efectos a partir de la fecha en que el interesado o su representante legal hagan la manifestación expresa de conocer su contenido.

CAPÍTULO II
Visitas de Inspección y Vigilancia.

Artículo 283. La Secretaría o la autoridad municipal correspondiente realizarán los actos de inspección y vigilancia en cumplimiento de las disposiciones contenidas en el presente ordenamiento, así como las que del mismo se deriven.

Artículo 284. Las autoridades competentes a que se refiere este Capítulo contarán con personal debidamente autorizado para hacer visitas de inspección, sin perjuicio de lo establecido en el artículo anterior, quienes al realizarlas deberán estar provistos del documento oficial que los acredite, así como de la orden escrita debidamente fundada y motivada, expedida por autoridad y funcionario competente, en la que se precisará:

I. El lugar o zona que habrá de inspeccionarse;

II. El objeto de la diligencia, y

III. El alcance de la diligencia.

Las inspecciones se realizarán cuando lo determine la autoridad competente o en respuesta a las denuncias populares presentadas.

Artículo 285. En los casos derivados de una denuncia, la autoridad competente garantizará la participación efectiva del denunciante como coadyuvante durante la visita de inspección y en las etapas subsecuentes del procedimiento administrativo sancionador.

El denunciante tendrá derecho a ser notificado de los hechos y omisiones constatados en la diligencia, y contará con un plazo para formular manifestaciones y aportar pruebas adicionales que fortalezcan la determinación del daño ambiental, de conformidad con las garantías del debido proceso.

Artículo 286. El personal autorizado, al iniciar la inspección se identificará debidamente con la persona con quien se entienda la diligencia, exhibiendo la orden respectiva y le entregará copia de la misma con firma autógrafa, requiriéndola para que en el acto designe dos testigos. En caso de negativa a designarlos, o que los designados no acepten fungir como testigos, el personal de inspección podrá designar a los testigos, haciendo constar esta situación en el acta administrativa que al efecto se levante, sin que por ello se invaliden los efectos de la inspección o su valor probatorio.

La persona con quien se entienda la diligencia, estará obligada a permitir al personal autorizado el acceso al lugar o lugares sujetos a inspección en los términos previstos en la orden escrita a que se hace referencia en el párrafo anterior de este ordenamiento, así como a proporcionar toda clase de información que conduzca a la verificación del acatamiento de esta Ley.

En los casos en que no fuera posible encontrar en el lugar de la visita persona que pudiera ser designada como testigo, el personal actuante deberá asentar esta circunstancia en el acta administrativa que al efecto se levante, sin que ello afecte la validez de la misma.

Artículo 287. La autoridad competente podrá solicitar el auxilio de la fuerza pública para efectuar la visita de inspección, cuando alguna o algunas personas obstaculicen o se opongan a la práctica de la diligencia, independientemente de las sanciones a que haya lugar.

Artículo 288. En caso de flagrancia en la comisión de actos que pudiesen constituir delitos ambientales, no se requerirá la orden a la que se refiere el artículo 285 de la presente Ley.

Artículo 289. En toda visita de inspección se levantará un acta, en la que se harán constar en forma circunstanciada los hechos u omisiones que se hubiesen observado durante la diligencia, misma que será firmada por todos los que en ella intervinieron y se entregará una copia al visitado. En el acta de visita deberá constar cuando menos lo siguiente:

I. Nombre, denominación o razón social del inspeccionado;

II. Hora, día, mes y año en el que se inició y concluyó la diligencia;

III. Calle, número, población o colonia, municipio o delegación y código postal correspondiente al domicilio en que se encuentre ubicado el lugar en que se practique la inspección;

IV. Las coordenadas precisas del sitio donde se lleve a cabo la diligencia;

V. Número y fecha de la orden que la motivó;

VI. Nombre, cargo e identificación de la persona con quien se entendió la diligencia;

VII. Nombres, domicilios y datos de las identificaciones de las personas que fungieron como testigos;

VIII. Datos relativos a la actuación, estableciendo los hechos u omisiones que se hubiesen observado o constatado en el transcurso de la diligencia;

IX. Manifestaciones del visitado, si quisiera hacerlas, y

X. Nombre y firma de quienes intervinieron en la diligencia, incluyendo los de quien la hubiesen llevado a cabo.

Concluida la visita de inspección, se dará oportunidad a la persona con la que se entendió la diligencia, para que en el mismo acto formule observaciones en relación con los hechos, conductas u omisiones asentados en el acta respectiva, y para que ofrezca las pruebas que considere convenientes o haga uso de ese derecho dentro de los cinco días hábiles siguientes a la fecha en que la visita de inspección se hubiere verificado.

Si alguno de los que participaron en la diligencia se niega a firmar o el interesado a recibir su copia, se asentará en el acta sin que esto afecte la validez y valor probatorio de esta. Una vez elaborada el acta, los inspectores la remitirán a la autoridad competente.

Artículo 290. Recibida el acta de inspección por la autoridad ordenadora, mediante notificación personal o por correo certificado con acuse de recibo, requerirá al interesado para que:

I. Cumpla con las medidas correctivas de urgente aplicación, en el término perentorio que le señale la autoridad. Este requerimiento deberá ser fundado y motivado y deberá indicar con precisión las medidas;

II. Dentro del término de quince días hábiles a partir de la fecha de la notificación manifieste por escrito lo que a su derecho convenga y ofrezca pruebas relacionadas con los hechos u omisiones asentados en el acta de inspección, y

III. Comparezca a la audiencia de desahogo de pruebas, que deberá celebrarse, a los diez días hábiles siguientes al vencimiento del término a que se refiere la fracción anterior. Señalando en todo caso la hora en que se celebrará la misma.

Asimismo, la autoridad ordenará se desahoguen las pruebas que estime necesarias para el conocimiento de la verdad y la elaboración del avalúo de los daños que se hayan causado al ambiente.

Artículo 291. El inspeccionado tendrá el derecho de aportar todo tipo de pruebas, excepto la confesional de las autoridades y las que vayan en contra de la moral y las buenas costumbres. En todo caso, las pruebas deberán estar debidamente preparadas para que se desahoguen en la audiencia indicada en la fracción III del Artículo anterior.

Artículo 292. Para la celebración de la audiencia a que se refiere la fracción III del Artículo 290 de esta Ley, se estará a lo siguiente:

I. La audiencia se celebrará con o sin la asistencia del interesado o su representante legal y la autoridad ordenará que en la medida de lo posible, se desahoguen y en su caso reciban las pruebas ofrecidas por este, y

II. La audiencia se suspenderá por una sola vez, para continuarse a los diez días hábiles siguientes en la hora que indique la autoridad, cuando esté pendiente de desahogarse una prueba, por causa imputable a la autoridad, por causa de fuerza mayor.

Artículo 293. Admitidas y desahogadas las pruebas ofrecidas por el interesado y en su caso el denunciante en coadyuvancia, o habiendo transcurrido el plazo a que se refiere el artículo anterior, sin que se haya hecho uso de ese derecho, se pondrán a su disposición las actuaciones, para que en un plazo de tres días hábiles, presenten por escrito sus alegatos.

Artículo 294. Una vez recibidos los alegatos o transcurrido el término para presentarlos, la autoridad correspondiente procederá a dictar por escrito la resolución administrativa que corresponda dentro de los quince días hábiles siguientes, misma que se notificará al interesado personalmente o por correo certificado con acuse de recibo.

Artículo 295. En la resolución administrativa correspondiente, se señalarán o en su caso, adicionarán las medidas que deberán llevarse a cabo para corregir las deficiencias o irregularidades observadas, el plazo otorgado al infractor para satisfacerlas y las sanciones a que se hubiera hecho acreedor conforme a las disposiciones aplicables.

Dentro de los cinco días hábiles que sigan al vencimiento del plazo otorgado al infractor para subsanar las deficiencias o irregularidades observadas, este deberá comunicar por escrito y en forma detallada a la autoridad ordenadora, haber dado cumplimiento a las medidas ordenadas. La autoridad competente podrá verificar el cumplimiento de los requerimientos anteriores y si se desprende que no se ha dado cumplimiento a las medidas previamente ordenadas, se levantará el acta correspondiente.

Artículo 296. Cuando se trate de segunda o posterior inspección para verificar el cumplimiento de un requerimiento o requerimientos anteriores sobre medidas correctivas y del acta correspondiente que se levante se desprenda que no se ha dado cumplimiento a las

medidas previamente ordenadas para corrección, la autoridad competente podrá imponer además de las sanciones que procedan conforme al artículo anterior de esta Ley, una multa adicional que no exceda de los límites máximos señalados en dicho precepto.

Artículo 297. En los casos en que el infractor cumpla con las medidas correctivas o de urgente aplicación, o subsane las irregularidades detectadas, dentro de los plazos ordenados por la autoridad competente, si el infractor no es reincidente se podrá modificar la sanción o sanciones impuestas.

No procederá la modificación, si las violaciones a las disposiciones ambientales implican hechos o actos que signifiquen la existencia de riesgo inminente de desequilibrio ecológico o de daño o de deterioro graves a los recursos naturales o casos de contaminación con repercusiones peligrosas para los ecosistemas, sus componentes o para la salud pública.

Artículo 298. Si de los hechos investigados apareciera la posible comisión de un delito, la autoridad competente está obligada a formular ante la autoridad competente la denuncia correspondiente.

CAPÍTULO III
Medidas de Seguridad

Artículo 299. Cuando exista riesgo de desequilibrio ecológico, daño o deterioro grave a los recursos naturales, o casos de contaminación con efectos peligrosos para los ecosistemas, sus componentes o la salud pública, la autoridad competente, con base en los principios de prevención y precaución, deberá ordenar y ejecutar de manera inmediata, mediante resolución debidamente fundada y motivada, las medidas de seguridad necesarias para contener, mitigar o evitar dichos efectos.

Durante el acto de inspección, la autoridad deberá dejar constancia circunstanciada de los hechos, las condiciones observadas y la medida ordenada.

Las medidas de seguridad podrán consistir en:

I. La clausura temporal, parcial o total de obras, actividades, fuentes contaminantes o instalaciones que generen o puedan generar desequilibrio ecológico, o en las que se manejen, procesen, almacenen o dispongan sustancias o residuos que impliquen riesgo ambiental;

II. Tratándose del manejo, almacenamiento o disposición de residuos peligrosos, la clausura temporal inmediata de la fuente contaminante, debiendo la autoridad dar aviso sin demora a la autoridad federal competente, en términos de la legislación aplicable;

III. El aseguramiento precautorio de materiales, sustancias, residuos, especímenes, bienes, vehículos, utensilios, maquinaria o instrumentos directamente relacionados con la conducta que origine el riesgo o daño ambiental;

IV. La neutralización, contención, retiro, confinamiento o cualquier otra acción análoga que impida que materiales, sustancias o residuos generen o continúen generando los efectos previstos en el presente artículo;

V. La adopción de cualquier otra medida urgente y necesaria que permita prevenir, evitar o reducir los riesgos o daños ambientales identificados.

Las medidas de seguridad tendrán carácter preventivo y no sancionador, y permanecerán vigentes hasta en tanto se resuelva el procedimiento administrativo sancionador, sin perjuicio de la imposición de las sanciones administrativas o penales que correspondan.

Artículo 300. Cuando los hechos u omisiones constatados sean de competencia Federal, la Secretaría o el Ayuntamiento correspondiente podrán promover ante las autoridades competentes la adopción de medidas de seguridad adicionales previstas en otros ordenamientos, para garantizar la protección del ambiente, la salud pública y los recursos naturales.

Artículo 301. Las autoridades ambientales podrán denunciar o promover ante las autoridades federales, estatales o municipales competentes, la limitación, suspensión o cancelación de cualquier autorización de la instalación o funcionamiento de industrias, comercios, servicios, desarrollos urbanos, turísticos, de transporte o cualquier actividad que afecte o pueda afectar el ambiente, los recursos naturales o causar desequilibrio ecológico o pérdida de la biodiversidad.

Artículo 302. Cuando la autoridad competente ordene alguna de las medidas de seguridad previstas en esta Ley, indicará al interesado las acciones que debe llevar a cabo para subsanar las irregularidades, así como los plazos para su realización, a fin de que, una vez cumplidas, se ordene de inmediato el retiro de la medida de seguridad impuesta.

Artículo 303. En el caso de vehículos automotores que no cumplan con los programas, mecanismos o disposiciones expedidas para disminuir las emisiones provenientes de fuentes móviles ostensiblemente contaminantes, la Secretaría o los Ayuntamientos

procederán a levantar un acta y dictar las medidas pertinentes aplicables a los casos de contaminación. Para los efectos de este artículo se podrán apoyar de los entes encargados de seguridad y tránsito municipales o estatales.

Capítulo IV
Infracciones y Sanciones

Artículo 304. Las violaciones a los preceptos de esta Ley, sus reglamentos y las disposiciones que de ella emanen, constituyen infracciones administrativas y serán sancionadas por la Secretaría o los Ayuntamientos, en el ámbito de su respectiva competencia, sin perjuicio de las penas que correspondan cuando sean constitutivas de delitos.

Artículo 305. Las violaciones a los preceptos de esta Ley, sus reglamentos y las disposiciones que de ella emanen serán sancionadas administrativamente con una o más de las siguientes sanciones:

I. Multa por el equivalente de 50 a 50,000 veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA) al momento de cometer la infracción.

II. Arresto administrativo hasta por treinta y seis horas.

III. Clausura temporal o definitiva, parcial o total, en los supuestos previstos en esta Ley.

IV. Decomiso de instrumentos, ejemplares, recursos naturales o genéticos directamente relacionados con la infracción.

V. Demolición de construcciones o instalaciones, a costa del infractor, cuando se compruebe daño al ambiente o a la salud pública.

VI. Suspensión o revocación de las concesiones, licencias, permisos o autorizaciones correspondientes.

Artículo 306. En la determinación de las multas se observarán las siguientes reglas de excepción y agravantes:

I. Fuentes móviles de jornaleros: Tratándose de vehículos que pertenezcan a jornaleros con ingresos menores a dos salarios mínimos, la multa por emisiones contaminantes no excederá el importe de un día de su jornal.

II. Quemas: En caso de quemas agrícolas o de cualquier tipo por negligencia o dolo, la multa será de 5,000 a 25,000 Unidades de Medida y Actualización.

a. El monto se duplicará si la quema ocurre en terrenos forestales.

b. El monto se triplicará si ocurre en un estero, oasis o área natural protegida.

III. Ruido: Por exceder los límites de la Norma Oficial Mexicana en materia de ruido, la multa no excederá las 1,000 Unidades de Medida y Actualización.

Artículo 307. Para la cuantificación de las multas y la aplicación de las sanciones previstas en este Capítulo, la autoridad competente deberá fundar y motivar su decisión considerando:

I. La gravedad de la infracción, considerando el daño producido o el riesgo generado a la salud pública y a los ecosistemas;

II. Las condiciones económicas del infractor;

III. La reincidencia. Se considera reincidente a quien incurra más de una vez en una infracción a un mismo precepto en un periodo de dos años;

IV. El carácter intencional o negligente de la acción u omisión;

V. El beneficio económico directamente obtenido por el infractor;

VI. El historial de cumplimiento de la normativa, así como la adopción previa de certificaciones, tecnologías de ahorro de agua o programas voluntarios de protección ambiental por parte del infractor.

Artículo 308. La autoridad competente, por sí o a solicitud de la persona infractora, podrá otorgar la opción de conmutar el pago de la multa impuesta por la realización de inversiones equivalentes en la adquisición e instalación de equipo para evitar la contaminación, o en la protección, preservación o restauración del ambiente y los recursos naturales. La conmutación tendrá como objetivo primordial la reparación integral del daño ambiental y el fortalecimiento de las capacidades del infractor para el cumplimiento de la normativa.

Esta facultad podrá ejercerse siempre que se cumplan las siguientes condiciones generales:

I. Que no se trate de infracciones que impliquen un riesgo inminente de desequilibrio ecológico o daño irreversible a los ecosistemas o la salud pública.

II. Que la persona infractora garantice plenamente, a juicio de la autoridad, el cumplimiento de las obligaciones derivadas de la conmutación.

III. Que el beneficio de la conmutación represente un mayor impacto positivo para el medio ambiente que el cobro de la sanción pecuniaria.

IV. La autoridad deberá justificar plenamente en la resolución correspondiente los motivos técnicos y jurídicos para conceder u otorgar esta opción, integrando dicha decisión en el expediente administrativo para efectos de transparencia y rendición de cuentas.

Artículo 309. Para la determinación de la procedencia de la conmutación de la multa, la autoridad competente observará las siguientes disposiciones:

I. Tratándose de agentes económicos, comunidades rurales o personas en condiciones de vulnerabilidad, la autoridad podrá autorizar la conmutación total o parcial de la sanción pecuniaria por la participación obligatoria en programas de educación ambiental, capacitación técnica o políticas de regularización encaminadas al cumplimiento de la normativa ambiental aplicable.

II. La conmutación también podrá otorgarse cuando el infractor se obligue a realizar inversiones equivalentes en la adquisición e instalación de equipo para evitar la contaminación, o en la protección, preservación o restauración del ambiente y los recursos naturales.

III. Para que la conmutación surta efectos, el infractor deberá:

a. Acreditar que no es reincidente en la infracción que dio origen a la sanción.

b. Presentar un programa detallado de acciones o inversiones, con cronogramas claros, para la corrección de las deficiencias observadas.

c. Garantizar, en los casos de daño ambiental grave, el cumplimiento de las obligaciones derivadas del programa de conmutación mediante el instrumento financiero que la autoridad determine.

IV. El incumplimiento de los términos de la conmutación dejará sin efectos el beneficio, procediendo al cobro inmediato de la multa original incrementada, sin perjuicio de la aplicación de nuevas medidas de seguridad o sanciones por reincidencia.

Artículo 310. Cuando proceda como sanción el decomiso, o la clausura temporal o definitiva, total o parcial, el personal comisionado para ejecutarla procederá a levantar acta detallada de la diligencia, observando las disposiciones aplicables para la realización del procedimiento de inspección y vigilancia, previstas en esta Ley.

En los casos en que se imponga como sanción la clausura temporal, sea esta parcial o total, la autoridad competente deberá indicar al infractor las medidas correctivas y acciones que debe llevar a cabo para subsanar las irregularidades que motivaron dicha sanción, así como los plazos para su realización.

Artículo 311. La autoridad sancionadora dará a los bienes decomisados alguno de los siguientes destinos:

I. Venta directa en aquellos casos en que el valor de lo decomisado no exceda de 2351 veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización vigente;

II. Remate en subasta pública cuando el valor de lo decomisado exceda de 2351 veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización vigente;

III. Donación a organismos públicos e instituciones científicas o de enseñanza superior o de beneficencia pública, según la naturaleza del bien decomisado y de acuerdo a las funciones y actividades que realice el donatario, siempre y cuando no sean lucrativas, y

IV. Destrucción cuando se trate de recursos naturales plagados o que tengan alguna enfermedad que impida su aprovechamiento, así como los bienes en general, equipos y herramientas prohibidos por las disposiciones jurídicas aplicables.

El monto recaudado por los supuestos de las fracciones I y II, deberá destinarse al Fondo Estatal Ambiental.

Artículo 312. Para efectos de lo previsto en las fracciones I y II del artículo anterior, únicamente serán procedentes dichos supuestos, cuando los bienes decomisados sean susceptibles de apropiación conforme a las disposiciones jurídicas aplicables.

En la determinación del valor de los bienes sujetos a remate o venta, la autoridad competente considerará el precio que respecto de dichos bienes corra en el mercado, al

momento de realizarse la operación debiendo solicitar los avalúos correspondientes por perito debidamente autorizado.

En ningún caso, los responsables de la infracción que hubiese dado lugar al decomiso, podrán participar ni beneficiarse de los actos señalados en el artículo anterior, mediante los cuales se lleve a cabo la enajenación de los bienes decomisados.

Artículo 313. La Secretaría y los gobiernos municipales, según corresponda, podrán promover ante la autoridad federal o local correspondiente, con base en los estudios que hagan para ese efecto, la limitación o suspensión de la instalación o funcionamiento de industrias, comercios, servicios, desarrollos urbanos, turísticos o cualquier actividad que afecte o pueda afectar al ambiente, los recursos naturales, o causar desequilibrio ecológico o pérdida de la biodiversidad.

Artículo 314. Los importes que por concepto de sanciones se impongan, tendrán el carácter de créditos fiscales y serán exigibles por las autoridades competentes conforme al procedimiento previsto por el ordenamiento en la ley materia. Los ingresos que se obtengan de las multas por infracciones a lo dispuesto por esta Ley, sus reglamentos y demás disposiciones que de ella deriven, así como los que se obtengan del remate en subasta pública o la venta directa de los bienes decomisados, serán destinados al Fondo Estatal Ambiental previsto en la regulación ambiental y de cambio climático vigentes.

CAPÍTULO V
Recurso de Revisión

Artículo 315. Las resoluciones, autorizaciones, licencias, concesiones, dictámenes técnicos o, en general, actos administrativos que la Secretaría o los gobiernos municipales, según corresponda, dicten con motivo de la aplicación de esta Ley, sus reglamentos y disposiciones que de ella emanen, que concluyan el procedimiento administrativo del cual derivan, podrán ser impugnados por cualquier persona, en los términos de la Ley del Procedimiento Administrativo del Estado y sus Municipios, mediante el recurso de revisión, en el término de quince días hábiles contados a partir del día siguiente de la fecha de su notificación o cuando el afectado haya tenido conocimiento del mismo, o de forma optativa, podrán ser impugnados ante las instancias jurisdiccionales competentes.

Artículo 316. El recurso de revisión se interpondrá por escrito, mediante correo certificado con acuse de recibo o por los medios digitales dispuestos por la autoridad, ante el titular de la dependencia que emitió la resolución, autorización, licencia, concesión, dictamen técnico

o acto administrativo impugnado, quien, en su caso, acordará su admisión y el otorgamiento o denegación de la suspensión del acto recurrido, turnándose el recurso a su superior jerárquico para su resolución.

Artículo 317. El escrito por el cual se promueva el recurso de revisión, además de los requisitos establecidos en las disposiciones generales del presente título, deberá expresar:

I. El órgano administrativo a quien se dirige;

II. El nombre del recurrente y del tercero perjudicado, si lo hubiese, así como el lugar que señale para oír y recibir notificaciones, acreditando debidamente la personalidad con que comparece, si no la tuviese acreditada ante la autoridad que conozca del asunto;

III. El acto que se recurre y la fecha en que, bajo protesta de decir verdad, manifieste el recurrente que se le notificó o tuvo conocimiento del mismo;

IV. Los agravios que se le causan;

V. En su caso, copia de la resolución o acto que se impugna, y de la notificación correspondiente. Tratándose de actos que por no haberse resuelto en tiempo se entiendan negados, deberá acompañarse el escrito de iniciación del procedimiento, o el documento, sobre el cual no hubiese recaído resolución alguna;

VI. Las pruebas que ofrezca, que tengan relación inmediata y directa con la resolución o acto impugnado, debiendo acompañar las documentales con que cuente. No podrá ofrecerse como prueba la confesión de la autoridad, y

VII. La solicitud de suspensión del decomiso, acto o resolución que se impugna, previa comprobación de haber garantizado, en su caso, debidamente el importe de la multa impuesta o el valor de los bienes decomisados.

Artículo 318. Cuando con la interposición del recurso de revisión, el promovente solicite la suspensión del decomiso, la autoridad competente podrá ordenar la devolución de los bienes respectivos al interesado, siempre y cuando:

I. Sea procedente el recurso, y

II. Se exhiba fianza o garantía por el monto del valor de lo decomisado, el cual será determinado por la autoridad competente, de acuerdo con el precio que corra en el mercado, al momento en que deba otorgarse dicha garantía.

En el supuesto en que no se cumplan los requisitos anteriores, la autoridad competente determinará el destino final de los productos perecederos de conformidad con lo dispuesto en esta Ley y de las demás disposiciones aplicables.

Por lo que se refiere a los bienes distintos a los señalados en el párrafo anterior, éstos se mantendrán en depósito y no podrá disponerse de ellos hasta en tanto cause estado la resolución correspondiente.

Artículo 319. Al recibir el recurso y una vez verificado si está interpuesto en tiempo y forma, admitiéndolo a trámite o rechazándolo, la autoridad del conocimiento, decretará la suspensión, si fuese procedente, en un plazo que no exceda de quince días hábiles contados a partir del día siguiente de la notificación del proveído de admisión o, caso contrario, se entenderá otorgada en los términos que fue solicitada por el promovente.

Las pruebas aportadas por el interesado serán acordadas por la autoridad competente y, en su caso, se señalará fecha y hora para su desahogo.

Artículo 320. La interposición del recurso suspenderá la ejecución del acto impugnado, siempre y cuando se cumplan los siguientes requisitos:

I. Lo solicite expresamente el interesado;

II. Sea procedente el recurso;

III. No se cause perjuicio al interés social, o se contravengan disposiciones de orden público;

IV. No se trate de infractor reincidente;

V. No se ocasionen daños o perjuicios a terceros, a menos que se garanticen estos para el caso de obtener resolución desfavorable;

VI. Tratándose de multas o decomisos, se garantice el interés fiscal, y

VII. Se garantice la suspensión de las acciones que pudieren constituir algún daño al medio ambiente.

Artículo 321. El recurso se tendrá por no interpuesto y desechado cuando:

I. Se presente fuera del plazo;

II. No se haya acompañado la documentación que acredite la personalidad del recurrente; y

III. No aparezca suscrito por quien deba hacerlo, a menos que se firme antes del vencimiento del plazo para interponerlo.

Artículo 322. Se desechará por improcedente el recurso:

I. Contra actos que sean materia de otro recurso y que se encuentre pendiente de resolución, promovido por el mismo recurrente y por el propio acto impugnado;

II. Contra actos consumados de un modo irreparable;

III. Contra actos consentidos expresamente; y

IV. Cuando se esté tramitando ante los tribunales algún recurso o defensa legal interpuesto por el promovente, que pueda tener por efecto modificar, revocar o nulificar el acto respectivo.

Artículo 323. Será sobreseído el recurso cuando:

I. El promovente se desista expresamente del recurso;

II. El agraviado fallezca durante el procedimiento, si el acto respectivo sólo afecta su persona;

III. Durante el procedimiento sobrevenga alguna de las causas de improcedencia a que se refiere el artículo anterior;

IV. Cuando hayan cesado los efectos del acto respectivo;

V. Por falta de objeto o materia del acto respectivo, y

VI. No se probare la existencia del acto respectivo.

Artículo 324. La autoridad encargada de resolver el recurso podrá:

I. Desecharlo por improcedente o sobreseerlo;

II. Confirmar el acto impugnado;

III. Declarar la inexistencia, nulidad o anulabilidad del acto impugnado o revocarlo total o parcialmente, y

IV. Modificar u ordenar la modificación del acto impugnado o dictar u ordenar expedir uno nuevo que lo sustituya, cuando el recurso interpuesto sea total o parcialmente resuelto a favor del recurrente.

Artículo 325. La resolución del recurso se fundará en derecho y examinará todos y cada uno de los agravios hechos valer por el recurrente, teniendo la autoridad la facultad de invocar hechos notorios; pero, cuando uno de los agravios sea suficiente para desvirtuar la validez del acto impugnado bastará con el examen de dicho punto.

La autoridad, en beneficio del recurrente, podrá corregir los errores que advierta en la cita de los preceptos que se consideren violados y examinar en su conjunto los agravios, así como los demás razonamientos del recurrente, a fin de resolver la cuestión efectivamente planteada, pero sin cambiar los hechos expuestos en el recurso, así como la litis planteada.

Igualmente, deberá dejar sin efectos legales los actos administrativos cuando advierta una ilegalidad manifiesta y los agravios sean insuficientes, pero deberá fundar cuidadosamente los motivos por los que consideró ilegal el acto y precisar el alcance en la resolución.

Si la resolución ordena realizar un determinado acto o iniciar la reposición del procedimiento, deberá cumplirse en un plazo de cuatro meses.

Artículo 326. No se podrán revocar o modificar los actos administrativos en la parte no impugnada por el recurrente.

La resolución expresará con claridad los actos que se modifiquen y si la modificación es parcial, se precisará ésta.

Artículo 327. El recurrente podrá esperar la resolución expresa o impugnar en cualquier tiempo la presunta confirmación del acto impugnado, a través de la vía jurisdiccional correspondiente.

Artículo 328. La autoridad podrá dejar sin efectos un requerimiento o una sanción, de oficio o a petición de parte interesada, cuando se trate de un error manifiesto o el particular

demuestre que ya había dado cumplimiento con anterioridad al acto de molestia que se le practicó.

La tramitación de la declaración no constituirá recurso, ni suspenderá el plazo para la interposición de éste, y tampoco suspenderá la ejecución del acto.

Artículo 329. Cuando hayan de tenerse en cuenta nuevos hechos o documentos que no obren en el expediente original derivado del acto impugnado, se pondrá de manifiesto al interesado para que, en un plazo no inferior a cinco días ni superior a diez, formulen sus alegatos y presenten los documentos que estime procedentes.

No se tomarán en cuenta en la resolución del recurso, hechos, documentos o alegatos del recurrente, cuando habiendo podido aportarlos durante el procedimiento administrativo no lo haya hecho.

Artículo 330. Tratándose de obras o actividades que contravengan las disposiciones de esta Ley, sus Reglamentos, las Normas Oficiales Mexicanas, los programas de ordenamiento ecológico o las declaratorias de áreas naturales protegidas, cualquier persona física o jurídica que tenga un interés legítimo tendrá derecho a impugnar los actos administrativos correspondientes.

Se reconocerá interés legítimo a las personas o grupos de las comunidades posiblemente afectadas, así como a las organizaciones sin fines de lucro cuyo objeto social sea la protección del medio ambiente.

Los afectados podrán exigir que se lleven a cabo las acciones necesarias para el cumplimiento de la ley y la reparación del daño. Para tal efecto, podrán interponer, de manera optativa, el recurso de revisión previsto en este Capítulo o acudir ante las instancias jurisdiccionales competentes.

En el procedimiento respectivo, la autoridad administrativa o judicial facilitará la producción de la prueba del daño ambiental, pudiendo aplicar la inversión de la carga de la prueba o la carga dinámica en favor del promovente, considerando los principios precautorio, preventivo e indubio pro natura y la asimetría técnica de las partes.

Artículo 331. En caso de que se expidan licencias, permisos, autorizaciones o concesiones contraviniendo esta ley, serán nulas y no producirán efecto legal alguno, y los servidores públicos responsables serán sancionados conforme a lo dispuesto en la legislación en la materia. Dicha nulidad podrá ser exigida por medio del recurso a que se refiere el presente capítulo.

CAPÍTULO VI
De la Comisión de Delitos

Artículo 332. En aquellos casos en que, como resultado del ejercicio de sus atribuciones, la Secretaría y los gobiernos municipales, según corresponda, tengan conocimiento de actos u omisiones que pudieran constituir delitos conforme a lo previsto en la legislación aplicable, deberán presentar ante la denuncia correspondiente ante la autoridad competente.

Toda persona podrá presentar directamente las denuncias penales que correspondan a los delitos ambientales previstos en la legislación aplicable.

Artículo 333. La Secretaría y los gobiernos municipales, según corresponda, proporcionarán, en las materias de su competencia, los dictámenes técnicos o periciales que le soliciten la autoridad judicial competente, con motivo de las denuncias presentadas por la comisión de delitos ambientales.

CAPITULO VII
De la Denuncia Popular.

Artículo 334. La denuncia popular es un instrumento de participación social, a través del cual, la autoridad competente tendrá conocimiento de hechos, actos u omisiones que impliquen o puedan implicar desequilibrios ecológicos o daños al ambiente y sean detectados por la sociedad, facultando a la Secretaría o el gobierno municipal correspondiente, para llevar a cabo las diligencias que se valoren oportunas a efecto de verificar dichas irregularidades y, en su caso, realizará los actos de inspección e imposición de medidas tendientes a corregir las mismas.

Artículo 335. Toda persona física o moral tiene el derecho a presentar denuncias y a coadyuvar con las autoridades ambientales estatales y municipales en la prevención, e investigación de actos u omisiones que contravengan lo dispuesto en la presente ley o que puedan generar daño o riesgo a los ecosistemas, la biodiversidad o los recursos naturales. Las autoridades competentes deberán garantizar el ejercicio efectivo de este derecho mediante mecanismos accesibles, expeditos y gratuitos.

Artículo 336. En los procedimientos derivados de denuncia, se reconocerá al denunciante el carácter de coadyuvante, con derecho a participar de manera efectiva en las diligencias de inspección, verificación y en las etapas subsecuentes del procedimiento administrativo, en los términos que establezcan las disposiciones aplicables, asegurando en todo momento el acceso oportuno a la información relacionada con el procedimiento.

El denunciante tendrá derecho a:

I. Ser informado y notificado oportunamente del inicio del procedimiento, su desarrollo y resolución, incluyendo de las diligencias de inspección y vigilancia que se lleven a cabo con motivo de su denuncia;

II. Acceder a la información y a los expedientes aperturados o relacionados con su denuncia, incluyendo aquéllos en materia de inspección y vigilancia, así como administrativos sancionadores;

III. Formular manifestaciones, ofrecer y aportar pruebas, así como presentar información técnica o científica que contribuya a la acreditación del daño o riesgo ambiental;

IV. Que sus aportaciones sean valoradas de manera fundada y motivada por la autoridad al momento de emitir la resolución correspondiente;

V. Que le sea notificada la resolución que recaiga al procedimiento.

Las autoridades deberán garantizar la confidencialidad de los datos personales del denunciante, así como adoptar las medidas necesarias para proteger su integridad y seguridad, especialmente cuando existan riesgos derivados de su participación.

Las disposiciones reglamentarias establecerán los procedimientos, plazos y mecanismos específicos para hacer efectivo este derecho, bajo los principios de máxima publicidad, participación ciudadana, transparencia, debido proceso y protección a denunciantes.

Artículo 337. Si la denuncia fuera presentada ante la Secretaría, la o los gobiernos municipales y resultare competencia de instancia gubernamental distinta, se remitirá para su atención y trámite a la autoridad correspondiente, en un término que no exceda de quince días hábiles computados a partir del día siguiente de su recepción, y se notificará al denunciante para su conocimiento y efectos legales a que haya lugar.

Artículo 338. La denuncia popular podrá ejercitarse por cualquier persona, bastando que se presente por escrito y que contenga:

I. El nombre o razón social, domicilio, teléfono del denunciante, o alguno a través del cual se le pueda localizar y, en su caso, de su representante legal, el cual deberá de acompañar la documentación que acredite la personalidad con la que se ostenta;

II. Los actos, hechos u omisiones denunciados, precisando, en su caso, la ubicación exacta de los mismos;

III. Los datos que permitan identificar y ubicar al presunto infractor o localizar la fuente contaminante, y

IV. Las pruebas que en su caso ofrezca el denunciante, y que tiendan a coadyuvar con la autoridad competente a la investigación y esclarecimiento de las afectaciones ambientales denunciadas.

En caso de que la denuncia no reúna los requisitos señalados con anterioridad, la autoridad competente prevendrá al denunciante en términos de ley, para que en un término no mayor de cinco días hábiles cumpla o responda de dichas omisiones.

Dependiendo de la naturaleza de los hechos, actos u omisiones denunciadas y del riesgo de desequilibrio ecológico, daño al ambiente o a la salud pública, la autoridad competente que reciba la denuncia iniciará de oficio y de inmediato, de conformidad a sus atribuciones, la investigación o la visita de inspección y vigilancia de los hechos constitutivos de la denuncia. La autoridad efectuará las diligencias necesarias con el propósito de determinar la existencia de los actos, hechos u omisiones constitutivos de la denuncia.

Si los actos o hechos denunciados son existentes iniciará los procedimientos administrativos conducentes hasta su conclusión y dictará las medidas necesarias para garantizar la protección al ambiente y el equilibrio ecológico.

Artículo 339. Cuando el denunciante tenga fundado temor de ver afectada su integridad personal o sus derechos, podrá formular la denuncia de forma anónima. En este supuesto, la autoridad receptora deberá:

I. Levantar acta circunstanciada de los hechos denunciados sin asentar datos que permitan la identificación del promovente.

II. Proporcionar de inmediato un número de reporte único, que servirá como llave de acceso en caso de que el denunciante proporcione algún medio de seguimiento al trámite bajo el mismo esquema de anonimato.

III. Garantizar la reserva de las actuaciones en términos de la legislación de protección de datos personales.

Cualquier persona podrá denunciar ante el superior jerárquico o el órgano interno de control, también de forma anónima, al servidor público que sea omiso en el seguimiento de una denuncia ambiental.

El servidor público que por negligencia o dolo no cumpla con su deber de investigar y dar trámite a la denuncia, incurrirá en las responsabilidades administrativas y penales correspondientes. Asimismo, será considerado corresponsable de los daños al ambiente o a la salud pública que se ocasionen o agraven como consecuencia directa de su omisión.

Artículo 340. La autoridad competente promoverá el uso de mecanismos alternativos de solución de controversias, tales como la mediación y la conciliación, con el fin de resolver diferendos derivados de denuncias populares o conflictos socioambientales de manera efectiva, oportuna y sin costos prohibitivos.

Dichos procedimientos serán procedentes bajo los siguientes supuestos:

I. Cuando las denuncias no hayan sido presentadas de manera anónima.

II. Cuando los hechos denunciados no constituyan violaciones graves a la normatividad ambiental, delitos o afectaciones irreversibles a los ecosistemas.

III. Cuando se trate de conflictos entre particulares respecto al uso o aprovechamiento de recursos naturales que no comprometan el interés social o el orden público hídrico y ambiental.

IV. En casos de molestias por ruido, olores o emisiones no tóxicas que superen los límites permitidos, pero sean susceptibles de mitigación inmediata mediante acuerdos de buena vecindad.

V. Cuando el objeto sea acordar medidas de reparación voluntaria o compensación ambiental que superen los mínimos establecidos por la autoridad.

Para la validez de estos mecanismos, la autoridad deberá garantizar:

I. Audiencia Pública: Escuchar de manera efectiva a la persona denunciante, a la denunciada y, en su caso, al público directamente afectado.

II. Equilibrio de las Partes: En caso de asimetría económica o técnica, la autoridad proporcionará asistencia técnica y jurídica gratuita a las personas o grupos en situación de vulnerabilidad.

III. Transparencia: Los acuerdos alcanzados deberán constar por escrito, ser públicos y no podrán contener cláusulas que contravengan las disposiciones de protección ambiental de esta Ley.

El cumplimiento de los acuerdos derivados de la mediación o conciliación será obligatorio. El incumplimiento por parte de la persona denunciada reactivará de inmediato el procedimiento administrativo sancionador, incrementando la sanción original por reincidencia o desacato.

Artículo 341. La formulación de la denuncia popular, así como los acuerdos, resoluciones y recomendaciones que emitan la Secretaría y los gobiernos municipales, no afectarán el ejercicio de otros derechos o medios de defensa que pudieran corresponder a los afectados conforme a las disposiciones jurídicas aplicables y no se suspenderán ni interrumpirán sus plazos preclusivos, o de prescripción.

TRANSITORIOS

PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Baja California Sur.

SEGUNDO.- Se abroga la Ley de Equilibrio Ecológico y Protección del Ambiente del Estado de Baja California Sur, publicada mediante Decreto 829 el 30 de noviembre de 1991 en el Boletín Oficial el Gobierno del Estado de Baja California Sur. Los recursos administrativos, procedimientos sancionadores, de inspección y vigilancia, así como los procesos para la declaratoria de áreas naturales protegidas o zonas de salvaguarda que se encuentren en trámite a la fecha de entrada en vigor del presente Decreto, se sustanciarán y concluirán conforme a las disposiciones de la Ley que se abroga.

TERCERO.- El Titular del Poder Ejecutivo del Estado y los Ayuntamientos emitirán en un plazo no mayor a 180 días hábiles contados a partir de la entrada en vigor de la presente Ley, las disposiciones reglamentarias necesarias, así como actualizaciones o modificaciones a su normatividad interna, para dar cumplimiento a las disposiciones establecidas en la presente Ley.

CUARTO.- Las erogaciones motivo del presente decreto se cubrirán con partidas presupuestales autorizadas y aprobadas en el Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal del Año 2026.

QUINTO.- Para dar cumplimiento a lo dispuesto en los Artículos 241, 242 Y 243 de esta Ley, el Titular del Poder Ejecutivo y los Ayuntamientos, en un plazo no mayor a 60 días hábiles a partir de la entrada en vigor del presente Decreto, deberán emitir la Convocatoria Pública Abierta para la selección de los vocales representantes de los sectores educativo, privado y de organizaciones de la sociedad civil que integrarán la Comisión Estatal de Ecología y las Comisiones Municipales, respectivamente.

Dicha convocatoria deberá publicarse en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado, en los diarios de mayor circulación y en las plataformas digitales oficiales, garantizando los principios de máxima publicidad y transparencia previstos en el Acuerdo de Escazú.

DADO EN EL SALÓN DE SESIONES DEL PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO, EN LA PAZ, BAJA CALIFORNIA SUR, A LOS 25 DÍAS DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2026.

DIP. MARTÍN ESCOGIDO FLORES
PRESIDENTE

DIP. FERNANDO HOYOS AGUILAR
SECRETARIO

MESA DIRECTIVA

PODER EJECUTIVO

EN CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 63, 79 FRACCIÓN II Y 81 SEGUNDO PÁRRAFO DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE BAJA CALIFORNIA SUR, EN LA RESIDENCIA DEL PODER EJECUTIVO, A LOS VEINTIUN DÍAS DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO DOS MIL VEINTISEIS.

A T E N T A M E N T E
GOBERNADOR DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

VÍCTOR MANUEL CASTRO COSÍO

SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO

JOSÉ SAÚL GONZÁLEZ NÚÑEZ

La presente hoja pertenece al Decreto 3300.

BOLETÍN OFICIAL

DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO

CORRESPONDENCIA DE SEGUNDA CLASE-REGISTRO DGC-NUM. 0140883
CARACTERÍSTICAS 315112816

SE PUBLICA LOS DÍAS 10, 20, Y ULTIMO DE CADA MES

CUOTAS EN VIGOR QUE SE CUBRIRÁN CONFORME A:
DECRETO 2324
LEY DE DERECHOS Y PRODUCTOS DEL
ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

https://finanzas.bcs.gob.mx/boletines-oficiales/
talleresgraficosbcs@hotmail.com
RESPONSABLE: CIPRIANO ARMANDO CESEÑA COSIO

NO SE HARÁ NINGUNA PUBLICACIÓN SIN LA AUTORIZACIÓN DE LA SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO Y SIN LA COMPROBACIÓN DE HABER CUBIERTO SU IMPORTE EN LA SECRETARÍA DE FINANZAS.

**IMPRESO EN LOS TALLERES GRÁFICOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO
DURANGO Y 5 DE FEBRERO COL. LOS OLIVOS, LA PAZ B.C.S.**